

정기감사

감 사 보 고 서

- 2024년 종합감사 -

2024. 12.

한 국 마 사 회 감 사 실

목 차

I . 감사실시 개요	1
II . 감사실시 결과	2
III . 감사결과 처분요구사항 명세	3
1. 미스트 선풍기 설치사업 추진 부적정	4
2. 온라인 경매방송 전송망 구축 관련 업무처리 부적정	34
3. 비대면 화상상담시스템 사업관리 미흡	49
4. 공동인증서 관리 기준 부재	55
5. 업무용 휴대폰 운용업무 개선 필요	62
6. 소프트웨어 과업심의위원회 개최 필요	67
7. 병가 복무관리 점검 기준 미흡	71
8. 건강검진 공가 사용 부적정	75
9. 스마트 조교정보시스템 테스트 장비 관리방안 검토 미흡	80
10. 지능형 영상분석시스템 운영관리 미흡	84
11. 개인위치정보 처리방침 공개 관련 준수사항 위반	94
12. 말산업 자격시험의 장애인 응시자 등 권리 보호 노력 미흡	105
13. (우수)안전보건 정책상금 이행점검 기반 비용집행의 실효성 제고	111
14. (우수)모래세척수 처리방법 개선으로 환경리스크 해소 및 예산 절감 ...	114
15. (우수)데이터 분석 기반 인바운드 마케팅 업무개선을 통한 역대 최다 신규고객 창출..	117
16. (우수)유수지 관리 고도화를 통한 친환경·안전 강화	121
17. (우수)PPP본부 직장어린이집 설치 정부지원금 기타수익 창출	125

1. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

공공기관의 투명하고 적법한 업무 처리에 대한 사회적 요구가 증대되는 추세이며, 감사원 운영기조 등에서도 규제개혁, 적극행정, 국민안전, 사회적 약자 보호 등 공공기관의 사회적 책무 이행 필요성이 강조되고 있다.

이에 감사실은 우리 회 주요사업의 업무 추진실태 전반에 대한 점검을 통해 불합리한 업무처리 관행을 개선하고 사업운영과 예산 집행의 타당성을 제고토록 하는 등 기관 운영의 효율성을 높이기 위해 2024년 연간 감사 계획에 따라 이번 감사를 시행하게 되었다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 연간 감사 계획에 따라 2020년부터 2023년까지 CCC본부, BBB본부, KKK본부의 추진업무를 대상으로 감사를 시행하였고 우리 회 내부통제 3선 기능을 활용하여 자산관리, 계약, 전산, 시설관리, 경주시행, 발매, 방송 등 14개 분야를 중점 감사사항으로 선정하였다. 다만 감사대상 기간을 확대해야 할 필요가 있거나, 감사대상 이외의 부서에 대한 문제점이 확인된 경우 그 기간과 부서를 확대하여 감사를 시행하였다.

3. 감사실시 과정

이번 감사는 2024. 10. 23.부터 예비조사를 시행한 후 2024. 10. 30.부터 같은 해 11. 10.까지 감사인원 15명을 투입하여 실지감사를 시행하였다. 특히, 이번 감사에서는 대화형 인공지능 기술을 감사기법에 접목하는 등 데이터 감사의 효율성을 제고하였고 대면 및 서면 조사도 병행하였다.

4. 감사결과 처리

감사 결과 확인된 사항에 대해 소관부서 대상으로 질문서 발부 및 답변서 수령을 통한 의견수렴 절차를 거쳤으며, 감사자문위원회 자문 의견 수렴 및 감사처분심의위원회 심의 등 내부 검토를 거쳐 2024. 12. 21. 감사결과를 최종 확정하였다.

II. 감사실시 결과

(단위 : 건, 명, 천 원)

합 계			징계 (인원)	시정	경고 (인원)	주의 (인원)	개선	권고	통보	현지 조치	우수 사례
총 건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액									
32	7	9,642	1(2)	1	2(2)	2(3)	9	1	11	-	5

Ⅲ. 감사결과 처분요구 및 통보사항 명세 : 붙임

한 국 마 사 회 감 사 실

(징계·경고·시정·통보)

일련번호 2024-종합-01
분야 계약
제목 미스트 선풍기 설치사업 추진 부적정
소관본부 KKK본부, MMM본부, NNN본부, PPP본부
소관부서 EEE부, GGG부, AAA부, HHH부, JJJ부
내용

1. 업무 개요

EEE부는 2024. 6. 15. 흑서기 ☆☆마사 내부 온도 저감설비 설치를 통해 안정적인 사양관리 환경을 조성하고자 “○○공원 ☆☆마사 미스트 선풍기 설치 계획(안)”을 수립하여 [표 1]과 같이 입찰을 통해 구매설치 계약을 체결한 후 2024. 7. 17.부터 같은 해 8. 15.까지 설치를 완료하였다.

[표 1] 미스트선풍기 설치 계약 현황

(단위: 천 원)

공 고 명	계약 업체	사업 예산	계약 금액
2024년 ☆☆마사 미스트 선풍기 구매설치	■■■■	211,970	176,267

자료: AAA부

2. 예정가격 작성기준 미준수

가. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법이라 한다) 제8

조의2 제1항에 따르면 경쟁입찰 또는 수의계약의 추진에 있어 규격서 및 설계서 등에 따라 예정가격을 작성하여야 하고¹⁾, 동법 시행령 제9조에 따라 [그림 1]과 같은 절차를 통해 예정가격을 결정하도록 되어 있다.

[그림 1] 국가계약법 예정가격 결정 기준



자료: 감사원 “공공계약 실무가이드”

또한 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제50조 및 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제48조 제3호에 따라 소관 부서는 예산을 운용함에 있어 지출의 성과를 제고하고 예산이 최대한 절감될 수 있도록 노력하여야 한다.

따라서 EEE부는 1항의 내용과 같이 구매와 설치가 포함된 사업을 추진할 때에는 과업 내용을 구체적으로 검토·확정 후 이에 따른 규격서, 설치도면, 물량 내역서를 면밀히 검토하여 적정 물량을 반영하고, 시장가보다 높은 단가가 적용되어 예산이 낭비되지 않도록 예정가격 조사금액을 산정하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

EEE부는 2024. 3. 17. BBB부의 “2024년 예산 재분배 제도 운영 계획”에 따라 ☆☆마사 내 미스트선풍기를 설치하고자 CCC부 담당자에 미스트업체를 문의하였고, 그 업체를 통해 받은 견적서로 151,578,660원²⁾의 사업예산을 배정받았

1) 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제2조 제5항에 따라 위 계약사무규칙에 규정되지 아니한 사항은 국가계약법을 준용하게 되어 있음

2) 견적서의 금액은 부가세 별도금액이었으나, 이를 착각하여 부가세를 제외한 금액만 신청하여 배정받음

다.

그러나 3개월 뒤인 2024. 6. 15. 사업예산 신청 시 견적서를 제공했던 업체가 [표 2]와 같이 동일한 규격, 물량에 단가만 일률적으로 상승시켜서 당초 대비 60,092천 원 증액된 211,970천 원의 수정견적서를 제출하자 EEE부는 그 금액을 예정가격 조사금액으로 미스트 선풍기 설치 사업을 추진하였다.

[표 2] 미스트선풍기 사업금액 증가부분 세부항목

(단위: 원)

분 류	예산 신청 시('24. 3.) 견적금액	사업 발주 시('24. 6.) 견적금액	대 비
제어부.	36,014,000	47,473,000	<u>131.8%</u>
노즐	10,599,600	13,972,200	<u>131.8%</u>
튜브 및 부속	32,376,960	42,678,720	<u>131.8%</u>
구조물	46,662,000	61,509,000	<u>131.8%</u>
기타자재	4,216,100	5,353,950	127.0%
기타자재2	3,000,000	3,003,130	100.1%
설치비	17,660,000	17,660,000	100.0%
장비운송비	1,050,000	1,050,000	100.0%
총 금액	151,578,660	192,700,000	<u>127.1%</u>
총 금액(부가세 포함)	-	211,970,000	

자료: EEE부

이와 같이 EEE부는 국가계약법의 예정가격 작성 기준을 준수하지 않고 단일 업체의 견적서만으로 사업예산을 결정하였으며, 업체에서 당초 견적서 대비 27.1% 증가한 수정견적서를 제출하여 사업예산이 증가하였음에도 EEE부는 타업체로부터 견적서를 받아 비교해 본다면 주요 자재에 대해 거래실례가격을 조사하는 등의 조사금액에 대한 적정성 검토를 하지 않았다.

EEE부는 견적업체에게 ☞☞마사에 설치되어 있는 미스트선풍기를 참고하여 “마방에만” 미스트선풍기를 설치하는 견적서를 요청하였으나, 견적업체는

[그림 2]와 같이 ♪♪마사에 설치되어 있는 방식과 동일하게 “마방에는 미스트 선풍기를 설치, 통로구간의 기존 대형선풍기에는 노즐만 설치”하는 방식으로 물량을 산출한 뒤 견적서를 제공하였다.

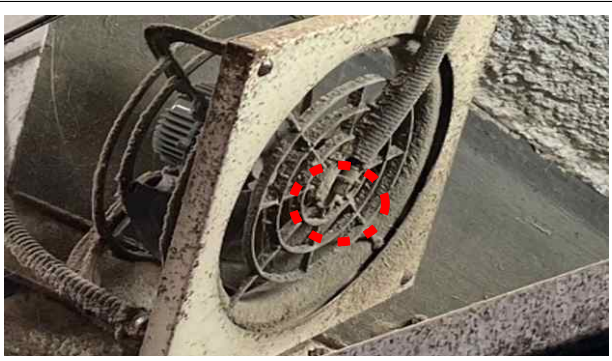
[그림 2] ☆☆마사 견적서 수량 산출 기준

	▪ (신규)선풍기 수량 : <u>122대</u> ▪ 노즐 수량 : <u>219개</u> – (신규)선풍기용 노즐 : <u>122개</u> – (기존)선풍기(203동)용 노즐 : <u>25개</u> – (기존)대형선풍기용 노즐 : 4개/대 x 3대/동 x 6동 = <u>72개</u>
♪♪마사(마방별 미스트 + 대형선풍기 미스트)	☆☆마사 수량 산출 기준(업체 견적서)

자료: 원견적서 제공업체(주◆◆◆◆)

그러나 EEE부는 견적물량에 대한 검토를 하지 않았고, 설치도면을 작성하지 않고 발주하여 견적서 상의 선풍기 수량(122대)과 노즐 수량(219개)이 일치하지 않는 이유를 알지 못하였다. 그리하여 EEE부와 계약상대자는 노즐 물량을 소진하고자 ♪♪·♪♪마사에 설치된 방식과 다르게 [그림 3]과 같이 선풍기 1대당 노즐을 2개씩 설치하여 불필요한 예산을 낭비하게 되었다.

[그림 3] 마사별 선풍기 당 노즐 설치 수량

	
♪♪·♪♪마사(노즐 1개 / 선풍기 1대)	☆☆마사(노즐 2개 / 선풍기 1대)

자료: 마사별 미스트선풍기 현장설치 사진

예정가격 조사금액 단가의 적정성과 물량의 타당성을 검토하지 않고 견적 업체가 송부한 견적서를 그대로 예정가격으로 입찰 의뢰한 결과 금번 사업의 예정가격은 [표 3]과 같이 과거 2020년 ☞☞마사에서 시행했던 동일 미스트선풍기 설치사업과 비교하였을 때, 당시 금액을 “한국건설기술연구원”에서 공표하는 건설공사비 지수를 적용 2024년으로 환산한 금액대비 149.5%에 해당한다.

[표 3] 미스트선풍기 1대당 예정가격 금액 비교

2020년 ☞☞마사(직접공사비)	2024년 ☞☞마사(직접공사비)	2024년 ☆☆마사
894천 원	1,162천 원(100%) (건설공사 지수 상승분* 반영)	1,737천 원(149.5%)

* 2020년~2024년 건설공사 지수 : (2020.01)99.69, (2024.06)129.62, ↑30.02%
자료: DDD부

3. 건설산업기본법 미준수

가. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제9조 제1항, 제10조, 제16조, 제95조의2 및 「건설산업기본법 시행령」 제7조 [별표 1]과 제13조 [별표 2]에 따르면 전문공사 업종 중 기계설비·가스공사업은 건축물 등에 급배수, 위생, 냉난방, 공기조화, 기계기구, 배관설비 등을 조립·설치하는 공사로서 위 공사업을 영위하려는 자는 일정 요건의 기술능력(총 2명 이상의 기계·건축분야 건설기술인), 자본금(1억5천만원 이상)을 갖추어 국토교통부장관에게 건설업 등록을 한다고 되어 있고 건설업 등록 없이 건설공사를 행한 자에게는 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있다.

또한 「정부 입찰 및 계약 집행기준」(기획재정부계약예규) 제1장에 따르면

“구매설치”와 같이 혼재된 계약을 발주할 시 계약목적물의 일부에 공사가 포함된 계약을 발주할 때에는 「건설산업기본법」 등 공사 관련 법령을 준수하도록 되어 있다.

따라서 미스트선풍기 설치 사업이 구매·설치 형태의 물품으로 발주되었더라도 설치하는 행위가 「건설산업기본법」상의 공사 업무내용에 해당된다면 기계설비·가스공사업 등록업체가 설치하도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

2020년 DDD부는 ☞☞마사 미스트선풍기 설치 사업을 추진하면서 [표 4]와 같이 관련법에 따라 “기계설비공사업” 입찰참가조건의 “공사”로 발주하였다.

[표 4] 건설산업기본법 시행령 제7조 [별표 1]

건설업종	업무분야	업무내용	건설공사의 예시
기계설비·가스공사업	기계설비공사	건축물에 급배수·위생·냉난방·공기조화· <u>기계기구·배관설비</u> 등을 조립·설치하는 공사	건축물 등 시설물에 설치하는 급배수, 냉난방, 위생... 설비공사, 기계 설비를 자동 제어하기 위한 제어기기, 지능형제어시스템 등의 <u>자동제어공사</u> 등

자료: DDD부

그러나 EEE부는 공사업면허 필요여부에 대해 DDD부 등 관련부서에 문의하거나, 과거 유사 시행 문서 또는 조달청 나라장터에 타기관의 입찰공고 등을 확인하지 않았고, 에어컨처럼 단순 물품설치라고 판단하여 “물품구매” 입찰을 의뢰하였다.

계약의뢰를 받은 AAA부는 해당 사업과 동일한 사업이 과거에 공사로 발주되었고, 지방서의 내용에도 공사의 내용이 있어 물품이 아닌 공사로 발주되어야 한다는 의견을 주었으나, EEE부는 전기공사만 공사에 해당된다고 판단³⁾, [표 5]

와 같이 기존 지방서 내용에서 “공사”와 관련된 조항을 삭제·수정하여 다시 입찰을 의뢰하였다.

[표 5] 미스트선풍기 설치 사업 지방서 삭제·수정 내용

○ 주요 공사내용 - 마사 동별 미스트 선풍기 설치 및 고압배관, 펌프시스템 설치를 위해 필요한 모든 공사 - 마사 내 미스트선풍기 가동에 필요한 전기 동력 및 자동 제어설비공사 ↓ ○ 주요 내용 : ☆☆마사 내 미스트선풍기 가동에 필요한 모든 물품 구매 및 설치
○ 특기사항 1. 현장조사 및 설계도면 작성 - 계약이 완료되면 공사현장을 방문하여 현장조사 후 지방 및 자료에 의거 공사실시 설계도면을 작성하여 승인을 득한 후 공사에 착수한다. 2. 시공유의점 - 시공자는 본 공사의 주요 설비에 대한 특성에 맞도록 설계도면과 사양에 따라 제작조립 및 설치의 정확성을 기하고 타 공사에 지장을 주지 않도록 유의하여야 하며, 특히 마사 내 가축에 피해를 주지 않는다. ↓ (삭 제)

자료: EEE부 문서 재구성

조사 개시 후 EEE부에서는 나라장터에 미스트 입찰공고가 물품으로 발주된 항목들을 근거로 해당 사업의 공사업면허 유무에 대해 문제가 없다고 주장하지만, 나라장터에 공고된 물품은 [별표 1] “나라장터 입찰공고 물품(미스트,쿨링포그) 계약현황('23. 10.~'24. 6.)”과 같이 대부분 설치도 조건의 “나라장터 종합쇼핑몰” 또는 “조달청 혁신장터”에서 구매한 수의계약 항목이며, 계약된 업체 또한 [별표 2] “계약사 전문공사업면허 보유 현황(국토교통부 KISCON)”과 같이 건설업면허를 보유하고 있는 전문공사업체이다.

“☆☆마사 미스트 선풍기 설치”는 구매설치로 입찰공고된 사업이며, 구매설

3) “☆☆마사 미스트선풍기 설치” 협조전을 받은 DDD부에서 협조건 첨부된 견적서 항목 중 전기공사에 대한 과업은 “전기공사업법”에 따라 분리되어야 하고, 현장 여건 상 견적서 상의 전기내역 외의 추가적인 공사가 필요하기 때문에 전기공사 부분은 DDD부에서 별도 예산으로 추진하기로 협의함

치란 에어컨, CCTV, 냉각탑, 발전기 등과 같이 물품 구매가 사실상 사업의 목
적이고, 구매예산비중이 크며 이 제조된 완성품의 사용을 위해 설치라는 부수적
인 작업이 필요할 경우 구매와 설치가 혼재된 계약 형태로 발주되는 것이다.

그러나 미스트선풍기의 경우 미스트선풍기라는 완성품이 존재하는 것이 아
니고 현장에서 기성품인 환풍기(FAN)에 노즐, 배관, 펌프 등으로 구성된 미스트
설비를 결합하여 설치하는 복합 공정으로서 “공사”로 발주하는 것이 일반적이
고, 계약예규에 따라 2개 이상이 혼재된 구매설치로 발주하고자 했더라도 설치
과업이 공사법에 따라 전문공사업자가 시행하여야 한다면 [표 6] “조달청 입찰
공고”와 같이 입찰참가자격을 명시하여 제한된 입찰의뢰를 하여야 한다.

[표 6] 2024년 조달청 “물품 구매설치” 입찰공고 참가자격 일부 발췌

공 고 명	수요 기관	참가 자격
○○○○○○○○ 신축 냉난방기(설치도)	(표 삭제)	기계설비가공사업자
○○○○○○○○ 냉각탑 구매설치		
○○○○○○○○ 지붕판넬 제작설치		금속창호·지붕건축물조립공사업
○○○○○○○○ EGI웬스 구매설치		
○○○○○○○○ 비상발전기 제조구매설치		전기공사업
○○○○○○○○ 태양광발전장치 구매설치		
○○○○○○○○ 전광판 및 CCTV 구매설치		정보통신공사업자
○○○ 공공와이파이 구축 시행		

자료: 조달청 나라장터

EEE부는 이와 같이 공사 관련법을 위반하여 「건설산업기본법」, 「산업
안전보건법」에 따른 각종 보험료, 산업안전보건관리비 등 발주처의 계상 의무를
준수하지 않았고, 계약상대자인 ■■■■이 해당 사업⁴⁾은 물품 공고였지만 과업

4) ■■■■ : 검찰청 전문수사자문위원의 자문의견에 따라 공사로 발주되
지 않은 계약이라도 설치 행위를 건설산업기본법 등 공사관련법에 비추어 공사업면허가 필요한 행위라면 공사
라고 판단할 수 있다고 해석

내용은 구매설치이므로 전문공사업자인 미스트업체 (주)◇◇◇◇에게 설치를 대행하게 하였는데도 관련법에 따른 하도급관리를 하지 않았다.

4. 공공계약 질서 훼손

가. 관계법령 및 판단기준

「국가계약법」 제5조에 따라 공공계약은 국가가 사경제 주체로서 행하는 사업상의 법률행위이고, 계약당사자가 서로 일정한 급부를 할 것을 약속하는 쌍무계약이나 공공계약의 공법적 성격을 감안하였을 때 발주기관은 낙찰자 선정 등에 있어서 공정성, 투명성, 합법성 등이 담보될 수 있도록 하여야 한다.

따라서 EEE부는 공정한 입찰과정을 통해 낙찰 통보된 계약상대자가 약속된 과업을 수행할 수 있도록 관리 하여야 하며, 설치과정에 있어 「건설산업기본법」 제40조에 따른 계약상대자 소속 기술자인 “현장대리인”을 배치하게 하여 현장 관리토록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

“2024년 ☆☆마사 미스트선풍기 구매설치” 사업의 입찰공고 후 EEE부는 [표 7]과 같이 AAA부로부터 낙찰자를 통보받기 전 우선협상대상자(■ ■ ■ ■)가 아닌 다른 업체((주)◇◇◇◇)를 DDD부 전기담당자에게 미스트 설치 전문업체로 소개하며, 전기공사 관련 업무협의를 진행하였다.

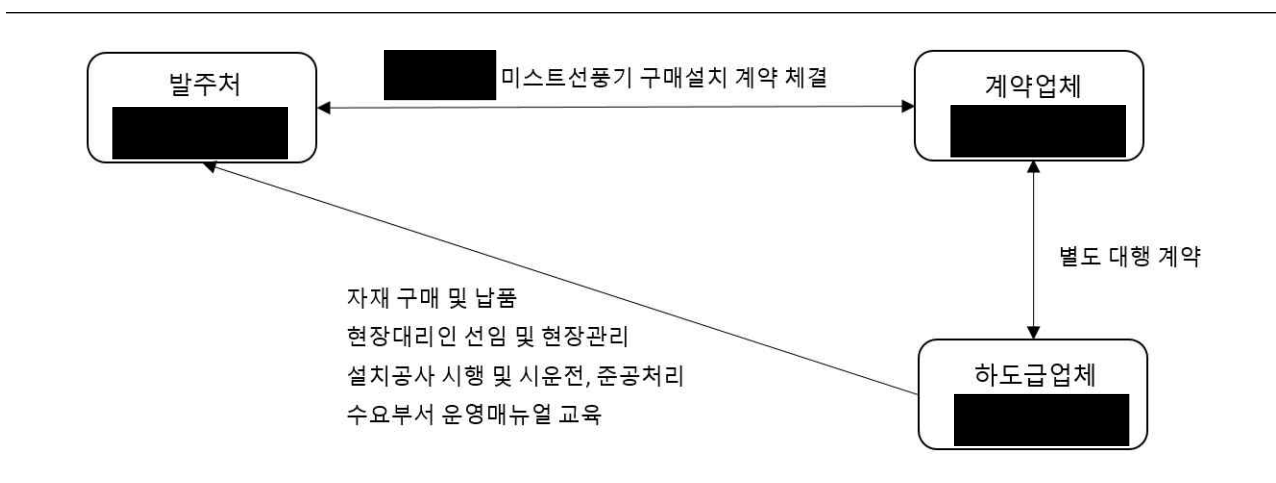
[표 7] 계약관련 주요 일자

공고일	입찰마감(개찰)일	사전업무 협의일	낙찰자 통보일	계약체결일
2024. 6. 25.	2024. 7. 3.	2024. 7. 7. (주)◇◇◇◇◇	2024. 7. 11.	2024. 7. 17. ■ ■ ■ ■

자료: AAA부, DDD부 제출자료 재구성

그 이후 EEE부는 ■■■■과 정식으로 계약 체결을 하였음에도 (주)◇◇◇◇◇가 [그림 4]와 같이 주요 부품 수입, 납품, 현장설치 및 시운전까지 과업 전반에 대해 일괄 대행하였고, 계약 체결 전 사전 협의에 참석하였던 (주)◇◇◇◇◇ 영업부장은 공사기간 중 현장에 상주하며 설치인력 관리와 공정관리 등의 “현장대리인”의 업무를 수행하였다.

[그림 4] 미스트선풍기 구매설치 수행 업무 체계도



자료: 조사대상 문답, 확인내용 재구성

그러나 조사 문답과정에서 EEE부 담당자는 (주)◇◇◇◇◇라는 업체를 조사 과정에서 당일 처음 들었다며 인지에 대해 부인하였고, 담당자가 사전에 인지하고 있었다는 감사 증거자료를 열람하게 한 후에는 사전 협의 시 DDD부 담당자도 받았던 (주)◇◇◇◇◇ 명함을 자신은 받지 않았기 때문에 계약상대자인 ■■■■ 대신 (주)◇◇◇◇◇가 과업을 수행한줄 몰랐다고 진술을 정정하였다.

이와 같이 EEE부는 계약체결 시 계약상대자와 사전 협의를 했던 업체가 계약대상자와 다른 업체인 것을 인지하였다고 판단되고, 계약상대자가 아닌 업체의 담당자가 현장에서 “현장대리인”의 역할을 수행하고 있었는데도 계약상대자인 ■■■■ 소속 직원으로 하여금 “현장대리인”을 맡게 하는 등의 시정조치를 하지 않았다.

< EEE부가 (주)◇◇◇◇를 인지하고 있었다고 판단하는 근거>

- 2024. 7. 5. EEE부는 DDD부 담당자와 사전업무 협의일(7/7)을 조율하는 과정에서 (주)◇◇◇◇ ◇ 업체명을 메신저로 통보함
 - 사전협의 참석한 업체는 (주)◇◇◇◇의 XX대표이사와 XY영업부장으로 본인들의 소속을 밝히고 명함을 배포함
 - RB사원 휴대전화에 등록된 현장담당자는 (주)◇◇◇◇의 XY부장임
 - (주)◇◇◇◇는 전문공사업체이면서 미스트 자재업체로 ☆☆마사에 설치된 노즐 등이 (주)◇◇◇◇ 제품임
 - 미스트선풍기 설치 결과보고서에도 (주)◇◇◇◇에서 제공한 사용자매뉴얼이 첨부됨
- ⇒ 이상에서 볼 때, EEE부는 (주)◇◇◇◇가 사업을 수행하고 있음을 인지하고 있었다고 판단됨

5. 감독·검수 업무 이행 미흡

가. 관계법령 및 판단기준

「국가계약법」 제13조에 따라 수요부서는 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위해 계약서, 설계서 또는 그 밖의 관계서류로 필요한 감독 업무를 수행하여야 한다. 그리고 제14조, 제15조에 따라 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 수요부서는 계약서, 설계서 및 그 밖의 관계서류로 이를 확인하기 위한 검사를 시행하거나 검사조서를 작성한 후에 대금을 지급하여야 한다.

또한 「국가계약법 시행령」 제65조에 따라 과업 이행 중 계약수량 증감이 발생한 때에는 계약 시 체결된 내역서의 단가로 계약금액을 조정하여야 하며, 만약 계약단가가 없는 신규비목은 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 적용하여 신규단가를 생성 후 변경계약을 체결하여 변경된 대금을 지급하여야 한다.

따라서 EEE부는 입찰 도서인 규격서, 시방서와 계약상대자가 제출한 계약 내역서로 사업에 대한 감독업무를 성실히 수행하여야 하고, 납품·설치과정에서 계약 내용에 변동사항이 발생할 경우 계약상대자가 제출한 변경사항이 적정한지 여부를 검토한 후 변경계약을 통해 계약금액을 조정하여야 하며, 대금 지급 전 설치된 장비들이 시방서의 규격을 준수하며 정상작동 여부를 확인하는 검사 절차와 계약수량만큼 입고·설치가 되었는지 확인하는 검수절차를 수행한 후 대금을 지급하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

1) 쿨링팬(환풍기) 계약수량보다 적게 설치되었는데도 대금 전액 지급

☆☆마사의 쿨링팬(이하 환풍기) 계약 물량은 122대로, 이는 견적서를 제공한 업체가 ☆☆마사 평면도를 참고하여 기존에 환풍기가 설치되어 있는 203동을 제외하고 나머지 동들의 마방 칸수를 집계하여 산출한 물량이다.

그러나 현장 여건 상 환풍기를 설치할 수 없는 마방이 존재하였고, 이로 인해 결과보고서에는 117대의 환풍기가 설치가 완료 되었다고 보고하였으나 미설치 수량만큼의 계약금액을 조정하지 아니하고 대금 전액을 지급하였으며,

감사 조사 과정에서 준공도면과 현장을 확인한 결과 실제 설치된 환풍기 수량은 116대로 결과보고서 상의 설치 수량도 잘못 파악된 것으로 확인되었다. 환풍기 계약 대비 설치, 대금지급 수량 세부내용은 [표 8]과 같다.

[표 8] 환풍기 계약 / 설치 / 대금지급 수량

계약수량	결과보고	감사확인(준공도면)	대금지급
122대	117대	116대	122대

자료: EEE부 제출자료 재구성

2) 환풍기가 시방서 규격에 맞지 않는데도 대금 전액 지급

예정가격을 위해 견적서 및 시방서를 제공한 미스트업체는 마사 내부가 부식이 발생하기 쉬운 장소이므로 시방서에 환풍기의 사양을 내부식성이 있는 스테인리스 재질로 명시하였고, 견적단가도 일반 환풍기 대비 고가인 대당 174,000원을 반영하였다.

그러나 실제로는 [그림 5]와 같이 스테인리스가 아닌 일반 스틸재질의 환풍기가 반입·설치하였으나 EEE부는 이에 대해 제대로 확인하지 않은 채 그대로 수용하였고, 규격 변경으로 인한 계약금액 조정을 하지 않고 스테인리스 단가로 반영된 환풍기 대금을 전액 지급하였다.

[그림 5] 쿨링팬(환풍기) 설계도서/실제 반입제품 비교

구조물	쿨링팬 (마사회)	CFS-5	174,000	122	21,228,000			쿨링팬 DVN-121 35W			
	팬케이스 (마사회)	CFC-5	246,500	122	30,073,000			쿨링팬 L 케이스커버 410*550 2T			
	팬브라켓 (마사회)	CFB-5	159,500	64	10,208,000			쿨링팬 마 브라켓 400*200*100 3T			

- 쿨링팬(DVN-121, 시방서 STS304)
 - 적용단가 : 174,000원
 - 반영물량 : 122개
 - 적용금액 : 21,228,000원



DVN-121

유압식 환풍기

47,000원 ~~53,000원~~

오늘출발

오늘 14:00까지 주문 시

★ 5.0(3)

예정가격 조사금액 반영단가(스테인리스 재질)

실제 반입·설치된 제품 및 시중금액(스틸 재질)

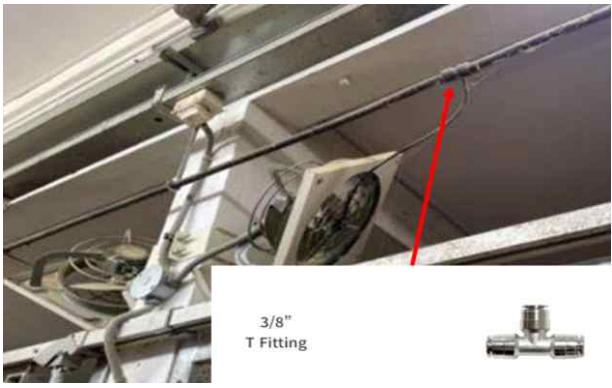
자료: EEE부 제출자료 및 감사 조사자료 재구성

3) 시공방법을 바꿔 특정자재를 사용하지 않았음에도 대금 지급

예정가격 조사금액 견적서를 제출한 미스트업체는 ♪♪·♀♀마사에 미스트 배관을 설치한 방식과 같이 수평주행배관(feed main)을 설치한 후 환풍기 부근에서 “T피팅”연결 자재를 사용하여 가지배관(branch line)을 분기하는 방식으로 예정가격 물량을 산출하였다.

그러나 EEE부는 견적서 내역에 대한 검토를 하지 않았고, 견적업체에게 물량산출기준·시공방법에 대한 문의를 하지 않았으며, 설치를 위한 도면을 작성하지 않아 견적 내역을 구성한 시공방법을 파악하지 못하였고, 계약상대자는 설치도면이 없으므로 [그림 6]과 같이 “T피팅”을 설치하지 않고 보다 설치가 간편한 직접노즐 연결방식으로 시공방법을 변경하였다.

[그림 6] “T피팅” 사용 유무 현장 비교

	
T피팅을 사용한 ♪♪/♀♀마사	T피팅을 사용하지 않은 ☆☆마사

자료: EEE부 제출자료 및 감사조사자료 재구성

계약상대자는 이와 같은 시공방법 변경과 관련하여 발주자에게 실정보고를 하고, 발주자는 계약상대자가 제출한 시공방식 변경에 대한 타당성, 변경 금액에 대한 적정성 등을 검토한 뒤 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하였어야 했으나, 계약상대자는 실정보고를 하지 않았고⁵⁾, 감독부서인 EEE부도 변경된

사실을 인지하지 못하여 결과적으로 전체 계약금액의 7.3%에 해당하는 “T피팅” 자재 대금을 계약상대자에 전액 지급하였다.

4) 계약내역서 상의 특정제품을 다른 제조사 제품으로 임의 대체 설치

계약상대자 ■■■■은 2024. 7. 11. AAA부로부터 낙찰자 통보를 받고, 물량내역서(계약내역서)를 제출하기 위해 EEE부로부터 제공받은 예정가격 조사 금액 견적서를 기반으로 계약내역서를 작성, 제출하여 계약을 체결하였다.

계약상대자가 제출한 계약내역서의 제어부에는 특정 회사의 제품명 “NT-FOG VAR 1.5L-15L”이 반영되어 있으며, 해당 제품명을 조사한 결과 [그림 7]과 같이 예정금액을 조사하기 위해 견적을 요청하였던 (주)◆◆◆◆社 펌프의 제품명으로 확인되었다.

[그림 7] 계약내역서의 특정제품(◆◆◆◆) 펌프사양

◆ NT-Fog VAR		제품사양	
	상용압력	70 bar	펌프
			미스트 전용 고압펌프 (노즐 수 자동제어)
	전원	380V, 60HZ	사용노즐
			21~390EA (0.15mm) 12~230EA (0.20mm)
	전압	2000W ~ 2660W	크기
	출력	2.2 HP	무게
			1010(l) x 440(w) x 500(h) (mm) 70 ~ 90 kg

자료: (주)◆◆◆◆ 홈페이지

그러나 계약상대자는 위의 펌프를 납품·설치하지 않고, 별도의 실정보고나 변경 절차 없이 [그림 8]의 (주)◇◇◇◇의 펌프로 대체 납품·설치하였으며, 감독 부서에서도 이에 대해 제대로 확인하지 않은 채 그대로 수용하였다.

5) 계약상대자인 ■■■■은 이와 같은 계약내역서와 다르게 설치된 것과 관련하여 현장에서 다 협의가 되어서 상당부분이 EEE부의 요청에 맞춰 설치를 하였다고 진술함

[그림 8] 현장 반입 펌프(주○○○○ 제품)



자료: 현장사진 및 EEE부 제출자료 재구성

대체 납품된 주○○○○ 펌프의 주요 사양은 계약상대자가 제출한 자료로는 지방서 상에서 요구하는 펌프의 사양을 만족하는지 여부를 판단할 수 없었으며, 주○○○○ 홈페이지에도 펌프에 대한 세부 사양 정보를 확인할 수 없었다.

5) 설치될 주요 자재에 대한 자재공급원 승인 절차 미시행

건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(국토교통부고시)에 따라 공사 목적물을 구성하는 주요기계, 설비, 제조품, 자재 등의 주요 기자재에 대해서는 “자재공급원 승인”을 받아서 해당 자재가 규격서, 지방서에 명시된 규격·사양에 적합한지 여부를 검토한 후 입고·설치를 진행해야 한다.

그러나 EEE부는 위와 같은 감독업무 수행 대신 현장 작업이 진행될 수 있도록 승용차를 이동시키는 업무와 안전관리, 일정관리에 대한 업무를 수행하였고, 설치되는 주요자재가 지방서 상의 주요자재에 대한 요청사양에 적합한지에 대해 제대로 확인하지 않은 채 그대로 수용하였다.

감사 조사개시 후 실제 반입·설치된 자재의 사양을 지방서와 비교한 적합 여부 검토서 제출을 감독부서에 요청하였으나, 계약상대자 및 하도급사에서는 시험성적서 등 성능을 증빙할 수 있는 근거자료는 제출하지 않았으며, [별표 3]

“시방서 요청사양 대비 납품자재 적합여부 검토자료”와 같이 일부 시방서 요청 사양에 “동등” 또는 “동등이상”이라고 표기하여 제출하였고, 제출한 사양도 (주)◇◇◇◇◇ 홈페이지에 기재된 사양과 불일치하는 항목이 발견되었다.

6) 계약내역서 상의 전기공사 항목을 이행하지 않았음에도 대금 지급

EEE부는 “☆☆마사 미스트 선풍기 설치 공사협조” 협조문을 수신한 DDD부로부터 ☆☆마사 분전반 내부 가용할 수 있는 차단기가 부족하여 현재 발주하고자 하는 견적서의 전기자재만으로는 공사가 준공될 수 없다는 의견을 받고 전기공사 부분은 DDD부에서 별도 예산을 활용하여 시행하기로 협의하였다.

이에 DDD부 전기담당자는 RB사원에게 미스트 선풍기 설치 견적서 내역 중 전기자재 등은 제외를 하고 입찰을 진행하라고 하였으나 RB사원은 현재 입찰이 진행중이니 계약 이후 변경하겠다고 답하였고, 계약 이후에는 관련 지식이 없어 어떠한 내역이 전기자재인지 구분이 어려웠고 이와 관련하여 DDD부 담당자에게 물어볼 생각조차 하지 못하였다고 진술하였다.

그 결과 계약상대자의 과업 범위 중 전기공사 부분을 DDD부에서 별도 예산으로 시공⁶⁾을 하였으나, EEE부는 이에 대해 감액 변경 등 계약금액을 조정하지 않고 계약내역서 상의 전기공사와 관련된 대금을 계약상대자에게 전액 지급하였다.

7) 계약금액을 조정하지 않고 대금지급을 하여 예산을 과도하게 집행

EEE부는 ■■■■의 계약내역서 중 시공방식 변경, 반입 자재 변경, 자재 미설치, 전기공사 부분에 대해 계약금액을 조정하지 않고 대금을 지급하여 전체

6)DDD부-2204(☆☆마사 미스트 선풍기 전원공급 전기공사 시행) : 9,950천 원 / (주)우우우

계약금액 176,267,484원 대비 21.4%에 해당하는 37,702,624원이 과도하게 집행된 것으로 추산된다. 추정금액 세부내역은 [표 9]와 같다.

이 금액 중 변경 시공에 대해서는 공법 변경으로 인해 계약 외 자재가 신규로 투입되거나, 기존 자재의 수량 증감 발생 등 설계변경이 필요한 사항으로 계약상대자와 별도 협의과정을 통해 금액을 조정할 여지가 있다고 하더라도 전기공사 부분 등 미설치 부분은 시정조치가 필요하다고 판단된다.

(표 삽입을 위한 여백)

[표 9] 계약내역 중 변경시공·미설치 추정금액

품 명			단위	수량	단 가	금 액(원)
변경 시공	재질	쿨링팬(재질 STS→ST)*	EA	116	108,687	12,607,692
	설치	폴리 3/8" T피팅 미사용(①)	EA	195	60,300	11,758,500
	시공비	T피팅 미사용부분 설치비**	식	1	1,143,692	1,143,692
	소 계					24,366,192
미 설 치	전기 공사 자재	(전기)6SQ 5C VCTF전선	M	200	5,700	1,140,000
		(전기)4SQ 3C VCTF전선	M	900	3,100	2,790,000
		(전기)하이박스	EA	64	8,300	531,200
	미반입	쿨링팬	EA	6	144,700	868,200
		팬케이스	EA	6	205,000	1,230,000
		노즐 커버(실리콘)	EA	219	1,200	262,800
		Tube 및 부속자재***	식	1	1,166,051	1,166,050
	소 계(②)					7,988,250
	설치비 및 장비운송비****		식	1	776,978	776,978
	합 계					8,765,228
총 금 액					34,275,112	
총 금 액(부가세 포함)*****					37,702,623	

자료: 계약사에서 계약 시 제출한 세부내역서를 기준으로 현장에서 확인할 수 있는 변경·미반입된 항목에 대해서만 추산한 금액임

* 재질 변경에 따른 단가 차액 : (계약단가(144,700원) - 신규단가(47,000원/1.1x낙찰률(84.288%))

** [①(T피팅 소계 금액(11,758,500원))÷전체 계약금액(160,243,167원)] x 전체 설치비 및 장비운송비 (15,856,067원)

*** [전체 Tube 및 부속자재비(35,468,200원)-T피팅 미사용금액(11,758,500)] x [전체 계약 선풍기 수량 대비 미설치 선풍기 수량비(6대/122대)]

**** [②(미반입 소계 금액(7,988,250원))÷전체 계약금액(160,243,167원)] x 전체 설치비 및 장비운송비 (15,856,067원)

***** 계약금액(176,267,484원, 부가세 포함) 대비 21.4%

관계부서 의견 및 검토결과

1. EEE부의 경우

가. 부서 의견 및 검토결과

1) 예정가격 작성기준 미준수와 관련

EEE부는 원가계산을 별도로 하지 않은 이유를 2020년 ☞☞마사에 미스트 선풍기를 설치한 사례가 있으므로, ☞☞마사와 유사하게 진행하면 될 것이라고 생각하여 CCC부 직원으로부터 소개받은 업체의 견적가격으로도 적정하다 판단했다고 주장한다.

그러나 2020년 ☞☞마사 미스트선풍기 설치공사는 전문설계업체를 통해 「국가계약법」에 명시된 예정가격 결정 기준 “원가계산”에 의한 방법으로 발주된 사업이며, 동 설치공사는 EEE부가 소개받은 업체가 아닌 다른 전문공사업 업체가 시공하였다. 「국가계약법」에 따른 예정가격 결정기준에 따라 해당 견적금액이 적정한지 거래실례가격을 통해 검토한다던지, 다른 제조사로부터 견적을 받아서 비교하지 않고 견적가격이 적정할 것이라고 판단하였으므로 EEE부의 주장은 받아들이기 어렵다.

그리고 견적을 받은 사업금액에 대해 타 견적과의 비교 등 적정 여부를 검토하지 않은 이유에 대해 해당 사업은 경쟁입찰방식으로 진행될 것이므로 통상 입찰을 시행하면 예정가격보다 낮은 금액으로 낙찰되므로 문제가 없을 것으로 판단하였다 주장을 하지만, 공공입찰은 최저가입찰방식이 아닌 낙찰하한율이 존재하며, 통상적으로 예정가격의 낙찰하한율을 기준으로 낙찰금액이 결정되는 공공입찰의 구조적인 형태를 고려하였을 때 경쟁입찰을 하기 때문에

다소 부실한 예정가격이 문제가 되지 않는다는 주장은 받아들이기 어렵다.

또한 미스트 선풍기에 2개의 노즐을 설치한 사유를 분사력 및 분사범위가 넓어져 실내 온도 저감 효과가 보다 탁월하다는 업체의 의견을 따랐다고 주장하지만, 견적 받은 물량에 대한 검토와 「국가계약법」에 따라 도면을 작성하여 추진하였더라면 ☞마사를 기준으로 받은 견적내역과 같이 중앙 통로부분에 설치되어 있는 대형선풍기에 노즐을 설치하여 기존 대비 마방 전체에 미스트를 골고루 분사하게 되어 실내 온도 저감에 보다 더 효과적이었을 것이다.

2) 건설산업기본법 미준수

EEE부는 조달청 나라장터에서 미스트선풍기 설치건과 유사한 설비에 대해서 대부분 ‘물품(구매설치)’로 공고되고 있는 것을 확인할 수 있다며, 미스트 선풍기 설치를 공사로 발주하는 것이 좀 더 나은 방식이라고 인정한다 하더라도 반드시 공사로 시행되었어야 했다는 지적은 옳지 않다고 주장한다.

그러나 EEE부에서 제출한 조달청 나라장터의 입찰공고는 대부분 “조달청 나라장터 종합쇼핑몰”등에서 구매한 수의계약/다수수의시담 항목들이며 계약업체들도 전부 전문공사업체이다. 또한 입찰공고 중 “KK공원 조성공사 쿨링포그 구입(현장설치도)_PP UU시”는 해당 목록 중 유일하게 입찰공고로 발주된 것이고, UU시 담당자는 「건설기본산업법」을 준수하여 기계설비공사업 제한으로 발주하였다.

“구매설치”계약에서 전문공사면허 보유 등을 조건으로 하는 것은 오히려 계약관계 법령의 취지에 맞지 않는다는 주장 역시, 본 처분서 [표 6]과 같이 조달청 나라장터에 공고된 설치도 조건의 물품 구매설치 입찰들은 공사법을

준수하여 건설공사업, 전문공사업면허 조건으로 발주가 되어있어 인정하기 어렵다.

EEE부에서 제출한 조달청 질의회신에서도 ①「건설기본산업법」상 “경미한 건설공사⁷⁾”에 해당되는 것은 건설업면허 없이도 설치할 수 있고, ②“물품구매”로 입찰공고를 하는 경우 건설업에 등록된 자가 직접 설치하거나, 부득이한 경우 하도급을 주는 방법으로 계약을 이행하라는 답변, ③“물품구매제조”로 입찰공고가 된 경우 “직접생산확인증명서”를 요구할 수 있는데 이로 인해 전문건설업을 함께 요구하기는 곤란하면 공동분담방식의 공동수급을 통해 면허보완 입찰공고를 하라는 회신이므로 EEE부의 주장을 뒷받침하는 근거로는 부족해 보인다.

조사과정에서 계약상대자인 “□□□□”은 해당 계약이 “물품”으로 공고가 되었지만 실제 과업은 “설치공사”였기에 전문공사업자인 제조업체 (주)◇◇◇◇에게 설치를 의뢰할 수 밖에 없었다고 진술하였고, 하도급업체인 “(주)◇◇◇◇”는 미스트 설치를 직접 설치하기 위해 금년도 전문공사업면허를 취득하였고, “기계설비공사업” 보유하고 있으므로 ☆☆마사 미스트 선풍기도 직접 설치할 수 있다고 진술하였다.

「건설기본산업법」은 건설공사의 도급 등에 필요한 사항을 정함으로써 건설공사의 적정한 시공과 건설산업의 건전한 발전을 도모하기 위해 제정된 법이며, 건설업 등록 없이 건설공사를 행한 자에게는 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있다. 따라서 발주자가 사업내용을 자의적으로 해석하여 “공사”여부를 판단하지 말고 해당 법을 준수하여 법에

7) 경미한 건설공사(건설산업기본법 시행령 제8조) : 전문공사를 시공하는 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사예정금액이 1천5백만원미만인 건설공사

명시된 건설공사에 해당되는 사업은 전문공사업면허를 소지한자가 도급받을 수 있도록 해야 하는 것이다.

3) 공공계약 질서 훼손

EEE부는 혹서기 전 신속한 설치에 도움이 될 수 있겠다는 판단으로 낙찰자 통보 전 연락이 온 업체, DDD부 담당자와 현장 소개 및 사업 방향에 대해 설명하였을 뿐, 해당 업체가 계약상대자와 별개의 회사라고 인식하지 못하였고 다른 업체가 사업을 수행하는 것을 방치하려는 의도는 없었다는 의견을 제시하였다.

4) 감독·검수 업무 이행 미흡

EEE부는 납품 과정을 수시로 확인하였고, 검수 과정에서도 시방서 내용과 물품규격을 동등 또는 그 이상 충족하고 기대한 성능을 구현했는지 여부를 중심으로 점검 및 확인하였으나, 세부내역서와 차이가 나는 항목에 대해서는 시정될 수 있도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

5) 해당사업에 전문인력이 없는 EEE부에서 진행하게 된 사유

EEE부는 회사의 핵심자산인 보유말의 철저한 관리를 통한 원활한 사업추진 지원업무를 수행하고 있는 바, 전반적으로 고령화된 말들의 건강관리가 요구되는 상황에서 금년도 폭염 전 신속한 조치가 요구되어 해당 사업을 추진하였고, 적기에 설치를 하고자 시설처에 사업을 의뢰하는 대신 자체적으로 추진하면서 전문부서 직원들에게 조언을 구해가며 규정과 절차를 준수하면서 신속하게 추진하고자 했던 사업이었고, 이로 인해 하반기 폐사하는 말이 발생하지 않았다는 성과에 대한 의견을 제시하였다.

나. 적극행정 면책 신청

EEE부에서는 “☆☆마사 미스트선풍기 설치사업”의 필요성, 시급성을 강조하면서 「감사규정」 제31조 및 「적극행정면책 운영지침」에 따라 2024. 11. 10. 적극행정 면책을 신청하였다.

감사실은 면책 신청 내용을 종합적으로 검토하고 감사처분심의위원회에서 심의·의결한 결과, 면책의 요건 세 가지 중 승마사업의 핵심자산인 마필들의 건강관리를 위해 추진한 사업이었고(공익성), 폭염 전 해당 시설의 적기 설치로 마필들을 보호하고자 했던 점은 인정되나(업무를 적극적으로 처리한 결과), 해당 사업을 진행하면서 「국가계약법」, 「건설산업기본법」을 준수하지 않았으며, 감독, 검사, 대가의 지급 절차를 누락하여 본회 재정손실을 초래하였으므로, 「적극행정면책 운영지침」 제4조의 면책 요건(고의 또는 중대한 과실⁸⁾이 없을 것)을 충족하지 못하는 것으로 보아 면책을 인정하지 않는 것으로 결정하였다.

2. AAA부의 경우

최초 예정가격 기초금액을 산정 시 전문설계 또는 다수 대상으로 견적 비교하는 절차를 통해 사업예산을 낮추기 위한 노력은 수요부서에서 우선적으로 이행하는 것이고, 회사 예산 절감을 위한 AAA부의 예정가격 기초금액 적정성 검증의 필요성에 대해서는 공감하지만 AAA부에서 수행하기에는 많은 인력이 충원되어야 하고, 이 과정으로 입찰 소요 기간이 길어지게 되는 현실적인 어려움이 있다는 의견을 제시하였다.

징계요구 양정

8) ‘고의 또는 중대한 과실이 없을 것’을 추정하는 요건은 「감사원 감사사무 처리규칙」 제36조에 의거 ①감사를 받는 자와 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없고 ②대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 하자가 없는 경우로 규정하고 있고, 여기서 ‘중대한 절차상의 하자’는 업무처리에 있어 관련 법령상 중대한 절차를 누락하거나 결재권자의 결정에 영향을 미치는 중요 사항에 대한 보고를 누락하는 경우를 말함

1. 징계 양정 고려 사항

EEE부는 ①부서 특성 상 “공사”관련 업무를 수행해 본 경험이 적었던 점, 동 사업은 전년도 사업예산 사업이 아닌 연중 “예산 재분배 제도 운영 계획”에 따라 추가 배정받은 사업으로 DDD부는 이미 많은 사업들을 진행하고 있는 상황에서 ②동 사업을 추가적으로 의뢰할 경우 폭염 전 적기에 설치가 어렵다고 판단해서 자체적으로 사업을 진행하다 발생한 과실인 점, ③사업기간이 30일밖에 안되는 촉박한 일정 탓에 공정관리에 좀 더 치중하여 계약관리 부분의 절차를 누락하게 된 점, ④재산상 손실이 확정되지 않아 회수의 가능성이 존재하는 점 등 전반적인 여건에 대해 감안할 필요가 있다.

2. 징계 양정 판단

EEE부 RB사원은 “☆☆마사 미스트 선풍기 설치”사업을 추진하면서 설계도면을 작성하지 않은 채 과도한 예정가격 조사금액 산정하였고, AAA부에서 해당 사업의 공사 발주에 대한 의견에도 관련법 준수를 위해 다른 노력이나 검토 등을 하지 않고 단순 문구 수정을 통해 입찰공고 의뢰를 하였다. 또한 DDD부 전기담당자가 9,950천 원의 예산으로 별도 전기공사를 시행하면서 ☆☆마사 미스트선풍기 내역 중 전기공사 부분에 대해 감액 의견을 주었음에도 변경계약 등 감독 업무를 소홀히 하여 본회에 재정손실 위험을 초래하였다. 이는 「취업규칙」 제3조를 위반, 「인사규정」 제42조1항 제1,4,6호의 비위정도는 경하지만 과실은 경하다고 보기는 어려운 징계사유에 해당된다.

RA팀장은 실무를 담당하는 RB사원의 직상급자인 팀장으로서 계획수립부터 전반적인 업무를 보고받고, 함께 사업을 수행하였으나 관리·감독 업무를

소홀히 하여 중간관리자로서 회사에 재정적인 손실이 발생할 위험을 바로 잡지 아니하였고 이는 「인사규정」 제42조1항 제1,4,6호의 징계사유에 해당된다.

위의 여러 양정 고려 사항을 감안하고, 비위의 정도와 과실의 정도를 종합적으로 검토하였을 때 RB사원과 RA팀장에게 징계(경징계) 처분이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

- ① GGG부는 “☆☆마사 미스트 선풍기 설치” 사업을 추진함에 있어 계약, 공사관련 법을 준수하지 않고 감독업무를 소홀히 하여 본회에 재정손실을 초래한 관련자에게 「취업규칙」 제3조를 위반한 책임을 물어 「인사규정」 제42조, 「감사규정」 제35조에 따라 “징계(경징계 이상)”처분하시기 바랍니다.(징계(경징계 이상))
- ② GGG부는 “☆☆마사 미스트 선풍기 설치” 사업을 관리함에 있어 담당자 및 팀장이 법과 규정을 준수하여 우리회의 재정 손실을 초래하지 않도록 부서책임자로서 사전에 인지하고 바로잡지 아니한 관련자에게 「취업규칙」 제3조를 위반한 책임을 물어 「인사규정」 제42조, 「인사규정 시행세칙」 제63조의2 관련 “연대책임 문책기준” 및 「감사규정」 제35조에 따라 “경고” 처분하시기 바랍니다.(경고)
- ③ EEE부는 계약 내역 중 [표 9] 미설치 부분(추정 금액 9,641,750원(부가세 포함))의 회수 등을 포함한 후속조치 방안을 마련한 후 “시정조치”하시기 바랍니다.(시정)
- ④ EEE부는 향후 유사한 사업에 대하여 발주 시 관련 법령, 유사 사례 등을

면밀히 검토 후 적법한 절차에 따라 추진하시기 바랍니다.(통보)

⑤ AAA부, HHH부, JJJ부는 입찰 건의 사업을 수요부서에서 의뢰할 시 불필요한 예산이 낭비되지 않도록 예정가격 조사가격이 「국가계약법 예정가격의 결정기준」에 따라 검토가 되었는지 여부를 확인하시기 바랍니다.(통보)

[별표1]

나라장터 입찰공고 물품(미스트,쿨링포그)계약 현황('23. 10. ~'24. 6.)

공 고 명	수요기관	계약방식	계약사
○○공원 테마경관 조성사업- <u>미스트</u> 바 외 2종 구입	○○군 (2024. 6.)	수의(총액) 과업내용에 따름	***** (주) 178,800천 원
○○호 쿨링포그 시스템(<u>미스트</u> 바)구입	○○시 (2024. 6.)	수의(총액) 현장설치도	***** (주) 185,500천 원
○○공원 맨발 황톳길 조성사업 공사 관급자재(<u>미스트</u> 바)구입	○○시 (2024. 4.)	수의(총액) 현장설치도	***** (주) 74,200천 원
2023년 기후친화형 폭염쉼터 조성사업(<u>미스트</u> 바, <u>미스트</u> 폴)구입	○○ ○○ (2023. 10.)	수의(총액) 현장설치도	***** (주) 115,300천 원
○○시장 쿨링포그 제작설치	○○ ○○시 (2024. 6.)	수의(총액) 현장설치도	***** (주) 178,300천 원
○○시장 쿨링포그 설치사업	○○ ○○시 (2024. 6.)	수의(총액) 현장설치도	***** (주) 369,000천 원
○○시장 쿨링포그 설치사업	○○ ○○시 (2024. 6.)	수의(총액) 현장설치도	***** (주) 236,000천 원
○○공원 조성공사 <u>쿨링포그</u> 구입	○○ ○○시 (2024. 6.)	일반(입찰) 현장설치도 기계설비공사업 제한	(주)***** 320,507천 원
○○공원 맨발 황톳길 <u>쿨링포그</u> 시스템 제작설치	○○시 (2024. 6.)	수의(총액) 현장설치도	***** (주) 60,950천 원
○○광장 조성사업 <u>쿨링포그</u> 시스템 구매설치	○○ ○○군 (2024. 5.)	수의(총액) 현장설치도	***** (주) 169,600천 원
○○로 광장 <u>쿨링포그</u> 관급자재 구입	○○구 (2024. 5.)	수의(총액) 현장설치도	***** (주) 67,000천 원
2024년 ○○휴양림 황톳길 조성사업 관급자재(<u>쿨링포그</u>)	○○시 (2024. 5.)	수의(총액) 현장설치도	***** (주) 68,500천 원
폭염대응 <u>쿨링포그</u> 시스템 설치(2차)	○○ ○○구 (2024. 4.)	수의(총액) 현장설치도	***** (주) 21,200천 원
○○동 바닥분수 정비사업- <u>쿨링포그</u>	○○ ○○시 (2024. 4.)	수의(총액) 현장설치도	***** (주) 86,350천 원
○○시장 증발냉방장치(<u>쿨링포그</u>) 제작설치	○○ ○○ (2024. 4.)	수의(총액) 과업내용에 따름	***** (주) 939,107천 원
○○시장 증발냉방장치(<u>쿨링포그</u>)제작설치	○○ ○○ (2024. 4.)	수의(총액) 과업내용에 따름	***** (주) 197,479천 원
폭염 대비 ○○공원 <u>쿨링포그</u> 설치	○○ ○○시 (2024. 3.)	수의(총액) 과업내용에 따름	***** (주) 86,350천 원

자료: 조달청 나라장터

[별 표2]

계약사 전문공사사업면허 보유 현황(국토교통부 KISCON)

(삭 제)

자료: 국토교통부 KISCON

미스트 수의계약 물품 예시

(삭 제)	(삭 제)
조달청 나라장터 종합쇼핑몰	조달청 혁신장터

자료: 조달청

[별 표3]

시방서 요청사양 대비 납품자재 적합여부 검토자료

(삭 제)

자료: EEE부

한 국 마 사 회 감 사 실

(개선·권고·통보)

일련번호 2024-종합-02
분 야 계약
제 목 온라인 경마방송 전송망 구축 관련 업무처리 부적정
소관본부 BBB본부, AAA본부
소관부서 ■■부, AAA부
내 용

1. 업무 개요

○○부⁹⁾는 전자마권 발매 사업의 안정적 도입을 지원하기 위해 2023. 7. “온라인 경마방송 시스템 구축 계획”(이하 “기본계획”라고 한다)을 수립하고 경쟁입찰 절차를 거쳐 2023. 10. 기간통신사업자¹⁰⁾인 ★★(이하 “계약상대방”이라고 한다)와 콘텐츠 전송 네트워크¹¹⁾(이하 “CDN”이라고 한다) 임차 용역계약을 체결하였으며, 이를 통해 2023. 12.부터 2024. 11. 현재까지 아래 [그림]과 같은 방식으로 고객들을 대상으로 온라인 경마방송을 송출하고 있다.

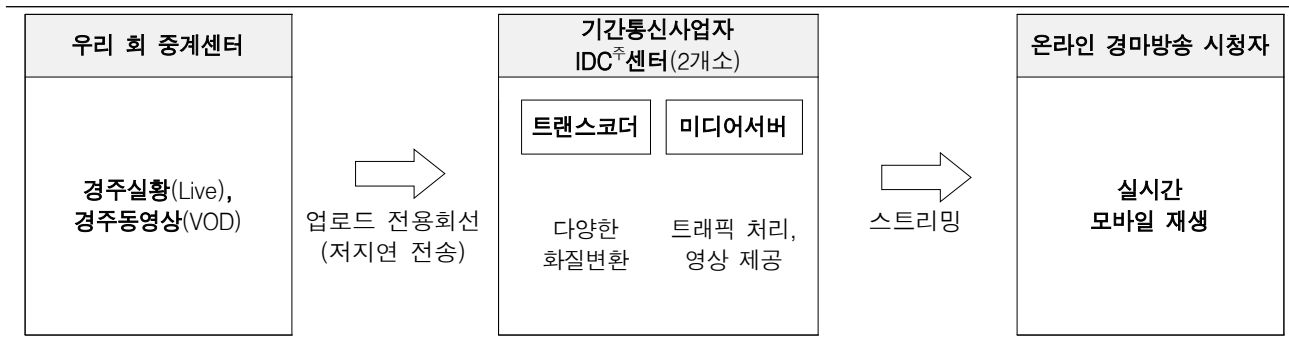
(표 삽입을 위한 여백)

9) 「직제규정시행세칙」이 개정됨에 따라 2024. 7. 14.부로 ○○부에서 ■■부로 해당 업무가 이관된 상태임

10) 「전기통신사업법」에 따른 기간통신사업을 경영하는 자로서 전화·인터넷접속 등과 같이 음성·데이터·영상 등을 그 내용이나 형태의 변경 없이 송신 또는 수신하게 하는 전기통신역무와 음성·데이터·영상 등의 송신 또는 수신 이 가능하도록 전기통신회선설비를 임대하는 전기통신역무를 제공함

11) 지리적 제약 없이 전 세계 사용자에게 빠르게 콘텐츠를 전송하는 기술로서 서버와 사용자 사이의 물리적인 거리를 줄여 콘텐츠 로딩에 소요되는 시간을 최소화 함

[그림] 전송망 기본 개념도



주: 인터넷 서버 컴퓨터와 네트워크 회선 등을 제공하는 시설로서 온라인 경마방송의 경우 장애 발생에 대비하여 물리적 이원화를 위해 메인 IDC센터 및 예비 IDC센터 2개소를 운영함

자료: ○○부 자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

「계약규정」 제3조의2 제1항에 따른 때 수요부서와 계약담당부서는 계약사무를 공정·투명하게 집행하여야 하고, 동 규정 제7조 제2항에 따르면 2단계 경쟁입찰(규격(기술)·가격 분리 동시 입찰 등)의 경우 기술(규격) 평가 기준표 및 평가 결과서 작성 등의 업무는 수요부서장이 처리하여야 하며, 「기술(제안서) 평가업무 처리기준」(이하 “기준”이라고 한다)에 따르면 2단계 경쟁입찰에 있어 규격 또는 기술을 심사를 할 경우 특별한 사유가 없는 한 평가위원회는 적어도 5인 이상의 위원으로 구성하되 발주부서 직원을 제외한 내부직원 및 일정 자격을 보유한 외부위원으로 구성하여야 한다. 또한 「취업규칙」 제3조에 따르면 우리 회 직원은 법령·정관 및 제규정 등을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 하여야 한다. 따라서 수요부서가 2단계 경쟁입찰에 따라 규격 또는 기술을 심사할 때에는 수요부서의 직원을 제외한 5인 이상의 내·외부위원으로 평가위원회를 구

성하여 계약사무를 공정·투명하게 집행함으로써 관련 제규정 등을 준수하여야 한다.

「제규정관리규정」 제29조에 따르면 운용부서는 제규정의 제정·개정 및 폐지 사유가 발생하거나 경영 개선사항을 제도화할 필요가 있는 경우 지체 없이 제정·개정 및 폐지 조치하여 실효성 있는 제규정을 유지하여야 하며, 이러한 점에 비추어 볼 때 각종 기준·매뉴얼 등과 같이 사실상 제규정에 준하는 업무처리준거 등의 경우에도 변경 사유가 발생하거나 경영 개선사항을 반영할 필요가 있을 때에는 지체 없이 제정·개정 및 폐지 조치할 수 있도록 노력하여야 한다.

아울러 「사업 및 예산관리 지침」에 따를 때 계약 등 미래 채무가 발생하는 행위 등의 경우 철저한 사업 타당성 분석 및 법적 검토 후 추진토록 되어 있는 점을 감안할 때, 사업부서는 사업추진 과정에서 예기치 못한 손해가 발생할 때에 대비하여 사업 계획 수립 시 적절한 손해담보장치를 마련할 수 있도록 사전에 충분한 검토를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 입찰 과정에서 기술평가 관련 위원 구성 부적정

○○부는 기본계획을 수립하면서 기존 경주동영상(이하 “VOD”라고 한다) 서비스용 전송망의 규모로는 온라인 경마방송 송출이 어려운 점을 감안하여 해당 방송의 최적화를 위해 [표 2]와 같은 방식에 따라 CDN 임차 용역을 추진기로 결정하였으며, 특히 낙찰자 선정방식과 관련하여서는 입찰참가자들의 기술력 사

전 검증 등을 위해 기술평가와 가격평가를 동시에 진행하는 2단계 경쟁 방식을 적용하였다.

[표 2] 온라인 경마방송 CDN 임차 용역 개요

구분	내용
사업범위	▪ 온라인 경마방송 전송망 구축 및 운영, VOD 서비스용 전송망 구축 및 운영, 경마방송 시청용 플레이어 개발, 영상 도용 방지 기술 적용 등
사업방식	▪ 임차 (송출에 필요한 시스템 일체)
계약방법	▪ 경쟁입찰 (제한경쟁, 2단계 경쟁(기술·가격 동시 평가))
계약기간	▪ 2023. 12. 1. ~ 2025. 11. 30. (2년)
예정가격	▪ 1,128,701,200 원 (부가세 포함)

자료: ○○부 자료 재구성

이후 기본계획에 따라 2023. 7. AAA부에 “온라인 경마방송 CDN 임차 용역 계약”(이하 “임차계약”이라고 한다)을 의뢰한 뒤 2023. 8. [표 3]과 같은 방법으로 기술평가를 실시하여 그 결과를 AAA부에 통보하였으며, 이에 따라 AAA부는 2023. 10. ★★를 낙찰자로 선정하고 임차계약을 체결하였다.

[표 3] “온라인 경마방송 CDN 임차 용역 계약” 의뢰 당시 기술평가 방법 개요

구분	내용
일자 및 장소	▪ 2024. 8. 17. 럭키빌 6층 중계센터
평가대상	▪ ☆☆, ○○, ●●, ★★
참가인원	▪ 확인 및 평가인원 : A(확인자), B(평가자) ▪ 업체참가자 : 업체별 최대 3인 이내(C, D 및 E)
평가항목	▪ 스트리밍, 기능 구현, 장애 처리, 관리자 제어
평가방법	▪ 참가인원 입회 하 시연테스트를 통해 사전 공지한 평가항목의 적합기준에 따라 통과 여부 판단 ▪ 모든 평가항목의 적합기준 통과자에 한해 합격 처리(1개 항목이라도 미충족 시 불합격 처리)
평가결과	▪ 합격 : 3개 업체(○○, ●●, ★★) ▪ 불합격 : 1개 업체(☆☆)

자료: ○○부 자료 재구성

그런데 이번 감사를 통해 해당 입찰과정을 점검한 결과 임차계약은 기술과 가격을 동시에 평가하는 2단계 경쟁입찰에 해당하므로 기술평가를 실시할 경우 기준에 따라 발주부서의 직원을 제외한 5인 이상의 내·외부인원들을 평가위원으로 구성하여야 하나, A와 B는 발주부서의 직원임에도 불구하고 다른 내·외부인원들은 선정하지 않은 채 본인들만으로 평가단을 구성하여 입찰참가자들에 대해 직접 기술평가를 실시함으로써 기준에 부합하지 않게 평가업무를 처리하여 「취업규칙」 제3조에 따른 법령 등 준수 의무 및 직무성실 의무를 위반한 사실이 확인되었다.

[사진] 온라인 경매방송 CDN 임차 용역계약 기술평가 결과 통보문서

(사진 생략)

자료: ○○부

나. 「기술(제안서) 평가업무 처리기준」 관리 소홀

위 사안이 발생한 근본적인 원인을 진단하고 효과적인 개선책을 제시함으로써 동일하거나 유사한 사례가 재발될 위험을 방지하는 한편, 우리 회의 입찰절차와 관련된 내부통제를 강화하기 위해 해당 기준의 관리 실태를 점검하였으며 그에 따라 아래와 같은 문제점을 확인하였다.

감사실은 2016. 7. 29. 규격(기술)과 가격을 동시·분리하는 경쟁입찰의 경우 협상에 의한 계약과 달리 별도로 운영되는 평가 기준이 없어 심사 시 발주부서의 재량이 과도한 점을 감안하여 관련 제도를 합리적으로 개선하여 입찰의 공정성을 제고할 수 있는 방안을 검토할 것을 권고¹²⁾하였으며, 이에 따라 ◇◇부(현재 직제 기준 “AAA부”)는 2016. 11. 3. 당시의 「협상에 의한 계약체결 세부기준」¹³⁾을 준용하여 「기술(제안서) 평가업무 처리기준」을 제정하였다.

그런데 2016. 11. 이후 현실에 맞게 수차례 개정된 「협상에 의한 계약체결 세부기준」과 달리 해당 기준은 2024. 11. 현재까지 한차례의 개정도 이루어지지 않고 있으며, 제정 당시 「협상에 의한 계약체결 세부기준」을 준용하면서도 참관인 제도에 관한 내용은 준용 범위에서 제외함으로써 협상에 의한 계약 절차와 비교할 때 공정하고 투명한 평가가 이루어지지 못할 가능성도 큰 실정이다.

(표 삽입을 위한 여백)

12) 감사부-1591(2016. 7. 29. : 규격가격동시(분리)입찰 평가 관련 경영개선권고 시행)

13) 당시 기준명은 「협상에 의한 계약체결 기준」이었으나, 2017. 3. 21. 기준명이 개정됨에 따라 현행 기준명으로 표기함

[표 4] 「기술(제안서) 평가업무 처리기준」 및 「협상에 의한 계약체결 세부기준」 간 비교

구분	「기술(제안서) 평가업무 처리기준」	「협상에 의한 계약체결 세부기준」
내부위원 선정	지정	추첨
내부위원 자격	발주부서 직원은 제외	발주부서 직원(발주부서장 포함)은 제외
평가위원회 개최 정족수	없음	있음
평가위원회 제척·기피·회피	없음	있음
평가위원 명단 공개	없음	있음
참관인 제도	없음	있음

한편 ◇◇부는 기준 제정 검토 당시 [표 5]의 “계획안”과 같이 단순 규격심사로서 평가위원회를 개최하지 않는 입찰 건에 대해서는 해당 기준을 적용하지 않을 계획이었으나, 실제 제정·시행된 해당 기준의 관련 조항 내용에 따르면 단순 규격심사의 경우 기준 적용이 제외되는지 여부가 문언 해석 상 불분명한 문제점도 존재하였다.

[표 5] 「기술(제안서) 평가업무 처리기준」 제정 계획안 및 실제 기준 간 비교

계획안(일부 발췌)	실제 조항
3. 기술제안서 평가기준 제정 나. 주요내용 ☐ 적용범위 ☐ 시행령 제18조에 따른 규격 또는 기술입찰서 심사를 위하여 평가위원회를 개최하는 경우에 적용 ☐ 단순 규격심사로서 평가위원회를 개최하지 않는 건은 제외	제1조(목적) 이 기준은 한국마사회 물품·용역계약의 기술성 평가를 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. 제2조(적용범위) 이 기준은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(이하 ‘시행령’이라 한다)」 제18조에 따른 규격 또는 기술입찰서 심사를 위하여 평가위원회를 개최하는 경우에 적용한다.

또한 온라인 경매방송 CDN 임차 용역계약 기술평가와 같이 사실상 평가자의 재량이 개입될 여지없이 적부 판정이 주를 이루는 기술평가에 대해서는 단순 규격심사와 마찬가지로 해당 기준의 적용을 제외토록 하더라도 입찰의 공정성을

해칠 염려가 거의 없음에도 불구하고, 현재는 해당 기준을 예외 없이 적용하여야 하는 등 지나친 규제로 인해 불필요한 행정력이 낭비될 여지 역시 있는 것으로 보인다.

따라서 현재 기준을 관리하는 하부조직인 AAA부는 현행 「협상에 의한 계약체결 세부기준」을 참고하여 현실에 맞게 기준을 개정함으로써 실효성을 확보하는 한편, 참관인 제도를 신설하고 기준 적용의 예외사유에 해당하는 단순 규격심사의 구체적인 정의나 그 범위를 정하여 AAA부서나 발주부서의 재량권 남용 위험을 방지함으로써 평가절차의 공정성과 투명성을 제고하되, 사실상 적부판정이 주를 이루는 기술평가에 한해서는 단순 규격심사와 같이 기준 적용의 예외사유로 인정하여 규제를 다소 완화하는 등의 방안을 마련하는 것에 대해 검토해 볼 필요가 있는 것으로 판단된다.

다. 온라인 경매방송 CDN 임차 용역계약의 장애 시간 별 보상기준 설정 부적정

2024. 7. 20. 온라인 경매방송이 송출되는 과정에서 14:20경부터 16:20경까지 2차례에 걸쳐 트랜스코더¹⁴⁾ 장비 과부하로 인해 전송망에 장애가 일어남으로써 방송 송출이 중단되어 고객의 서비스 이용에 불편을 초래¹⁵⁾한 사고가 발생함에 따라 이번 감사를 통해 사고 발생 배경 및 ■■부의 후속조치 적정성도 함께 점검하였다.

(표 삽입을 위한 여백)

14) 다양한 포맷으로 들어오는 영상을 변환하는 소프트웨어 또는 하드웨어

15) 관련 사고에 따른 고객 불편민원(VOC) 주요 접수내용

[표 6] 온라인 경마방송 전송망 장애 발생 개요

구분		내용
제주 4경주 (14:40)	14:18	트랜스코더 장비 과부하로 인해 온라인 경마방송(경주실황) 송출 장애 발생
	14:20	■□부, 해당 장애 발생 인지 - 내부 시스템 및 임차 장비 간 연결 상태 정상 확인 - 내부 시스템 출력 및 임차 장비 입력 소스 정상 확인
	14:25	- 계약상대방 및 관련 업체와 장애 공유, 확인 요청 - 계약상대방, 인터넷 데이터 센터(IDC)에서 점검 실시
	14:40	전송 장비 장애로 원격 접속 불가, 현장 대응 인력 요청
서울 6경주 (15:10)	15:10	- 온라인사업부, 방송 송출 장애 대고객 공지 - 전송 장비 서비스용 포트 장애 복구를 위하여 서비스 재시작
제주 5경주 (15:35)	15:16	■□부, 온라인 송출 1차 복구, 정상 송출 확인
	15:20	- 온라인 송출 장애 2차 발생, 동일 장애로 확인 2차 장애 발생 관련 업체 공유 및 재확인 요청
서울 7경주 (16:05)	15:40	계약상대방 및 방송센터 전송장비 시스템 재부팅 실시
제주6경주 (16:30)	16:18	온라인 송출 2차 복구, 정상 송출
	16:20	■□부, 2차 복구·정상 송출 확인
서울 8경주 (17:00)	16:40	계약상대방, 현장 대응 인력 도착 및 점검

자료: ■□부 자료 재구성

해당 사고는 메인 IDC 센터의 트랜스코더 관련 일시적인 응답지연이 발생한 뒤 바로 처리되지 않고 응답이 완료될 때까지 동일한 요청이 반복적으로 계속 누적되어 급격히 늘어난 요청량으로 인해 부하가 발생함으로써 방송 송출이 중단되었으며, 예비 IDC 센터의 트랜스코더로 전환된 이후에도 동일하게 요청량

(표 삭제)

이 급격히 누적되어 똑같은 장애가 일어나면서 발생¹⁶⁾한 것으로 확인된다.

한편, ■■부는 사고 발생 시점으로부터 2분 이내 해당 사실을 인지하고 즉시 방송센터 내부 시스템의 정상 여부를 확인한 뒤 계약상대방 및 협력업체에 조치를 요청하고 다음 경주 시간에 맞춰 미리 대고객 공지를 시행하는 등 「경매 개최운영부서 운영원 직무카드」에 따른 업무 처리절차¹⁷⁾를 준수함으로써 사고 현장에서의 대처는 적절했던 것으로 판단된다.

또한 일시적인 응답 지연 시 동일한 사항에 대해 1회만 반복 요청되도록 시스템을 수정하고 매 경마일 간 메인과 예비 IDC 센터 간 전환 테스트 및 월 1회 재부팅 실시, 비상 연락망 재점검, 대고객 공지 프로세스 체계화 등 서비스 관리 체계를 고도화하였으며 임차계약에 근거하여 계약상대방에 대해 별점 5점을 부과¹⁸⁾하는 등 후속조치 역시 적합하게 이루어진 것으로 인정된다.

다만, 해당 사고의 경우 발생 원인이 IDC 센터 내 트랜스코더 장비의 장애에 따른 것으로써 계약상대방의 사업영역에서 발생한 사고임을 감안 할 때 계약상대방이 우리 회의 경매사업에 불편을 초래한 만큼 적절한 금전적 손해배상도 함께 이루어지는 것이 바람직함에도 불구하고, 임차계약 체결 당시 장애 시간별 보상 기준을 계약상대방의 IDC 약관에 따르도록 함으로써 계약상대방으로부터 청구할 수 있는 손해배상액은 230천 원 수준에 불과한 점은 향후 개선이 필요할 것으로 보인다.

16) ★★ ○○(2024. 7. 27. : 한국마사회 온라인발매망 장애 보고서 (2차))

17) 310p.~ 319p.

18) 1년 이내 별점 30점 초과 시 임차계약 일방해지 가능

실제로 과거 우리 회의 CDN 임차 사례들을 살펴 본 결과 2020. 6. 다른 기간통신사업자와 체결했던 “경주영상 다시보기(VOD) 서비스용 CDN회선 임차 용역계약(이하 “과거 계약사례”라고 한다)”과 비교할 때 해당 임차계약의 경우 장애 시간별 보상 기준이 우리 회에 다소 불리하게 적용되고 있었으며, 과거 계약사례의 보상 기준을 적용한 손해배상액인 2,700천 원(추정)¹⁹⁾ 대비 약 2,470천 원 정도를 적게 보상받는 결과를 초래한 것으로 확인된다.

[표 7] CDN 임차계약 간 장애 시간별 보상 기준 비교

경주영상 다시보기(VOD) 서비스용 CDN회선 임차 용역계약 (2020. 6.)	온라인 경마방송 CDN 임차 용역계약 (2023. 10.)
(삭 제)	(삭 제)

따라서 ■■부는 해당 임차계약 종료 및 차기 임차계약 체결 시점 도래 시 과거 계약사례를 참고하여 장애 시간별 보상 기준을 재검토하는 등의 노력을 기울일 필요가 있다.

19) 333,063,940 원(1년 계약금액) / 12개월 X 10%(장애시간 1시간 이상 ~ 3시간 미만 시 보상 기준율) = 2,700,000원
(이해를 돕기 위해 십만 단위 미만 버림을 기준으로 표기함)

4. 적극행정면책 검토 결과

과거 처분요구 사례의 양정 기준²⁰⁾만을 고려한다면 A와 B(이하 “관련자들”라고 한다)가 임차계약 입찰과정에서 기준에 맞지 않게 발주부서의 직원으로서 직접 기술평가를 실시한 부분은 앞으로 그런 일이 다시 발생되지 않도록 주의를 환기시킬 필요가 있는 행위에 해당한다.

그러나 감사실은 직원들이 소신껏 업무를 수행할 수 있도록 비리가 없는 한 실패에 대한 책임을 문제 삼지 않고 공익에 도움이 된다면 업무처리 과정의 실수는 용인하는 감사를 수행하기 위한 일환으로 이 사안과 관련하여 적극행정면책 검토의 필요성²¹⁾이 있다고 판단하였으며, 그에 따라 「적극행정면책 운영지침」 제4조에 따른 면책요건에 해당하는지 여부를 직권으로 검토하였다.

우선 온라인 경매방송 CDN 임차 용역계약의 경우 전자마권 발매 도입의 안정적 지원을 통해 건전한 레저문화의 확산에 기여하기 위한 목적으로 추진된 점을 감안할 때 공공의 이익을 위한 사업에 해당하는 것으로 판단된다.

또한 과거 CDN 임차계약들이 관행적으로 적격심사 방식을 적용하여 계약 상대방을 선정한 것과 달리, 관련자들의 경우 해당 임차계약 추진 당시 낙찰 하한율의 적용 없이 최저가 입찰자를 낙찰자로 결정할 수 있는 2단계 경쟁입찰(기

20) 입찰과정에서의 평가업무 부적정 및 계약예규 위반 관련 처분요구 주요 사례

(표 삭제)

21) 「적극행정면책 운영지침」 제10조(직권면책 검토) 감사인이 감사 지적사항에 대하여 적극행정면책 검토의 필요성이 있다고 인정할 경우에는 직권으로 면책여부를 검토할 수 있음

술·가격 동시 평가)을 새롭게 도입함으로써 적극적으로 업무를 처리한 결과에 따른 것으로 실제 [표 8]과 같이 236,776,644 원 상당의 예산 절감 효과를 창출한 사실도 인정된다.

[표 8] 관련자들의 적극행정에 따른 예산 절감 효과

(단위: 원(부가세 포함))

구분	적격심사 방식 적용 시(A)	기술·가격 동시평가 적용 결과(B)	예산 절감액(추정) (A-B)
금액	902,904,524 (1,128,701,200(추정가격) X 79.99%(낙찰 하한율))	666,127,880 (실제 낙찰율 : 58.95%)	236,776,644

한편, 관련자들의 경우 대상 업무와의 사이에 사적인 이해관계가 없고 관련자들의 평가행위의 경우 사실상 재량이 개입될 여지없이 적부 판정이 주를 이루는 기술평가²²⁾로 입찰의 공정성을 해칠 염려가 거의 없어 평가위원 선정에 있어 기준을 다소 위반하였다고 하더라도 이를 중대한 절차상의 하자로 볼 수 없으므로 「적극행정면책 운영지침」 제4조 제2항에 따라 관련자들에게 고의 또는 중과실이 없는 것으로 추정된다. 뿐만 아니라 “나항” 「기술(제안서) 평가업무 처리기준」 관리 소홀 부분에서 지적한 바와 같이 문언 해석 상 기준 적용의 예외 사유

22) 아래 평가항목 및 적합기준에 따라 적부만 판정

구분	평가항목	적합기준
스트리밍	• 안정적 스트리밍 서비스 제공	• 기준 시간 10분, 무중단, 무사고 스트리밍 송출
	• 지연 시간 측정	• 지연 시간 15초 이내
기능 구현	• 실황 채널 변경 기능	• 기능 구현 여부 확인
	• 오디오 버전 변경 기능	• 기능 구현 여부 확인
	• 화질 변경 기능	• 기능 구현 여부 확인
	• 타임머신 기능 (30분 이내)	• 기능 구현 여부 확인
장애 처리	• 메인 신호 장애 발생 시 예비 입력 신호 전환	• 실시간 장애 감지, 절체 구현, 10초 이내 화면 자동 복구
관리자 제어	• 트랜스코더 화질 설정	• 수동 화질 설정 변경 (bps, 해상도)
	• 플레이어 설정 변경	• 플레이어 초기 화질 설정 변경
	• 워터마크 표출 제어	• 표출위치 랜덤 이동, 표출ON/OFF 자동 반영, 처리지연 70초 이내

와 관련된 정의 및 범위 자체가 불분명한 점이나 지난 8년간 단 한차례의 개정도 이루어지지 않았던 점 등을 감안할 때 관련자들이 미처 해당 기준을 준수하지 못했다고 하더라도 이를 주의의무에 현저히 위반된 행위로는 볼 수 없으므로 관련자들의 경우 고의와 중과실 모두 없는 것으로 판단된다.

위의 사정들을 종합적으로 감안한 결과 감사실에서는 이 사안이 발주부서 직원들이 직접 기술평가를 실시함으로써 계약 관련 제규정 등을 위반하는 결과를 초래하였으나, 「적극행정면책 운영지침」 제4조 각 호의 면책요건에 해당한다고 인정하여 관련자들에 대해서는 ‘불문’으로 하고, 관련 부서들에 대해 제도적인 개선 조치를 하도록 처분 요구하기로 하였다.

조치할 사항

- ① **■■부**는 향후 2단계 경쟁입찰 추진 시 「기술(제안서) 평가업무 처리기준」에 위배되는 일이 없도록 업무를 철저히 하여 주시기 바랍니다.(통보)
- ② **AAA부**는 현행 「협상에 의한 계약체결 세부기준」을 참고하여 현실에 맞게 「기술(제안서) 평가업무 처리기준」을 개정하시기 바랍니다.(개선)
- ③ **■■부**는 향후 “온라인 경매방송 CDN 임차 용역계약” 추진 시 과거 계약사례들을 참고하여 기간통신사업자의 장애 시간별 보상 기준을 재검토하시기 바랍니다.(권고)

붙임 적극행정면책 검토서 1부.

[붙임]

적극행정면책 검토서

감사 대상자1	성명			사번	
	소속	현재		행위 시	
	직급(직위)	현재		행위 시	
감사 대상자2	성명			사번	
	소속	현재		행위 시	
	직급(직위)	현재		행위 시	
감사사항명	온라인 경매방송 전송망 구축 관련 업무처리 부적정				
감사 지적사항	2단계 경쟁입찰(기술·가격 동시평가)에 있어 발주부서 직원들이 직접 기술평가를 실시함으로써 「기술(제안서) 평가업무 처리기준」을 위반함				
면책요건			검토의견		
1. 업무처리가 공공의 이익을 위한 것인지 여부			• 온라인 경매방송 CDN 임차 용역계약의 경우 전자매권 발매 도입의 안정적 지원을 통해 건전한 레저문화 확산에 기여하기 위한 목적으로 추진된 사업이므로 해당 사업은 공공의 이익을 위한 사업에 해당하는 것으로 판단됨		
2. 업무를 적극적으로 처리한 결과인지 여부			• 새로운 사업방식을 발굴하는 등 적극적인 조치로 업무를 처리한 결과로 판단됨 - 과거 관행적으로 적격심사 방식에 따라 계약상대방을 선정하여 왔으나, 감사 대상자들은 우리 회의 예산 절감을 위해 새롭게 2단계 경쟁입찰을 도입함으로써 적극적으로 업무를 처리하는 과정에서 발생한 사안임 - 실제 감사 대상자들의 적극적인 업무 처리에 따라 기존 방식 대비 2.4억원 상당의 예산 절감 효과를 창출하였음		
3. 고의나 중대한 과실 존재 여부			• 감사 대상자들의 경우 대상 업무와의 사이에 사적인 이해관계가 없고, 해당 기술평가의 경우 사실상 재량이 개입될 여지없이 적부 판정이 주를 이루는 기술평가로서 평가위원 선정에 있어 기준을 다소 위반하였다고 하더라도 이를 중대한 절차상의 하자로 볼 수 없음 • 한편, 해당 기준에 대한 문언 해석 상 기준 적용의 예외 사유와 관련된 정의 및 범위 자체가 불분명한 점이나 지난 8년간 단 한차례의 개정도 이루어지지 않았던 점 등을 감안할 때 관련자들이 주의의무를 현저하게 위배하였다고 볼 수 없으므로 고의와 중과실 모두 없는 것으로 판단됨		
총 합 의 건			「적극행정면책 운영지침」 제4조에 따른 면책요건 인정		

2024년 11월 10일

감사반장
감 사 인



한 국 마 사 회 감 사 실

(개선·통보)

일련번호 2024-종합-03
분 야 계약
제 목 비대면 화상상담시스템 사업관리 미흡
소관본부 BBB본부
소관부서 財財부
내 용

1. 업무 개요

財財부는 현장 중심 예방활동의 한계점을 극복하고 이용자가 쉽게 이용할 수 있는 예방상담 채널 다변화를 위해 2021. 10.부터 비대면 상담 플랫폼(이하 ‘財財 시스템’²³⁾)이라 한다.)을 운영하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

기획재정부 계약예규 「용역계약일반조건」 제27조(대가의 지급) 제1항에 따르면 계약상대자는 용역을 완성한 후 제20조에 의한 검사에 합격한 때에는 대가 지급청구서를 제출하는 등 소정의 절차에 따라 대가지급을 청구할 수 있다.

또한 동법 제27조(대가의 지급) 제2항에 따르면 계약담당자는 대가지급청구를 받은 날로부터 5일(공휴일 및 토요일은 제외) 이내에 그 대가를 지급하여야 하며, 동 대가지급기한에도 불구하고 자금사정 등 불가피한 사유가 없는 한 최대

23) 클라우드 보안인증을 받은 화상회의시스템(인증번호 CSAP-XXXX-XXX호)

한 신속히 대가를 지급하여야 하도록 되어 있다. 다만, 계약상대자와의 합의에 의하여 5일을 초과하지 아니하는 범위 내에서 대가의 지급기간을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있도록 하고 있다.

한편 「♫ Biz 엔터프라이즈 이용에 대한 계약서(이하 ‘이용계약서’라 한다.)」 제 7조에 따르면 서비스 사용료²⁴⁾는 월 단위로 정산하며, 공급자는 청구서를 사용자에게 제출하고, 사용자는 15일 이내에 대금을 지급하여야 하도록 되어 있다. 다만 사용자의 사정으로 인해 대금지급이 지연될 경우 사용자는 사전에 공급자와 협의하여 지급시기를 조정할 수 있도록 하고 있다.

그리고 동 계약 제5조(계약기간) 제1호에 따르면 계약기간은 계약체결일로부터 6개월(2021. 10. 1 ~ 2022. 4. 30.)로 하고, 계약기간 만료일 1월 전까지 별도 서면에 의한 의사표시가 없는 한 동일한 조건으로 1년씩 자동 연장되는 것으로 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 계획 수립 및 운영결과 보고 등 사업관리 미흡

업무처리의 완결성을 위해서는 계획 수립 이후 과제를 이행하고 이에 대한 결과보고를 하여야 한다. 그런데 2021. 10.부터 2024. 9.까지 ♫부에서는 ♫ 시스템 운영과 관련하여 [표 1]과 같이 ①최초 도입계획(2021.8.27.) 및 ②2022년

24) 이용계약서 제6조(서비스 사용료)

1. ‘서비스’의 사용료는 아래와 같이 정산하고 월 단위로 청구한다.
2. 서비스 사용료 : 49,000원(월 사용료, 부가세 별도)

구 분	월 사용료(원)	사용자 수	적용 금액(원)	비 고
XXX 패키지 (화상면접)	4,900	10	49,000	※ 추가 사용요금은 사용자 수에 따라 과금한다.

운영계획(2022.4.27.) 수립 이외에 별도의 연간운영계획 또는 연간 운영결과 보고를 시행한 바가 없는 것으로 확인되었다.

[표 1] ♫♫ 시스템 사업 운영 경과

No.	연 도	세부 내용	일 자
1	2021 사업연도	화상상담시스템 시범도입계획	2021.8.27.
2	2022 사업연도	2022년 연간 운영계획 수립	2022.4.27.
3	2023 사업연도	-	-
4	2024 사업연도	-	-

자료: ♫♫부 제출자료 재구성

전년도 사업운영 결과에 대한 분석과 개선사항 도출 및 환류가 이루어지지 않으며 차년도 연간 사업운영 계획이 부재한 결과 2024년 기준 ♫♫ 시스템은 운영 3년차에도 불구하고 [표 2]와 같이 연간 이용자수가 100명을 하회하는 등 운영실적이 다소 저조한 것으로 확인되었다.

[표 2] ♫♫ 시스템 이용자 현황

(단위: 명)

2021.9. ~ 12.	2022년	2023년	2024.1. ~ 9.
28	3	51	64

자료: ♫♫부 제출자료 재구성

이와 관련하여 ♫♫부에서는 비대면 화상상담 플랫폼 고유의 장점에 대한 안내 강화 등 보다 적극적인 ♫♫ 시스템 이용 활성화 노력이 필요하다고 판단된다.

나. 비용집행 관리 미흡

『용역계약 일반조건』 및 『이용계약서』에 따르면 우리회는 매월 사용료를 정산해야 하며(청구서 수취 후 15일 이내) 필요 시 지급시기 조정과 관련하여 (주)♫♫ 측과 협의를 진행할 수 있도록 규정되어 있다.

이에 근거하여 우리 회 ♫♫ 시스템 담당자와 유선상의 구두 협의과정을 거쳐, 2023년 이후부터 ‘서비스 사용료’ 대금 정산시기를 4개월 단위로 변경한 사실이 확인되었다.

그런데 2021. 10.부터 2024. 9.까지 ♫♫부의 ♫♫ 서비스 사용료 정산에 대해 조사한 결과, [표 3]과 같이 ♫♫ 서비스 사용료 정산 지급주기가 불규칙하거나 일부 지연 정산된 사실이 확인되었다.

[표 3] ♫♫ 시스템 이용대금 정산 현황

No.	연 도	세부 내용	비 고
1	2021 사업연도	1개월 단위 정산	정상 지급
2	2022 사업연도	1개월 단위 정산	정상 지급
3	2023 사업연도	2개월 단위 정산('22.12월분~'23.3월분) 5개월 단위 정산('23.4월분~'23.8월분) 4개월 단위 정산('23.9월분~'23.12월분)	정상 지급
4	2024 사업연도	4개월 단위 정산 ('24.1월분~'24.4월분, '24.5월분~'24.8월분)	'24.5~8월분 : 1개월 지연 정산 ('24.10.16 정산)

자료: ♫♫부 제출자료 재구성

내부통제 강화의 필요성과 함께 최근 판매대금 정산지연이 문제되는 점 등을 감안할 때 우리 회 역시 공공기관으로서 대금 지급 정산주기를 철저히 준수하고 지급지연에 대한 예방노력을 강화해야 할 것이다.

향후 ♫♫부는 이용계약서 상 15일 이내로 규정되어 있는 사용료 정산 기한을 기획재정부 계약예규 『용역계약일반조건』을 고려하여 보다 단축하는 것이 바람직하다고 판단된다.

다. 계약 갱신 필요성 검토 미흡

♫♫부는 (주)♀♀와 2021. 10. 1. 「이용계약서」 제5조(계약기간) 제1호에 따라 2021. 10. 1. ~ 2022. 4. 30.을 계약기간으로 하고, 계약기간 만료일 1월 전까지 별도 서면에 의한 의사표시가 없는 한 동일한 조건으로 1년씩 자동 연장되는 것으로♀♀ 시스템 이용계약을 체결하였다. 이에 근거하여 ♫♫부는 2024. 11. 30. 현재까지 별도의 검토 없이 1년 단위의 연장계약을 반복 시행해오고 있다.

비대면 상담플랫폼 시스템은 상담의 시간과 공간 제약을 완화한다는 긍정적인 효과를 기대할 수 있으나, 지속적인 예산이 투입되는 만큼, 비용대비 효과성에 대해 면밀한 검토가 필요할 것이다. 특히 비대면 상담플랫폼 서비스 시장이 급성장하는 최근 상황을 고려하면 사업성질상 필수적이지 않음에도 특정업체와 기간의 제한 또는 횟수의 제한 없이 반복적으로 연단위 계약을 갱신하는 것은 추후 계약의 공정성과 투명성 측면에서 논란의 소지가 있다.

향후 ♫♫부는 계약 관련 내부통제 강화 및 사업효율성 개선 등을 위해 주기적으로♀♀ 시스템 운영 성과를 분석하여 계약 갱신의 필요성을 검토하는 것이 바람직하다고 판단된다.

관계부서 의견 이와 관련하여 ♫♫부는 감사결과를 전반적으로 수용하면서 업무 개선방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① **♫♫부**는 $\$ \$$ 시스템 운영과 관련하여 이용 활성화 노력을 포함한 연간 운영계획을 수립하시기 바랍니다.(개선)

② **♫♫부**는 이용약관서 상 사용료 정산기간을 단축하고, 특정업체와의 기간 또는 횟수의 제한 없는 연 단위 계약갱신을 반복하기보다 주기적인 검토에 근거하여 계약관리(계약갱신)를 하시기 바랍니다.(통보)

한 국 마 사 회 감 사 실

(개 선)

일련번호 2024-종합-04

분 야 경영지원

제 목 공동인증서 관리 기준 부재

소 관 본 부 AAA본부, PPP본부, NNN본부

소 관 부 서 ☆☆부, JJJ부, HHH부

내 용

1. 업무개요

우리 회는 1997. 6. 인터넷 시스템을 구축한 이래 세무·계약·노무·소송 등 다양한 분야의 업무를 온라인으로 처리하고 있으며, 그 과정에서 전자 상거래 등에 따른 서명이 필요한 경우 [표 1]과 같은 용도에 맞춰 발급받은 공동인증서(舊 공인인증서)를 사용하여 우리 회의 진정한 서명날인이라는 사실을 인증하고 있다.

[표 1] 용도별 공동인증서 종류

종류	용도	발급비용 ^{주)} (부가세 포함)
은행용	인터넷뱅킹, 온라인보험거래, 전자민원서비스, 신용카드 업무	4,400원 / 연간
범용	인증서가 필요한 모든 전자거래에 사용 가능 (●● 전자입찰, 인터넷뱅킹, 온라인신용카드 결제, 전자세금계산서 업무, 전자민원서비스 등)	110,000원 / 연간
전자세금용	전자세금계산서발급 등 전자세금계산서 업무	4,400원 / 연간
서버용	인터넷 기반 서비스, OCSP 서비스, 암호화 통신 등	550,000원 / 연간
보건복지용	4대 사회보험 정보연계센터, ■■ 등	무료 / 연간

주: ●●의 공동인증서 수수료 금액을 기준으로 표기함

또한 최근 3년간 각 부서에서 새롭게 발급하거나 갱신한 공동인증서는 [표 2]와 같다.

[표 2] 최근 3년간 부서별 공동인증서 발급내역

발급연도	발급부서	발급용도	발급비용
(표 삭제)			

주: 전자문서관리시스템(EDMS)에 따른 기록물을 기준으로 작성하였음

한편, ☆☆부와 JJJ부, HHH부는 「직제규정」 제17조 및 동 시행세칙 제8조에 따라 각각 본부 및 해당 지역사업장의 인장 사용 및 관수, 문서의 보존 및

관리, 제증명서 발급(인사관련증명 제외), 보안업무 총괄 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「전자서명법」 제3조 제1항에 따르면 전자서명은 전자적 형태라는 이유만으로 서명, 서명날인 또는 기명날인으로서의 효력이 부인되지 않으며, 같은 조 제2항에 따르면 서명, 서명날인 또는 기명날인 방식으로 전자서명을 선택한 경우 그 전자서명은 서명, 서명날인 또는 기명날인으로서의 효력을 가진다.

「전자서명법」 제2조 제6호에 따르면 공동인증서를 비롯한 전자서명인증서는 전자서명 생성정보가 가입자에게 유일하게 속한다는 사실을 확인하고 이를 증명하는 전자적 정보로서, 전자 상거래나 온라인을 통한 본인증명 등을 안심하고 사용할 수 있도록 해주는 일종의 온라인 인감 또는 인감증명서의 역할을 한다.

「내부통제지침」 제7조에 따르면 경영진은 내부통제 목적 달성을 위하여 상위자의 확인·검토·승인 및 물리적 통제·실사, 부적정한 업무 처리 방지 또는 데이터를 보호하기 위한 시스템 운영 등을 통해 통제활동의 수행자 및 이에 대한 승인·검토자를 설정하여 운영하여야 한다.

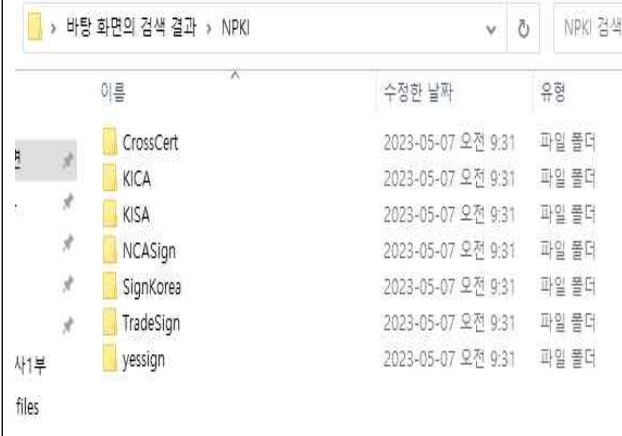
3. 감사결과 확인된 문제점

공동인증서는 현재 활용되는 여러 전자서명인증서²⁵⁾ 중 범용성이 가장 큰 장점이 있으나, 발급 시 [표 3]과 같이 하드디스크 등 일반 저장장치의 일반 폴더(폴

25) 2020. 12. 「전자서명법」이 개정됨에 따라 2024. 4. 기준 공동인증서 및 금융인증서, 민간인증서가 전자서명인증서로 활용되고 있음

더명 : NPKI)에 저장을 할 수 있으며 이에 따라 해당 폴더를 복사하는 방식으로 공동인증서를 쉽게 복제할 수 있는 등 보안상의 취약점 역시 존재한다.

[표 3] 공동인증서 저장장치 개요

저장 장치의 종류	저장 폴더
	

자료:  홈페이지

한편, 법인의 경우 [표 4]와 같이 인감이 날인된 신청서와 해당 인감증명서, 사업자등록증만 구비하면 비대면 방식으로 쉽게 공동인증서를 발급받을 수 있을 뿐만 아니라, 갱신의 경우에는 별도의 구비서류 없이도 발급비용만 지급하여 즉시 인증 유효기간을 1년 더 연장할 수 있다.

[표 4] 법인 공동인증서(범용) 발급 시 구비서류

대리인 신청 및 신원확인 시
① 공동인증서비스 신청서 1부(인감증명서상의 인감날인) ② 사업자등록증 사본 1부 ③ 사진식별 가능한 대리인 신분증 앞면 사본 1부(원본지참) ④ 법인인감증명서(법인사업자), 대표개인인감증명서(개인사업자) 원본 1부 (최근 3개월 이내 발급/단, 건강보험공단 제출 6개월 이내분 가능) * 서류접수처가 우체국인 경우 개인사업자 대리인 접수불가

자료:  홈페이지

실제 이러한 공동인증서의 취약한 보안성이나 간이한 발급·갱신 절차로 인해 사회적으로 매년 부정발급이나 복제, 유출 등과 관련된 각종 사건·사고 발생²⁶⁾하고 있으며, [표 5]와 같이 코로나-19 사태 이후 비대면 방식의 전자 금융거래나 상거래 등이 더욱 활성화되고 있는 추세에 따라 관련된 사회적 문제가 발생할 위험 역시 계속 증대될 것으로 전망된다.

[표 5] 최근 5년간 전자지급결제대행 이용건수 변화

(단위 : 천 건)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
신용카드	3,356,724	5,019,293	6,519,133	7,146,050	7,762,112
계좌이체	195,552	356,370	545,099	615,034	702,872
가상계좌	228,064	245,676	248,347	251,800	284,185
기 타	344,795	519,287	615,153	622,337	696,189
합 계	4,125,135	6,140,626	7,927,732	8,635,221	9,445,358

자료: 財經 統計 系統

따라서 우리 회사는 이에 대비하여 미리 각 부서의 무분별한 공동인증서 발급 행위를 통제하고 사용에 대한 관리를 강화하여 부적정한 사용이나 불법적인 복제·유출 등을 방지할 수 있는 효과적인 대안을 마련하여야 할 필요성이 시급한 것으로 판단된다.

그런데 2024. 3. BBB부 내부통제팀이 마련한 「한국마사회 내부통제자가점검체 계(RCSA)」²⁷⁾에 따를 때 [표 6]과 같이 비전자문서에 대한 인장 사용 및 관리의 경우 ☆☆부가 통합관리 단위 조직으로서 인장의 관리나 부적정한 사용 방지를 통제하고 있는 반면, 전자문서에 대한 서명 관리의 경우 통합관리 단위 조직이 각

26) ◇◇. (2024년 2월 19일). 공동인증서 부정 발급...마이데이터 보안 위태

◆◆. (2023년 6월 28일). 또 터진 北의 공동인증서 해킹...국정원 “매직라인” 업데이트”

□□. (2020년 9월 27일). 폐지 앞둔 공인인증서, 최근 두달새 4.6만건 유출...역대 최다

■. (2018년 4월 12일). 불법 발급 공인인증서로 대출...대법 “피해자가 대출금 상환”

27) BBB부-348(2024. 3. 9. : 한국마사회 내부통제 연구결과 및 관리방향 공유)

수요부서로 지정되어 있어 공동인증서에 대해 전사적 관리방안을 마련하거나 각 부서의 부적정한 사용 등을 통제할 수 있는 총괄부서가 부재한 상황이다.

[표 6] '인장 사용 및 관리' 관련 우리 회 리스크 프로파일

구분	통합관리 단위 조직			리스크 정보	통제현황		점검항목
	본부	실/처	부서		통제설명	주기	
비전자 문서	MMM 본부	☆☆ 처	☆☆ 부	부적절한 인원의 인감 불출 및 사용으로 인한 부정의 계약이 발생할 위험	법인인감 및 사용인감은 각 금고에 보관하고 있으며, 지정된 인원만이 접근할 수 있다	상시	인감의 금고 보관 여부
전자 문서	각 수요 본부	각 수요 실/처	각 수요 부서	부적절한 인원의 전자서명을 통한 부정의 계약이 발생할 위험	계약의 <u>전자서명 권한은 지정된 인원에게만 부여되어</u> 있다	<u>상시</u>	전자서명 권한 리스트의 인원의 적합성 검토 - 각 수요부서의 전결권자 등 - 전결권자의 계약 요청 불가 여부

자료: BBB부 '한국마사회 내부통제자가점검체계' 재구성

또한 총괄부서가 없는 탓에 그간 공동인증서 발급이나 사용 현황 등에 대한 파악이 제대로 이루어지지 않아 실제 구체적으로 어떠한 부서와 인원에게 공동인증서의 사용 권한이 부여되어 있는지도 확인되지 않고 있다.

이에 따라 누군가가 임의로 우리 회 공동인증서를 사용하여 부적정한 전자금융거래·상거래를 하거나 공동인증서 자체가 불법적으로 복제·유출될 경우 발생 원인을 파악하거나 책임 소재를 규명하기 어려운 실정이다.

반면, 일부 공공기관²⁸⁾의 경우 공동인증서 관리를 위한 별도의 대장을 작성하거나 관리책임자를 지정하고 있으며, 특히 △△는 [표 7]과 같이 총괄 관리부서를 업무분장표 내에 적시하여 공동인증서 관리 업무의 책임 소재를 더욱 명확히 하고 있어 우리 회의 경우와 크게 대조된다.

28) △△, ▲▲, ▽▽, ▼▼, ◁▷ 등

[표 7] △△ 「직제규정시행세칙」에 따른 업무분장표

부서명	분장업무
ΣΣ	11. 직인 및 등기우편물 관리 가. 직인 및 <u>공동인증서 관리</u> 나. 등기우편물 접수 및 배부

한편, 공동인증서의 경우 전자문서에 대한 서명과 이에 대한 증명의 역할을 하여 사실상 인감 또는 인감증명서와 성격이 유사한 점이나 공동인증서의 복제·유출 문제의 경우 보안업무와 연관이 있는 점, 공동인증서 관리 업무의 총괄부서를 운영하고 있는 기관 대부분이 인장 관리를 주관하는 부서를 총괄부서로 지정하고 있는 점 등을 종합적으로 고려할 때, 공동인증서의 총괄관리 업무는 ☆☆부와 JJJ부, HHH부에서 사업장별로 주관을 하는 것이 바람직한 것으로 판단된다.

따라서 ☆☆부와 JJJ부, HHH부는 앞으로 사업장별 공동인증서 관리 실태를 파악한 뒤 이를 바탕으로 효과적인 관리방안을 마련하여 부적정한 공동인증서 사용이나 복제·유출 사례를 미연에 방지할 필요가 있다.

조치할 사항 ☆☆부와 JJJ부, HHH부는 각 사업장별 공동인증서 관리 실태를 파악하여 별도의 관리대장을 작성하고 각 부서의 사용자를 관리책임자로 지정하는 등 공동인증서의 부적정한 사용을 예방하기 위한 효과적인 관리방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

한 국 마 사 회 감 사 실

(개선·통보)

일련번호 2024-종합-05
분 야 자산관리
제 목 업무용 휴대폰 운용업무 개선 필요
소관본부 CCC본부
소관부서 DDD부
내 용

1. 업무 개요

DDD부는 업무수행에 있어 업무용 휴대폰을 사용할 수 있도록 휴대폰 기기 관리, 통신비 납부 등의 업무를 수행하고 있으며, 운용에 대한 기준을 명확히 하고자 2020. 12. 13. 「업무용 휴대폰 운용 방침」을 제정하였고, 2023년과 2024년, 두 차례의 개정을 거쳐 현재 제2차 개정판의 방침을 준거로 업무용 휴대폰 운용 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「고정자산관리규정」 제27조, 제29조 및 「물품관리규정」 제11조, 제15조에 따르면 취득한 고정자산과 물품은 자산별·품목별로 분류번호를 부여받아 시스템에 등록하여 관리해야 하고, 연 1회 정기 재물조사 시행 시 고정자산관리시스템을 통해 실지 현물 전수조사 결과를 보고하여야 한다.

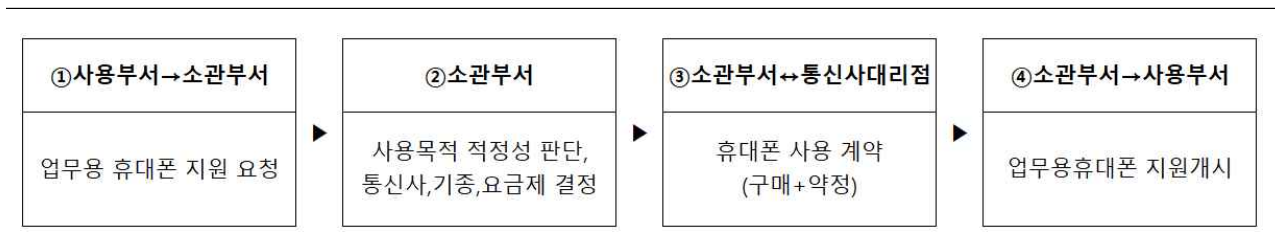
그리고 「업무용 휴대폰 운용 방침」에 따라 업무용 휴대폰을 신청한 사용 부서가 사용 목적에 맞게 사용을 하고 있는지 여부와 통신비 지원기준에 따라 적정하게 비용 지원을 하고 있는지에 대해 주기적인 확인 절차를 거쳐야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 자산(물품)등록을 하지 않고 휴대폰 구입, 관리

사용부서에서 업무를 수행하는데 있어 업무용 휴대폰이 필요하다고 판단 시 소관부서²⁹⁾에 업무용 휴대폰 지원 의뢰를 하면 소관부서는 통신사 대리점과 단말대금을 할부로 사용 계약을 체결하고, 이에 단말기 구매 금액은 매월 분할상환금³⁰⁾으로 사용 통신요금에 포함되어 경상경비 통신료 계정으로 납부 처리하고 있다.

[그림 1] 업무용 휴대폰 운용 절차



자료 : DDD부

기기 구매 시 전자조달시스템을 통해 자동적으로 자산(물품) 등록 되는 것이 일반적이거나, 소관부서는 휴대폰 개통 시 24개월 약정에 따른 금액지원을 받아 납부해야할 비용이 없었거나, 단말대금을 할부로 통신요금과 함께 납부하도록 계약했기 때문에 전자조달시스템을 통한 단말기 구매 비용 처리가 필요

29) 업무용 휴대폰 운용 방침 [별표 1]에 따른 각 본부별 소관부서(DDD부, CCC부, 제주시설부)

30) 기종에 따라 매월 기기당 3,276원 ~ 40,512원씩 통신요금에 포함되어 청구

없었고, 이에 별도로 자산(물품)으로 시스템에 등록하게 하여 업무용 휴대폰을 관리하지는 않았다.

그리하여 자산(물품)관리규정에 따른 관리, 재물조사를 준수하고 있지 않으며, 내용연수가 경과된 휴대폰의 불용처리도 명확하게 처리하지 않고 이에 대한 관리도 시설부 담당자가 임의로 자체 보관 등을 하고 있다.

나. 운용방침과 맞지 않는 용도의 업무폰 구매, 지원

운용 방침 상 업무용 휴대폰은 조직관리, 대외업무 등 [표 1]과 같은 업무 수행을 위해 지원하는 휴대폰으로 정의하고 있고, 관련 부서에서 사용용도 및 요청기종을 신청하면 소관부서에서 용도에 적합 여부와 적정 기종을 판단하여 구매 및 지원하고 있다.

[표 1] (업무용 휴대폰) 지원 목적별 세부업무

지원목적	세부 업무
조직관리	조직 및 이사회 운영, 비서
대외업무	감사원, 언론사, 국회 등 대외 기관 및 홍보
경마시행	응급구조, 마필진료, 해외경주수출, 당직
고객서비스	전자카드, 발매지원, 방송SNS
공정경마	사설경마단속

자료: DDD부

그러나 법인명의 휴대전화 사용현황을 확인한 결과 [표 2]과 같이 일부 업무용 휴대폰 지원목적과 맞지 않는 용도에도 단말기를 구매하여 지원하였고, 적정하지 않은 기종을 구매하여 지원한 사실이 확인되었다.

[표 2] 지원목적에 부합하지 않은 휴대폰 구매 항목

구 분	요청부서	용 도	단말기 구매 기종
용도 부적정	PPP부	<u>좌석서비스 및 어플리케이션 기능 개발</u>	(표 삭제)
	QQQ부	<u>전자카드4.0 모바일 기능 개발 및 테스트</u>	
	SSS부	<u>온라인 콘텐츠 촬영, 편집, 제공</u>	
기종 부적정	TTT부	대외 홍보 업무	

자료: DDD부

PPP부, QQQ부, SSS부에서 지원 요청한 사유는 운용 방침에 명시된 업무 수행을 위한 통신 목적의 기기가 필요한 것이 아닌 어플리케이션 개발, 콘텐츠 촬영·편집 등 부서 고유 업무를 수행하기 위한 단말기 자체가 필요한 것이다.

이와 같이 부서 고유 사업 목적을 위한 특정 단말기가 필요한데, 사업 수행에 있어 통신(음성, 데이터) 지원이 요구되는 경우라면 UUU부에서 시행했던 방식³¹⁾과 같이 단말기는 부서 자체 예산으로 구매하고, 소관부서에 사용한 통신비용 지원을 요청하는 것이 바람직하다.

원활한 대외 홍보 업무 추진을 위해 5G통신 지원이 필요하다는 사유로 특정 고가 기종 단말기³²⁾를 구매하여 지급한 건도 소관부서에서 적정 기종 판단을 소홀히 하여 운용 방침에 맞지 않는 단말기를 구매한 사례이다.

다. 미사용 법인폰의 점검 및 관리 필요

현재 운영 중인 법인휴대폰 40대에 대해 최근 3개월간 발신 통화량과 데이터 사용량을 검토한 결과 통화·데이터 실적 없이 통신요금만 납부되고 있는 법인휴대폰 5대가 확인되었고 세부내역은 [표 3]과 같다.

31) UUU부-560('23.5.18. : UUU부 업무용 휴대폰 구매 계획(안))

32) '23.5월 지원 일반단말기 : %%%(374,000원) / '23.2월 TTT부 지원 단말기 : ΣΣΣ(1,155,000원)

[표 3] 통화·데이터 미사용(저사용) 법인폰 현황

순 번	사용부서	휴대폰 번호	단말기	발신통화량(분)			데이터사용량(MB)		
				9월	8월	7월	9월	8월	7월
1	QQQ부	010-73xx-04xx	(표 삭제)	-	-	-	-	-	-
2	QQQ부	010-34xx-04xx		-	-	-	-	-	-
3	PPP부	010-44xx-25xx		-	-	-	-	-	-
4	QQQ부	010-67xx-04xx		-	-	-	-	-	-
5	PPP부	010-72xx-04xx		-	-	-	-	-	-

자료: DDD부

위의 통화·데이터 미사용 중인 법인폰은 주로 어플리케이션 개발용으로 신청했던 법인폰으로 개발은 완료되었지만, 오류발생 등에 대비하여 기종별로 보유 중인 휴대폰으로 확인되었고, 위 5대 외 해당부서에서 사용 중인 다른 3대의 법인폰도 같은 목적으로 소량의 데이터 사용 실적만 확인되었다.

이와 같이 소관부서에서는 주기적으로 업무용 휴대폰 사용실적을 확인하여 사용부서에서 주된 사용 목적이 종료되었거나, 통합 Usim 운영을 통해 업무 수행이 가능한 경우는 불필요한 예산이 지출되지 않도록 관리 개선의 필요가 있다.

조치할 사항 DDD부는

- ① 업무용 휴대폰 구입 시 자산(물품) 등록을 하여 관련 규정에 따라 관리하시고, 사용부서의 신청 사유, 필요 기종의 적정성 등을 면밀히 검토하여 단말기를 구매하시기 바랍니다.(통보)
- ② 불필요한 통신비 지출이 발생하지 않도록 「업무용 휴대폰 운용 방침」 개정 등 관리 프로세스를 개선하시기 바랍니다.(개선)

한 국 마 사 회 감 사 실

(통 보)

일련번호 2024-종합-06
분 야 자산관리
제 목 소프트웨어 과업심의위원회 개최 필요
소관본부 BBB본부
소관부서 ■■부, ○○부
내 용

1. 업무개요

■■부 및 ○○부는 우리 회 경마방송 영상디자인의 통합 기획·제작·관리를 담당하고 방송 중계시스템의 구축 및 운영 지원 등을 통해 안정적인 경마방송 서비스를 제공하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「소프트웨어진흥법」 제50조(소프트웨어사업 과업심의위원회)에 따르면 국가기관 등의 장은 소프트웨어사업 추진 시 과업내용(변경 포함)의 확정 및 이에 따른 계약금액·계약기간 조정사항을 심의하기 위하여 소프트웨어사업 과업심의위원회를 두어야 하고, 특별한 사정이 없으면 과업심의 결과를 계약 등에 반영하여야 한다.

또한, 「소프트웨어 진흥법 시행령」 제47조(과업내용의 확정·변경 절차 등)에

따라 우리 회에서 발주하는 모든 소프트웨어 사업은 발주 전에 과업내용의 확정 및 변경사항, 계약금액·기간 등에 대해 과업심의위원회의 심의·의결을 거쳐야 한다.

아울러, 「소프트웨어진흥법 시행령」 제45조(소프트웨어사업 과업심의위원회의 구성) 및 제46조(과업심의위원회의 운영 등)에 따라 과업심의위원은 5명 이상 10명 이내로 구성하되 해당 기관에 소속되지 않은 위원이 전체 위원의 과반수가 되도록 해야 한다.

따라서, 소프트웨어 구매, 개발, 구축 등 관련 정보화 사업³³⁾을 추진할 시는 소프트웨어 과업심의위원회를 개최하여 사업의 필요성, 효율성, 적정성 등을 검토해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

■□부 및 ○○부는 우리 회의 발매 및 행정전산망에서 수집한 경마정보 데이터를 활용하여 실시간 방송 문자 서비스를 제공하고 온라인 방송용 통합경마정보 송출장비를 구축·운영함으로써 안정적인 경마방송 서비스를 지원하고 있다.

이를 위해 매년 필요한 소프트웨어를 자체 구매하거나 소스코드를 수정·개발하는 등 지속적인 성능 개선 작업을 수행하고 있으며, 이러한 사업들의 타당성과 효율성을 객관적으로 평가하고, 사업 추진 과정의 투명성을 확보하기 위해 외부 위원이 과반수로 구성된 소프트웨어 과업심의위원회를 설치하고 운영하여야 한다.

33) 정보화사업 : ICT컨설팅(정보화전략계획서비스, 컨설팅 용역, ICT감리사업 등), S/W 및 시스템 개발(인터넷지원개발, 패키지SW개발 및 도입 등), 시스템 운영 환경구축(정보인프라 구축, 컴퓨터네트워크 등), 운영 및 유지관리, ICT콘텐츠 개발, SW 구매 등_「공공SW사업 법제도 관리감독 및 지원가이드」(2023.11)

그러나, 아래와 [표 1]과 같이 최근 3년간 자체 소프트웨어 도입 및 유지관리 사업 현황을 확인한 결과, 관련 법령에 따라 설치해야 하는 소프트웨어 과업심의위원회가 구성되지 않았으며, 이에 따른 심의 절차도 제대로 이행되지 않은 것으로 확인되었다.

[표 1] 소프트웨어사업 과업심의위원회 미 운영 사례

(단위 : 천원)

발주부서	사업명	구매내역	구매시기	금액	개최여부
(표 삭제)					

* ■■부 및 ○○부 제출자료 재구성

소프트웨어 사업은 단순히 상용 소프트웨어를 구매하거나, 외부 용역을 통해 소규모 프로그램을 개발하는 경우라도 과업심의위원회를 통한 심의를 거쳐 사업추진 과정에서 발생할 수 있는 중복 투자와 불필요한 비용 지출을 예방하고, 제한된 예산 내에서 최적의 품질 확보와 보안 요구사항을 면밀히 검토할 수 있는 절차를 마련하는 것이 필요하다.

한편, ☞☞부는 매년 정보 자산을 도입하거나 기존 정보 자산의 운영 및 유지관리를 위해 매년 소프트웨어 사업을 발주하고 있으며, 이를 위해 과업심의위원회의 사전 심의 및 의결 절차를 통해 사업의 타당성과 필요성을 검토하고 있다.

따라서, ■■부 및 ○○부는 과업심의 절차를 독립적으로 운영할 수 있는

체계를 마련하거나, ☞☞부가 현재 운영 중인 과업심의위원회를 활용해 심의 절차를 의뢰하는 방안을 검토하는 등 소프트웨어 사업의 비용 대비 효과를 극대화하고, 사업 전반에 걸쳐 투명성과 합리성을 강화할 필요가 있다.

조치할 사항 ■■부 및 ○○부는 소프트웨어 사업 추진 시 관련 법령에 따라 과업심의위원회를 구성·운영하여 소프트웨어 사업의 투명성과 효율성을 더욱 강화해 주시기 바랍니다.(통보)

한 국 마 사 회 감 사 실

(통 보)

일련번호 2024-종합-07
분 야 인사
제 목 병가 복무관리 점검 기준 미흡
소 관 본 부 AAA본부
소 관 부 서 GGG부
내 용

1. 업무개요

우리 회는 「취업규칙」, 「인사규정」 등에 근거하여 비업무상 상병에 따른 질병휴직 및 병가 제도를 운영하고 있으며 GGG부는 [표 1]과 같은 절차에 따라 이와 관련된 복무관리 업무를 담당하고 있다.

[표 1] 비업무상 상병에 따른 질병휴직·병가 복무관리 절차

구분	① 신청	② 승인	③ 점검	④ 종료
질병 휴직	휴직원 제출 (복무관리서약서, 진단서)	인사발령	◆◆부 직접점검 (복무상황 신고서)	복직원 제출 (제출서류 없음)
병가	ESS 신청 (병가신청서 ³⁴⁾ , 진단서)	상사승인(소속부서) / 관리부서승인(◆◆부)	소속부서 자율점검	복귀(출근) (제출서류 없음)

주: 신청서 내 연차휴가사유의 고의적 병가처리 금지 서약이나 각종 증명서류 제출 협조 의무에 관한 내용 없음

한편, ◆◆부(구 GGG부)는 국민권익위원회의 제도개선 권고³⁴⁾에 따라 2020. 6.부터 매년 반기별로 질병휴직자를 포함한 모든 휴직자에 대해 휴직의 목적 외 사용 방지를 위한 교육 및 점검을 실시³⁵⁾하고 있다.

34) 국민권익위원회 경제제도개선과-3816(2019. 12. 10. : 「공직유관단체 임직원 휴직의 목적 외 사용방지 방안」 권고 및 제도개선 협조 요청(공공기관))

2. 관계규정 및 판단기준

「취업규칙」 제19조 제1항 1호에 따르면 직원이 질병 또는 상해로 업무수행이 불가능할 경우 연 누계 60일의 범위에서 병가를 허가할 수 있다.

「급여규정」 제6조 제2항 제2호에 따르면 업무수행과 관련이 없는 부상·질병에 따른 휴직기간 중에는 연봉월액의 7할을 지급하고, 동 규정 제6조 제1항에 따르면 업무와 무관한 병가의 경우 연봉월액의 7할을 지급한다.

「근태관리업무 처리기준」³⁵⁾에 따르면 부서의 장은 휴가자의 근무상황을 수시로 확인하여 연차휴가 사유의 고의적 병가처리 사례가 발생하지 않도록 하여야 한다.

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제26조 제1항에 따르면 공기업의 장은 「국가공무원법」 등 관련 규정에 따라 소속 직원에 대한 복무관리를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

우리 회의 경우 병가를 유급으로 운영하고 있는 점, 병가 기간 중 해외체류 사실이 적발된 지방자치단체 및 다른 기관 사례가 매년 반복적으로 발생³⁷⁾하고 있는 점 등을 종합적으로 감안하여, 이번 종합감사를 통해 병가에 관한 복무관리 실태를 집중 점검하였다.

GGG부가 제출한 최근 5년간 병가 사용 현황 자료에 따르면 [표 2]와 같이 병가의 사용인원 및 사용일수가 2021년을 기점으로 대폭 증가하는 추세이며, 이

35) GGG부-1907(2020. 7. 24. : 권익위 제도개선 권고(휴직의 목적 외 사용방지 방안) 이행 실적 제출)

36) GGG부-3125(2020. 12. 18. : 근태관리업무 처리기준 수립)

37) ◀◀. (2024년 1월 12일). 병가내고 해외여행 떠난 CC 공무원들...골프접대까지 살뜰..

▷▷. (2022년 2월 20일). '기강 해이' CC...주소 바뀐 성범죄자 2년 방치. 병가 내고 해외여행까지.

(단위 : 명, 일)

(단위 : 명, 일)

주: 코로나 19 관련 사유에 따른 사용인원 및 사용일수는 제외하였음
자료: GGG부 제출자료 재구성

[표 3] 출입국사실증명서 발급내용

- 73 -

그런데 이번 감사를 통해 GGG부의 근태 관리 실태를 확인한 결과 질병휴직과 관련하여서는 2024년 상반기부터 매 반기마다 복무상황 신고서 제출 시 출입국사실증명서를 의무적으로 제출토록 하는 등 목적 외 사용 여부의 점검을 지속적으로 강화하기 위한 노력을 기울이고 있었으나, 병가에 대하여는 연차휴가 사유의 고의적 병가처리 여부를 점검함에 있어 소속부서의 자율적인 점검 외에 GGG부 차원에서의 해외체류 사실 여부 등에 대해 직접적인 관리 노력을 기울이는데에는 다소 소홀하였던 것으로 보인다.

따라서 GGG부는 적어도 일정 기간 이상의 병가 사용자에 대해서는 복무점검 시점이나 복귀 시점에 출입국사실증명서를 의무적으로 제출토록 하여 병가 기간 중 해외체류 사실 여부를 실질적으로 확인할 수 있는 제도를 도입할 필요가 있다.

아울러 장기적으로는 연차휴가 사유의 고의적 병가처리에 대한 전사적 경각심 제고를 위해 해외체류 사실이 적발되거나 출입국사실증명서의 제출을 불응하는 경우 해당 기간만큼 연차휴가 기간을 삭감하거나 「급여규정」 제6조에 따른 휴직·휴가급여를 환수하는 등 제재 조치를 강화하는 제도를 마련하는 방안³⁸⁾에 대하여도 고민해 볼 필요가 있는 것으로 판단된다.

조치할 사항 GGG부는 일정 기간 이상의 병가 사용자에 대해 출입국사실증명서를 의무적으로 제출하도록 하여 직원이 해외체류 목적으로 병가를 사용하는 사례를 미연에 방지할 수 있도록 하시기 바랍니다.(통보)

38) 현행 「인사규정」에 따르면 휴직을 목적 외로 사용한 자에 대해 복직명령 및 승진소요 최저연수 제외(징계사유에 해당할 경우에 한하여 감사실 보고) 정도의 불이익만을 부과하고 있어 제도의 실효성이 다소 부족한 것으로 판단됨

한 국 마 사 회 감 사 실

(주의·개선)

일련번호 2024-종합-08
분 야 인사
제 목 건강검진 공가 사용 부적정
소관본부 AAA본부
소관부서 GGG부
내 용

1. 업무 개요

●●부³⁹⁾ 및 ℃℃부, %%부 등은 우리 회 근로자들의 일반 질병 및 직업성 질환을 예방하고 건강을 증진시키기 위해 「산업안전보건법」 및 「국민건강보험법」, 「복지후생 및 재해보상 규정」에 따라 매년 직원들을 대상으로 건강검진을 실시하고 있다.

한편, GGG부는 직원들이 관련 법령에 따라 원활하고 안정적으로 건강검진을 받을 수 있는 근무환경을 조성하기 위하여 「취업규칙」, 「단체협약」 등에 따라 건강검진 대상 직원들에 대해 공가를 부여하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제129조 및 제130조에 따르면 사업주는 근로자의 건강을 보호·유지하기 위하여 일반 근로자 및 특수업무 종사 근로자⁴⁰⁾에 대한 건강진단

39) 「직제규정시행세칙」 제8조에 따라 임직원의 건강증진(근골격계 등)에 관한 업무를 총괄함

을 실시하여야 한다.

또한 「국민건강보험법」 제52조 및 동 시행령 제25조에 의하면 건강보험공단은 가입자와 피부양자에 대하여 질병의 조기 발견과 그에 따른 요양급여를 하기 위하여 2년마다 1회 이상 일반 건강검진을 실시하여야 하며, 내부규정인 「복지후생 및 재해보상규정」 제13조, 「단체협약」 제101조 제1항에 따르면 회사는 임직원에 대한 건강검진을 매년 실시하여야 한다.

「취업규칙」 제20조 제5호, 「특정직인사관리규정」 제24조, 「전임직관리지침」 제27조, 「위촉직관리지침」 제14조에 따르면 직원이 「산업안전보건법」 또는 「국민건강보험법」에 따라 건강검진을 받을 때 필요한 기간을 공가로 허가하고 있으며, 「단체협약」 제80조는 건강검진 시 부여하는 공가일수를 연간 1일로 정하고 있다.

「취업규칙」 제3조에 따르면 직원은 제규정을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다.

「내부통제규정」 제7조에 따르면 경영진은 내부통제 목적 달성을 위하여 조직 구성원이 수행해야 할 통제활동을 설정하여 운영하여야 하며, 동 규정 제12조에 따르면 우리 회의 모든 임직원은 자신의 직무와 관련하여 내부통제에 대한 일차적인 책임이 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사실은 2024. 중장기 감사전략을 새롭게 수립하면서 AI 기반의 디지털 감

40) ‘산업안전보건법 시행규칙’ 제98조제2호 및 별표 12의 화학, 금속물질, 분진, 소음 등 유해인자에 노출되는 업무에 종사하는 근로자

사 기반을 마련하기 위해 IT 기술을 접목한 감사기법을 확대 실시하고자 노력을 기울이고 있으며, 특히 이번 감사를 실시하는 과정에서 대화형 인공지능 서비스를 활용하여 우리 회 직원들의 2023년 건강검진일 데이터와 공가 사용일 데이터를 추출하고 비교 분석한 결과 아래와 같은 문제점을 발견하였다.

가. 건강검진 공가 및 건강검진일 불일치 사실 확인

「근태관리업무 처리기준」에 따를 때 직원은 건강검진을 목적으로 공가를 사용할 경우에는 실제 건강검진을 받는 해당 일에만 사용하여야 함에도 불구하고, 데이터 분석을 통해 점검한 결과 일부 직원들이 휴일에 건강검진을 받은 후 근무일에 임의로 공가를 사용하는 등에 따라 아래 [표 1]과 같이 건강검진일과 공가일이 불일치되는 사례를 적발하였다.

[표 1] 건강검진 공가 및 건강검진일 불일치 현황

성명	사번	소속	직위(급)	검진일	검진기관	공가사용일	기타
(표 삭제)				2023-07-10(월)	(표 삭제)	2023-08-04(금)	-
				2023-10-12(목)		2023-11-23(목)	퇴사
				2023-11-07(화)		2023-11-08(수)	-

자료: GGG부, ○○부 기타 건강검진 담당 부서 제출자료 재구성

나. 건강검진 공가 사용에 대한 내부통제 강화 필요

감사실은 2019년 당시 정기감사⁴¹⁾를 통해 직원들의 공가일과 실제 건강검진

41) 감사부-2773('19.12.26. :2019년 하반기 종합감사 시행결과 보고)

일이 불일치하는 사례 57건을 확인하고 개선 조치를 요구한 바 있음에도 불구하고 이번 감사에서도 여전히 불일치 사례가 확인되고 있는 점을 감안하여 향후 이와 같은 사례들이 다시 재발하지 않도록 관련된 내부통제의 운영 실태도 함께 점검하였다.

우선, 건강검진을 위해 공가를 사용할 경우 건강검진 대상 직원이 ESS 시스템을 통해 이를 신청토록 한 뒤, 부서 내 결재권자의 1차 승인과 GGG부의 2차 승인을 거치도록 되어 있는 등 부적정한 공가 사용 위험을 예방하기 위한 기초적인 통제활동은 마련되어 있는 것으로 보인다.

그러나 공가 신청 시 휴가사유 기재와 증빙 자료의 첨부가 없어도 신청이 가능하도록 되어 있고, 부서 승인권자와 GGG부 역시 공가 신청의 적정성 여부를 실질적으로 검토하지 않고 형식적으로만 승인업무를 처리하고 있는 등 다소 미흡한 부분이 존재하였으며, 따라서 최소한 공가 신청 시 건강검진의 종류와 검진기관을 필수적으로 적시하도록 하는 등의 시스템 상 추가적인 보완이 필요할 것으로 판단된다.

또한 「근태관리업무 처리기준」에 따르면 “건강검진일 당일에 필요에 따라 반일 또는 전일 공가를 사용함”이라고만 기재되어 있고 ESS 시스템에서도 “재검진은 건강검진 공가 불가”라고만 안내하고 있어 추가 검진이나 일부 검진을 받는 직원들의 경우 공가 사용이 가능한지 여부가 불분명하여 이와 관련된 내용을 보다 명확히 함으로써 검진의 종류에 따라 공가 사용 가능 여부를 쉽게 확인할 수 있도록 개선하여야 할 필요성 역시 시급한 것으로 보인다.

아울러 각 사업장의 업무담당자별로 건강검진 데이터가 각각 별도로 관리되고 있었을 뿐만 아니라 비수도권 소재 지사나 지역사업장 직원들이 해당 소재 지역 내 병원에서 검진을 받은 경우에도 서울사업장에서 검진비를 정산하고 있는 등 관련 업무가 비효율적으로 처리되고 있는 탓에 제대로 된 사후 모니터링 절차도 이루어지지 않고 있는 실정이었다.

위와 같은 비효율적인 업무 처리방식이 관행적으로 답습될 경우 직원들의 부적정한 건강검진 공가 사용 사례가 재발할 개연성이 확대되는 등 관련 내부통제 체계 자체가 현재 제대로 작동되기 어려운 환경에 놓여져 있는 점을 감안할 때, GGG부는 건강검진 공가 사용의 적정성 여부에 대한 효과적인 사후 모니터링 체계를 조속히 구축할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항 GGG부는

- ① 건강검진 관련 공가를 부적정하게 사용하여 「취업규칙」 제3조를 위반한 관련자(2명)에 대해 “주의” 조치하시기 바랍니다.(주의)
- ② 직원들이 건강검진 공가를 사용하고 관련 근태 처리에 대하여 명확히 인지할 수 있도록 건강검진 공가 제도 안내 및 지침 마련, 건강검진 공가 신청 시스템 개선, 사후 모니터링 강화 등 복무관리 강화 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

한 국 마 사 회 감 사 실

(통 보)

일련번호 2024-종합-09

분 야 경주시행

제 목 스마트 조교정보시스템 테스트 장비 관리방안 검토 미흡

소관본부 CCC본부

소관부서 ㄷ부

내 용

1. 업무 개요

ㄷ부와 ㄴ부는 기존 조교 시스템을 데이터 기반의 관리체계로 전환하고 보다 정확하고 공정한 조교정보를 제공하기 위해 2024. 2.경부터 “스마트 조교정보시스템 구축사업”을 추진하고 있으며, 해당 사업의 추진내용은 [표 1]과 같다.

[표 1] 스마트 조교정보시스템 구축사업 추진 개요

구분	내용
사업내용	경주마의 실시간 측위정보를 활용하여 훈련시간, 거리, 속도, 이동경로, 훈련강도 등의 다양한 조교정보를 실시간으로 제공하는 시스템(스마트워치 연동) 개발
사업기간	2024. 6. ~ 2024. 12.(예정)
사업비	198,000천 원 (부가세 포함)
시행사	주주 (선정방식 : 제한경쟁입찰, 협상에 의한 계약)
시스템 흐름도	<pre> graph LR GPS --> SW[스마트워치] SW --> PT[위치추적 프로그램] PT --> LT[위치정보 전송] LT --> SS[위치추적 서버 SAP] SS --> JO[조교운영 / 조교 프로그램] JO --> SA[수집분석 프로그램] JO --> DB[데이터베이스 DB] DB --> DA[데이터분석 프로그램] </pre>

자료: ㄴ부 자료 재구성

2024. 11. 기준 스마트 조교정보시스템 구축사업은 시스템에 대한 테스트 및 검증 단계를 진행 중이며 2024. 12. 중 해당 시스템의 구축이 완료될 예정이다.

2. 관계법령 및 판단기준

「물품관리규정」(이하 “규정”이라고 한다) 제3조에 따르면 취득가액이 거래단위별로 100만 원 이하인 자산은 물품에 해당하고 규정 제4조 제3항에 따르면 물품관리책임자인 해당 물품 관리부서의 부장은 소관 물품을 관리하여야 한다.

또한 규정 제16조에 따르면 물품관리책임자는 물품 관리에 있어 선량한 관리자의 주의의무⁴²⁾를 부담하며, 특히 소관 물품의 도난이나 변질을 방지하고 검사와 재고조사에 용이하게 보관하는 등의 사항에 대해 특별히 유의하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사를 통해 스마트 조교정보시스템 구축사업의 추진 과정을 점검한 결과 ▢부가 테스트 장비를 도입하는 과정에서 아래와 같은 문제점을 확인하였다.

▢부는 2024. 10. 17. 스마트 조교정보시스템의 데이터 정합성 검증 및 시스템 안정화를 위해 [표 2]와 같이 “스마트 조교정보시스템 테스트 장비 도입 계획”(이하 “도입계획”이라고 한다)을 마련하고 스마트워치(이하 “테스트 장비”라고 한다) 40 대를 구입한 바 있으며, 2024. 11. 14. “스마트 조교정보시스템 운영 계획”(이하 “운영계획”이라고 한다)을 수립한 뒤 기수 및 트랙라이더, 관리자 등 24 명에게 테스트 장비 24 대를 우선 배부하였고 추후 배부대상을 추가로 선정하여 16 대를 배부할 예정이다.

42) 채무자의 직업, 그 자가 속하는 사회적·경제적인 지위 등에서 일반적으로 요구되는 정도의 주의를 다 하여야 하는 의무로서, 어느 특정인이 일상 자기의 물건을 관리함에 있어서 하고 있는 정도의 주의의무 보다 무거운 주의의무가 부과됨

[표 2] 스마트 조교정보시스템 테스트 장비 도입 계획 개요

구분	내용
도입목적	- 주요조교 데이터 정합성을 측정하기 위한 적정수 표본 확보 - 다양한 직군(기수, 트랙라이더, 관리자) 운영자 테스트를 통한 운영 시 발생 가능한 오류 사전 발견
도입기기	스마트워치(UU / ±±)
도입규모	총 40대(UU 23대, ±± 17대)
배부대상	- 관리사 : 정책 호응도 및 조교실적 우수 관리조 3 ~ 4개조 선정 - 기수 및 트랙라이더 : 15명 이내 섭외(초과 시 2024. 기승실적으로 조정)
도입방식	자금제 기기 직접 구매 후 통신사 요금제 사용
소요예산	21,194,200 원(부가세 포함) - 기기별 단가 : (UU) 356,200 원, (±±) 764,830 원
향후계획	2024. 12. : 시스템 안정화 피드백 및 시스템 개발 완료 2025. 6. : 시스템 시험 운영(시험 운영 후 운영계획 수립을 통한 전체 시스템 적용 예정)

자료: ▷부 자료 재구성

한편, 테스트 장비들의 기기별 단가가 100만 원 이하인 점을 감안할 때 해당 테스트 장비는 규정에 따른 물품에 해당하므로 취득·보관·사용 및 처분에 관한 사항에 대하여는 해당 규정이 적용되며, 「직제규정시행세칙」 제8조에 따를 때 ▷부가 경주마 훈련 관련 업무 총괄을 담당하는 점이나 도입계획을 ▷부가 수립한 점 등을 감안할 때 ▷부가 규정 제4조 제3항에 따른 테스트 장비의 물품관리책임자에 해당한다.

따라서 ▷부는 테스트 장비의 수량이 다량인 점이나 경마관계자에게 장비를 불출하여야 하는 점 등에 비추어 보았을 때 선량한 관리자의 주의의무에 입각하여 테스트 장비의 손·망실 방지나 용이한 보관 등을 위한 적절한 조치방안을 마련하기 위해 노력을 기울였어야 함에도 불구하고, 2024. 10. 17. 도입계획 수립 당시 테스트 장비의 도입규모나 배부대상의 선정방식, 소요예산과 관련된 내용을 위주로 검토하는데 그쳤을 뿐 배부대상자들이 테스트 장비를 업무 외의 목적으로 부적절하게 사

용할 위험을 방지하거나 손·망실이 발생할 위험에 대응하기 위한 통제 절차와 같은 구체적인 물품관리 방안에 대한 검토는 하지 않은 것으로 판단된다.

또한 도입계획의 후속조치 일환으로 수립된 2024. 11. 14.자 운영계획에 따를 때에도 ㉔부는 구체적인 배부대상자 선정 결과 및 명단, 통신요금과 관련된 사항만 검토했을 뿐 여전히 물품관리 방안은 검토하지 않고 있는 실정이었으며, 그 결과 적절한 물품관리 방안이 마련되어 있지 않은 상태에서 해당 배부대상자 24 명에게 각각 1 대의 테스트 장비가 불출되는 결과를 초래하였다.

실제 과거 우리 회에서 자산이나 물품을 구입하여 불출한 사례들을 확인한 결과 업무 외 부적절한 사용을 금지하고 손·망실할 경우 배상토록 하는 내용의 서약서를 징구하거나 배부대상자들에 대해 교육을 실시하고 미 사용자에 대해서는 회수 조치토록 하는 등의 적절한 관리방안이 마련되어 있어 위 사안과 크게 대조된다.

조치할 사항 ㉔부는 스마트 조교정보시스템 구축사업과 관련하여 테스트를 목적으로 구입한 물품들에 대한 적절한 관리방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

한 국 마 사 회 감 사 실

(개선)

일련번호 2024-종합-10
분 야 경주시행
제 목 지능형 영상분석시스템 운영관리 미흡
소관본부 CCC본부
소관부서 ♠♠부
내 용

1. 업무개요

♠♠부는 경마장 및 지사의 질서유지와 경마의 공정성 확보를 위해 사업장 내·외부에서 발생하는 경마 유사행위와 불법경마에 대한 신고·접수 및 단속·예방 활동 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

♠♠부는 경마 유사행위 또는 불법사설경마의 감시 및 단속체계를 강화하기 위해 매년 불법경마 대응계획을 수립·시행하고 있으며, '19.7월 경마일 실시간 불법단속을 위한 지능형 스마트 CCTV 단속시스템을 도입하여, 용역계약(과업지시서)을 통해 사업의 범위와 세부사항을 기재하여 계약당사자의 이행 기준을 제공하고 있다.

또한, 기획재정부 「계약예규 용역계약일반조건」 제4조(계약문서)에 따르면,

과업지시서는 계약문서로 정하고 있으며, 계약에 의하여 발주기관과 계약상대자가 수행하여야 하는 사업의 범위를 구체적으로 기재한 문서로서, 계약당사자의 업무범위를 설정하고 과업내용 변경의 기준서 역할을 한다.

아울러, 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」 제2조(정의) 및 제36조의2(장기계속계약)에 따르면 유지관리는 정보시스템 개발·구축 완료 후 기능변경, 추가, 보완, 폐기, 사용방법의 개선, 하자보수기간 경과 후에 발견된 정보시스템의 결함에 대한 보수 등의 정보시스템 개선에 필요한 제반 활동을 의미하고, 장기계속계약으로 유지관리사업을 추진하는 경우에는 계약의 이행이 지연되지 아니하도록 하고 지속적인 유지관리 서비스의 품질확보를 위한 대책을 마련하고 시행하여야 한다.

따라서, 사업시행자는 최초 계약체결 시부터 과업지시서에 과업범위를 명확히 정해야 하며, 기존 과업지시서에 반영되지 않은 기능개선 또는 사용방법의 개선을 위한 요구사항이나, 별도의 유상 유지보수(고도화 사업)등이 필요하다면 사업내용을 면밀히 검토하여 과업지시서를 추가하거나 중복되는 내용이 없도록 하는 등 지속적인 사업 관리를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

♠♠부는 전국적으로 불법경매 규모가 지속적으로 증가하고 있고, 모바일을 통한 불법행위가 더욱 지능적이고 은밀하게 이루어지고 있음을 인지하여, 기존의 현장 중심의 단속 한계를 극복하고 등록자 식별 및 추적 기술을 기반으로 한 불법행위 사전 탐지 기능을 개발하고자, 아래 [표 1]과 같이 '19.12월 1·2층

에 고화질 CCTV 영상을 이용하여 지능형 영상분석시스템 시범 구축 사업⁴³⁾을 추진하였다.

[표 1] 지능형 영상분석시스템 시범 구축 사업 개요

(표 삭제)

상기 시스템을 구축한 이후, 안정적인 운영을 위해 아래 [표 2]와 같이 '20~'21년 2년간 성능보완 및 개선 점검의 시범운영 기간을 가졌고, '22년~'23년 2년간은 구축업체와의 용역 계약을 통해 연 4회의 정기점검을 포함한 본격적인 유지보수 운영 체계를 도입하였다.

(표 삽입을 위한 여백)

43) 영상분석시스템 구축사업 일정 : ①제안공고 : '19.4~6월(DDD부, AAA부), ②(1단계)시스템설계 및 구현 : '19.6~9월(3개월) (DDD부), ③(2단계)시범운영 및 보완 : '19.9~11월(DDD부), ④운영결과분석 : '19.9~(▷▷부)

[표 2] '시스템' 성능개선·점검 및 용역계약 내역

결재일	관련 문서	점검 기간(내용)	비고
-----	-------	-----------	----

(표 삭제)

* ♠♠부 제출자료 재구성

그러나, '19.12월 시스템 구축 당시 불법행위 및 이상행동 탐지 기능이나 재범자의 등록자 식별 기능 등 영상분석 솔루션⁴⁴⁾을 개발하여 시범 적용하였으나, 구축 당시와 달리 실제 운영에서는 등록자 식별이나 이상행위 탐지 기능 전반의 오류탐지 비율이 높게 나타나는 등 예상된 성능을 확보하지 못한 것으로 확인되었다.

44) 영상분석솔루션 개발내용

구 분	세 부 내 용
-----	---------

(표 삭제)

가. 시스템 성능개선 및 유지보수 과업이행 관리 미흡

아래 [표 3]과 같이, 최초 2년간('20~'21년)의 시범운영 기간 동안 성능개선 결과를 확인해 보면, '20년 중문게이트 등록자 식별 오류율은 2.9%로 비교적 낮았으나, 이상행위 탐지 오류율은 56%로 매우 높은 수치를 기록했으며, '21년에는 불법사이트 탐지 오류율이 30~60% 수준으로 여전히 높게 나타나고 있어 실질적으로 이 기간 동안 시스템 성능 개선이 제대로 이루어지지 않았다.

[표 3] '시스템' 성능개선 점검 결과보고

구 분	세부내역
2020년 성능개선 점검 및 결과보고 (2021.1월)	(표 삭제)
2021년 성능개선 점검 및 결과보고 (2021.11월)	(표 삭제)

* ♠♠부 제출자료 재구성

이후, '22년부터는 시스템 구축업체와의 용역 계약을 통해 영상분석 시스템 유지보수 및 서버 점검, 불법사이트 탐지시스템 안정화(연 4회), 과업수행 후 업무수행 보고서 제출(연 4회), 연말 성과분석 보고서 제출 등 주요 과업을 포함한 유지보수 작업을 수행하도록 하였다.

그러나, 아래 [표 4]와 같이 '22년 5회, '23년 4회 총 9회에 걸친 장애처리 및 유지보수 작업을 통해 업무수행 보고서를 제출하도록 하였으나, [그림 1]과

같이 실제 제출된 점검표에는 작업 내용을 단순히 “점검 확인” 형태로만 표기했을 뿐, 구체적인 테스트 결과나 조치내역에 대한 기록들이 누락되어 있어, 실제 업무수행 보고서의 완성도가 미흡한 것으로 확인되었다.

[표 4] 시스템 장애처리 및 유지보수 현황

구분	결재일	유지보수 내역	비고
‘22년	‘22. 4.15.	시스템 서버장애 유지보수	점검표 제출
	‘22. 6.29.	(1회차 점검) 시스템 유지보수	
	22. 8.03.	(2회차 점검) 시스템 유지보수 및 카메라 A/S	
	‘22.12.03.	(3회차 점검) 시스템 유지보수	
	‘22.12.22.	(4회차 점검) 시스템 유지보수	
	‘23. 1.12.	‘22년 유지보수 용역 결과보고	보고서 제출
‘23년	‘23. 6.08.	(1회차 점검) 시스템 유지보수 및 카메라 A/S	점검표 작성
	‘23. 7.21.	(2회차 점검) 시스템 유지보수	
	‘23.10.05.	(3회차 점검) 시스템 유지보수	
	‘23.12.23.	(4회차 점검) 시스템 유지보수	
	‘23.12.29.	‘22년 유지보수 용역 결과보고	보고서 제출

[그림 1] 유지보수 점검표 상세내역



* 시스템 유지보수 결재문 중 점검표 발체

또한, 아래 [표 5]와 같이 연도별 시스템 오류 탐지 건수(율)을 비교해 보면, 등록자 식별 오류 탐지율은 매년 50%를 초과하였고, 이상행동 탐지 기능의 오류율은 거의 100%에 육박하는 높은 수준을 기록하고 있어, 전반적인 시스템 정확도도 매우 떨어지는 것으로 확인되었다.

[표 5] 연도별 오류 탐지 건수(율) 현황

구 분	2020	2021	2022	2023	2024	비 고
등록자 식별	(표 삭제)					
이상 행위	(표 삭제)					

* ♠♠부 제출자료 재구성

이와 같이, 용역 서비스의 적정성 및 과업 이행 여부를 확인할 수 있는 명확한 평가 기준이 부재하여, 용역 서비스의 요구 수준과 실질적인 과업이행 정도에 대해 정확히 파악할 수 없었고, 현재의 높은 오류율이 지속적으로 발생하는 결과를 초래하였다고 판단된다.

따라서, 동 시스템과 같이 지속적인 관리와 성능 개선이 요구되는 사업에서는 과업 이행 평가 기준을 마련하여 용역 수행 상태를 객관적으로 평가하고 관리할 수 있는 근거를 확보할 필요가 있다.

나. 장애 원인분석 및 향후 방향성 검토 필요

♠♠부는 '20~'21년 2년간의 시범 운영을 마친 후, '22~'23년 2년간 시스템 구축업체와 용역계약을 체결하여 등록자 식별 및 이상행위 탐지, 불법사이트 모니터링을 위한 유지보수 및 장애 처리를 진행하였다.

그러나, 아래 [표 6]과 같이 연도별 장애처리 내역을 확인해 보면, '22.1월부터 등록자 식별 시스템의 오류탐지 건수(총 9건 중 7건 오류)가 높게 나타났고, '22.4월 서버 교체 이후에도 카메라 장애 문제는 지속적으로 발생하고 있다. 특히, '23년 용역결과보고서에서는 '23.9월 3차 점검 이후부터는 등록자 식별 프로그램의 분석 장애로 인해 시스템 운영이 불가능한 상태로 확인되었다.

[표 6] '시스템' 장애처리 세부내역(요약)

결재일	관련 문서	주요 장애 내역
-----	-------	----------

(표 삭제)

* ♠♠부 제출자료 재구성

이러한 주요 장애원인 중 하나는 시스템에 등록 가능한 사진 수가 최대 5만 장으로 제한되어 있다는 점이고, 현재는 기존 사진도 삭제되지 않아 신규 사진 자체를 등록할 수 없는 상태에 이르렀다. 특히, 등록자 식별 프로그램을 개발한 우우의 ㄹㄹ社가 한국에서 철수하면서 라이선스 지원이 중단된 점이 문제를 악화시킨 근본적인 요인으로 판단된다.

그런데, 이와 같이 높은 오류율이 지속적으로 발생함에도 불구하고, 아래 [표 7]과 같이 ‘24년부터는 구축업체와의 장기 유지보수 계약 없이 장애발생 건에 한해서만 유지보수가 이루어지는 체계로 전환되어, 시스템의 반복적인 장애와 판독 오류의 위험은 여전히 노출되어 있는 상태이다.

[표 7] 연도별 용역계약 현황

구 분	관련 문서	용역업체
‘22년	지능형 영상분석 시스템 유지보수 용역 계약 체결(1년)	Å Å(주)
‘23년	지능형 영상분석 시스템 유지보수 용역 계약 체결(1년)	
‘24년	지능형 영상분석 시스템 장애처리 비용	용역 미체결

현재 운영 중인 단속시스템은 딥러닝 기반의 최첨단 기술을 활용하여 불법 경마와 관련된 의심행위⁴⁵⁾를 실시간으로 감지하고, 등록자 식별 기술을 통해 특정 행동을 정밀하게 분석하는 고도화된 기능을 제공하고 있다. 그래서 다양한 고객들의 행동 패턴뿐만 아니라 모자나 마스크 착용으로 인한 미세한 움직임까지도 정확히 인식해야 하기 때문에, 최소한의 오차 범위도 허용하지 않는 섬세한 설계와 체계적인 관리가 요구되고 있다.

그러나, 이러한 정밀한 행동 패턴들을 정확하게 분석하고 정보를 제공하는

45) 주식 삭제

목표를 갖고 있지만, 기술적 한계로 인해 예상치 못한 결과가 발생할 가능성은 완전히 배제할 수 없다. 문제는 시스템 운영 과정에서 드러난 전반적인 문제점에 대한 체계적 분석과 목표한 결과가 도출되지 못한 원인을 명확히 규명하고 이에 대한 향후 대응 방안 논의가 이루어지지 않았다는 점이다.

따라서, 기존의 현장 인력 중심의 단속 방식에서 벗어나 사전 탐지 중심의 업무 체계를 구축하고자 도입한 첨단 단속 장비에 대한 기술개발 비용의 경제성이나 효과성, 유지보수 체계의 적정성 등을 종합적으로 검토하여 보다 안정적이고 효과적인 운영 방안을 모색할 필요가 있다.

조치할 사항 ♠♠부는 현재 운영 중인 영상분석시스템에 대해 장애원인 및 운영상의 문제점 등을 분석하고 동 시스템에 대한 향후 계획을 마련하시기 바랍니다.(개선)

한 국 마 사 회 감 사 실

(경고·주의·통보)

일련번호 2024-종합-11
분야 전산
제목 개인위치정보 처리방침 공개 관련 준수사항 위반
소관본부 AAA본부, BBB본부
소관부서 GGG부, b부
내용

1. 업무 개요

우리 회는 2016. 5월부터 장내 모바일베팅 서비스를 운영하기 위해 방송통신심의위원회(이하 “방통위”라 한다)로부터 위치정보사업자 허가를 받아 개인위치정보를 다루는 사업을 운영하고 있다. 그리고 b부(구 정보보안부)는 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」(이하 “위치정보법”이라 한다)에 따라 개인위치정보의 보호 및 관리, 우리 회 개인위치정보 처리방침의 운영, 개인위치정보사업자 실태점검 수검 등의 업무를 담당하고 있다.

한편, 2022. 4. 20. 「위치정보법」 개정에 따라 개인정보처리방침에 개인위치정보 관련 내용을 포함하여 공개하도록 하는 법률 조항⁴⁶⁾이 신설되었다. 이후 방통위는 우리 회를 대상으로 2022. 5. 11.부터 2022. 11. 18.까지 서면으로 ‘22년 위치정보사업자 정기 실태점검을 시행하였는데 이 과정에서 b부에서는 「위치

46) 「위치정보법」 제21조의2(개인위치정보 처리방침의 공개)

정보법」 개정에 따라 우리 회 개인위치정보처리방침 공개의 필요성을 인지하여 2022. 11. 5.부로 우리 회 개인정보처리방침에 개인위치정보 관련 내용을 반영하여 공개하였다.

그런데 방통위는 2023. 3. 30. ‘22년 위치정보사업자 정기 실태점검 시 확인된 위반 정황(12건)을 우리 회에 통보하면서 관련 위반 정황에 대해 2023. 5. 17.부터 2023. 11. 24.까지 현장 점검 및 추가 서면 점검을 진행하였다. 방통위는 추가 점검을 시행한 후 2024. 6. 26. 최종적으로 위반사항 1건(위치정보 처리방침 공개 위반)과 관련하여 우리 회에 행정처분(처분금액 : 과태료 1,500천 원)을 통보하였다. 이에, ㄴ 부는 2024. 7. 11. 회계부에 과태료 납부 및 회계처리 협조 공문을 발송하였고, 회계부는 과태료 납부기한(2024. 7. 26.)이 경과하기 전인 2024. 7. 25.에 과태료 1,500천 원을 납부 처리하였다.

[표 1] 방통위 위치정보사업자 실태점검 관련 진행 경과

일 자	내 용
‘22. 4. 20.	「위치정보법」 개정 시행(제21의2(개인위치정보 처리방침의 공개) 포함)
‘22. 5. 11. ~ 11. 18.	(방통위) ‘22년 위치정보사업자 등 정기 실태점검 시행
‘22. 11. 5.	(ㄴ 부) 우리 회 개인위치정보 처리방침 개정 및 공개
‘22. 11. 18.	(ㄴ 부→방통위) ‘22년 위치정보사업자 등 정기 실태점검 개선자료 최종 제출
‘23. 3. 30.	(방통위→ㄴ 부) 위반정황 12건 통보
‘23. 5. 17.	(방통위) 마사회 위치정보사업자 실태 현장 점검 실시
‘23. 5. 18. ~ 11. 24.	(방통위) 마사회 위치정보사업자 실태 추가 서면 점검 시행
‘24. 6. 26.	(방통위→우리 회) 위치정보처리방침 공개 위반 관련 행정처분(과태료) 통보
‘24. 7. 25.	(회계부) 과태료 납부 및 회계처리

자료: ㄴ 부 제출자료 재구성

2. 관계법령(규정) 및 판단기준

우리 회 「취업규칙」 제3조(준수의무)에 따르면 임직원은 법령·「정관」 및 제규정을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행해야 한다고 규정하고 있다. 따라서 b 부는 「위치정보법」을 준수하여 우리 회 위치정보 처리방침을 철저하게 관리·운영하여야 한다.

또한, 개정된 「위치정보법」 제21조의2에 따르면 개인위치정보사업자등은 개인정보처리방침에 개인위치정보 관련 내용을 포함하여 공개하도록 규정하고 있으며, 동 법에서 공개하도록 규정하고 있는 항목⁴⁷⁾ 중에는 「위치정보법」 제26조에서 규정하고 있는 “보호의무자의 권리·의무와 그 행사방법에 관한 사항(이하 “보호의무자에 관한 사항”이라 한다.)”이 포함되어 있다. 동 조항은 8세 미만 아동 등⁴⁸⁾에 대해 그 보호의무자의 개인위치정보 수집·이용 동의를 본인의 동의로 간주함으로써 8세 미만 아동 등의 생명 및 신체를 보호한다는 취지로 제정되었다. 한편, 「위치정보법」 제43조에서는 개인위치정보 처리방침을 공개하지 않는 경우 1천만원 이하의 과태료를 부과한다고 규정하고 있다. 따라서 b 부는 우리 회 개인위치정보 처리방침에 「위치정보법」 제21조의2에 따른 공개 항목을 빠짐없이 반영하여 공개하여야 한다.

47) 1. 개인위치정보의 처리목적 및 보유기간
2. 개인위치정보 수집·이용·제공사실 확인자료의 보유근거 및 보유기간
3. 개인위치정보의 파기 절차 및 방법
4. 개인위치정보의 제3자 제공에 관한 사항
5. 그 밖에 개인위치정보의 처리에 관하여 대통령령으로 정하는 사항
- 개인위치정보의 제3자 제공 시 관련 내용 통보에 관한 사항
- 보호의무자의 권리·의무와 그 행사방법에 관한 사항
- 위치정보관리책임자(성명, 연락처) 또는 개인위치정보 업무 처리부서(부서명, 연락처)

48) 8세 이하의 아동, 피성년후견인, 「장애인복지법」에 따른 정신장애가 있는 자 중 중증장애인

우리 회 「문서규정」 제4조 제1항에 따르면 모든 문서는 신속 정확히 처리 및 관리함을 원칙으로 하며, 책임소재를 명확히 하여야 한다고 규정하고 있으며, 우리 회 「위임전결규정」 제6조 및 제7조에서는 업무의 중요도 및 성격에 따라 각 직위별 전결기준을 정하고, 동 규정에 열거되지 않은 전결기준에 대해서는 유사한 전결사항 및 직위별 전결기준 등에 준하여 처리하도록 하고 있다. 따라서 대외기관에서 시행한 문서는 신속하고 정확하게 접수하여 상급자에게 보고할 필요가 있으며, 업무 수행 시에는 직무 권한과 책임을 명확히 하고 효율적인 업무 처리를 위해 「위임전결규정」에 따라 전결권자의 결재를 받아서 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 방통위 행정처분의 원인

위치정보사업 업무 담당자인 b 부 SA⁴⁹⁾은 2022. 11. 5.부로 우리 회 개인정보처리방침을 개정하면서 우리 회는 전자카드 앱⁵⁰⁾ 이용자에 대해서만 위치정보를 취득하므로 마권구매가 불가능한 미성년자의 위치정보를 취득하지 않기 때문에 「위치정보법」 제26조의 내용이 우리 회에 해당하지 않는다고 판단하였다. 이에 SA은 우리 회 개인정보처리방침 개정 시 「위치정보법」 제26조 내용을 [표 2]와 같이 누락한 채 개정한 후 홈페이지에 공개하였다.

(표 삽입을 위한 여백)

49) 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX.까지 구 △△부근무(동 근무기간 중 위치정보사업 관련 업무 담당)

50) 한국마사회에 실명계좌를 개설한 회원에게 모바일을 통해 마권을 구매하는 서비스를 제공하는 전용 앱

[표 2] 「위치정보법」 제26조 관련 우리 회 개인정보처리방침 개정 현황

구 분	「위치정보법」 제26조 관련 개정내용
최초 개정 시 (2022. 11. 5.부)	6. 보호의무자의 권리·의무와 그 행사방법에 관한 사항 한국마사회는 18세 미만 개인위치정보를 처리하고 있지 않습니다.
추가 개정 시 (2023. 7. 19.부)	6. 보호의무자의 권리 · 의무와 그 행사방법에 관한 사항 한국마사회는 아래의 경우에 해당하는 자(이하 “8세 이하의 아동 등”)의 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률 제26조2항에 해당하는 자(이하 “보호의무자”)가 8세 이하의 아동 등의 생명 또는 신체보호를 위하여 개인위치정보의 이용 또는 제공에 동의하는 경우에는 본인의 동의가 있는 것으로 봅니다. 1) 8세 이하의 아동 2) 피성년후견인 3) 장애인복지법 제2조제2항제2호에 따른 정신적 장애를 가진 사람으로서 장애인고용촉진 및 직업재활법 제2조제2호에 따른 중증장애인에 해당하는 사람(장애인복지법 제32조에 따라 장애인 등록을 한 사람만 해당한다) 8세 이하의 아동 등의 생명 또는 신체의 보호를 위하여 개인위치정보의 이용 또는 제공에 동의를 하고자 하는 보호의무자는 서면동의서에 보호의무자임을 증명하는 서면을 첨부하여 회사에 제출하여야 하며, 보호의무자는 8세 이하의 아동 등의 개인위치정보 이용 또는 제공에 동의하는 경우 위치 서비스 약관상의 이용자의 권리를 모두 가집니다.

자료: 한국마사회 홈페이지

그러나 ① 「위치정보법」 제21조의2에서 “보호의무자에 관한 사항”을 개인정보 처리방침에 포함하여 공개하도록 명시하고 있는 점, ② 해당 조항이 8세 이하의 아동뿐만 아니라 피성년후견인, 중증장애인에 대해서도 규정하고 있는 점을 고려할 때 우리 회 개인정보처리방침에 「위치정보법」 제26조를 포함하여 공개하였어야 한다.

그럼에도 SA은 충분한 사전 검토 없이 우리 회 위치정보 처리방침에 해당 조항의 내용을 누락한 채로 개정하여 우리 회에 과태료 처분으로 인한 금전적 손실을 끼치는 결과를 초래하였다.

나. 위치정보 관련 업무 프로세스 미흡

방통위 위치정보사업자 실태점검 수검 및 우리 회 위치정보 처리방침의 운영 관련 업무 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 있었다.

1) 방통위 문서 접수 지연

b 부의 2020년 이후 위치정보사업자 실태점검 등과 관련한 방통위 시행문서 접수 현황을 점검한 결과, [표 3]과 같이 방통위 시행문서 접수일이 문서 시행일 보다 현저히 지연 접수된 사례를 확인하였다.

특히, '23년 방통위 현장점검 실시 통보 문서⁵¹⁾의 경우 방통위 문서 시행일인 '23. 3. 30.로 부터 43일이 지난 '23. 5. 12.에 우리 회에 문서 접수가 되었으며⁵²⁾, '22년 방통위 정기 실태점검 자료제출 요구 문서⁵³⁾의 경우 원 시행문서 상 자료 제출기한인 '22. 5. 27.도 지난 '22. 6. 10.에 문서가 접수⁵⁴⁾되는 등 위치정보 관련 방통위 시행문서의 접수 관리가 다소 미흡한 것으로 확인되었다.

대외 시행문서의 접수 지연 시 관련 업무 처리를 위한 대응 시간 부족에 따라 업무 처리의 정확성이 저하될 수 있으므로 b 부에서는 향후 대외 시행문서의 접수·관리에 철저를 기할 필요가 있다고 판단된다.

[표 3] b 부의 방통위 문서 지연 접수 현황

문서명(문서번호)	제출기한	시행일(a)	접수일(b)	차이(a-b)
위치정보사업자에 대한 자료 제출 요청 (◆◆과-XXX)	'20. 10. 23.	'20. 10. 5.	'20. 10. 22.	17일
'22년 위치정보사업자등 정기 실태점검 자료제출 요구 (◆◆과-XXX)	'22. 5. 27.	'22. 5. 11.	'22. 6. 10.	30일
위치정보사업자등 정기 실태점검 관련 현장점검 실시 통보 (◆◆과-XXX)	-	'23. 3. 30.	'23. 5. 12.	43일
'23년 위치정보사업자등 정기 실태점검 2차 자료제출 요구 (◆◆과-XXX)	'23. 9. 8.	'23. 8. 11.	'23. 8. 31.	20일

자료: b 부 접수 문서 재구성

51) 방송통신위원회 ◆◆과-XXX('23.3.30.)호

52) 동 건과 관련하여 b 부 담당자는 방통위 공문이 우편으로 송달되어 뒤 늦게 확인되었으며 접수 전 부서장에게 구두로 먼저 보고하였다고 진술함

53) 방송통신위원회 ◆◆과-XXX('22.5.11.)호

54) 추후 b b 협회에서 우리 회 업무 담당자에게 메일로 동 자료 제출 기한을 '22. 6. 10.로 연장 통보함

2) 위치정보 처리방침 개정 프로세스 미흡

b 부는 우리 회 위치정보 처리방침 개정⁵⁵⁾ 시 별도 내부결재를 거치지 않고 위치정보 업무 담당자가 개인정보보호 업무 담당자에게 메일 등으로 요청한 후 개인정보보호 업무 담당자가 IT서비스요청⁵⁶⁾을 통해 우리 회 홈페이지 담당자에게 개인정보처리방침 상 위치정보 관련 조항내용을 수정하는 방식으로 업무를 처리해 온 것으로 확인되었다.

위치정보 처리방침은 우리 회가 취득하는 위치정보의 처리에 대한 기준이 될 뿐만 아니라 외부 고객에게 공개되는 회사의 방침사항이므로 그 개정에 따른 업무의 권한과 책임을 명확히 하고 업무 수행의 정확성을 기하여야 한다. 따라서 내부결재를 포함하여 위치정보 처리방침 개정과 관련된 프로세스를 마련하여 시행할 필요가 있다고 판단된다.

4. 변상책임 검토

우리 회 「취업규칙」 제6조에 따르면 직원이 고의 또는 중대한 과실로 본회의 재산에 피해를 끼쳤을 때에 대한 변상 책임을 규정하고 있다. 따라서 개인위치정보 처리방침 공개 관련 법률 위반에 따라 발생한 과태료(1,500천 원)에 대해 ① 재산 피해 발생 여부 ② 손해 발생의 원인 행위가 고의 또는 중과실인지 여부를 기준으로 변상 책임이 있는지를 판단하였다.

가. 재산 피해 발생 여부

「위치정보법」 제21조의2에 따르면 개인위치정보사업자등은 개인정보처리

55) 총 2회 개정(2022.11.6.부, 2023.7.19.부)

56) 우리 회 내 전산 관련 업무처리를 요청하고 관리하는 시스템(인트라넷-업무지원-IT서비스 요청)

방침에 개인위치정보 관련 내용을 포함하여 공개하도록 규정하고 있으며, 동 법 제43조에서는 개인위치정보 처리방침을 공개하지 않는 경우 1천만원 이하의 과태료를 부과한다고 규정하고 있다. 그러나 우리 회 개인정보처리방침 개정 시 「위치정보법」 제26조에서 규정하고 있는 “보호의무자에 관한 사항” 내용을 누락하여 과태료 1,500천 원을 납부하게 되었으므로 재산상의 손해가 발생한 점은 인정된다.

나. 고의 또는 중과실 여부

변상책임 요건 중 ‘중대한 과실’은 일반적으로 보통 사람이 조금만 주의를 기울였다면 행위의 결과를 예견하고 그 결과의 발생을 예방할 수 있었는데도 주의를 게을리하여 이를 간과함과 같은 현저한 주의의무 위반이어야 하고 이는 임직원이 성실의무를 위반한 정도가 그 업무내용에 비추어 중대한 것으로 평가될 수 있는지에 따라 결정되어야 할 것이다.

위치정보 업무 담당자인 SA과 구 △△부 부장 SB⁵⁷⁾의 경우, 전문적인 법률 지식을 갖춘 자가 아닌, 전산 업무를 수행하는 기술직으로서 전문적인 법률적 판단에 어려움이 있을 수 있었다. 한편, 위치정보 처리방침 공개 의무는 2022. 4. 법령 개정에 따라 최초로 시행되어 과거 개정된 전례가 없었고 그 개정에 대한 프로세스도 마련되어 있지 않은 상태였으며, 실제 우리 회가 담당하는 위치정보 사업 특성 상⁵⁸⁾ 미성년자는 이용 대상이 아니어서 「위치정보법」 제26조의 “보호의무자에 관한 사항”이 우리 회에는 해당되지 않는다고 오인할 개연성이 충분

57) 20XX. XX. XX.부터 20XX. XX. XX.까지 구 △△부부장으로 근무(구 △△부업무 총괄)

58) 우리회 위치정보 취득은 전자카드 앱 이용자를 대상으로 하는데, 전자카드 앱은 마권구매를 목적으로 하여 미성년자의 전자카드 회원 가입이 제한되어 있음

한 것으로 보인다. 또한, 법 개정 이후 방통위에서 대규모의 실태점검을 최초로 시행한 점이나 우리 회 외에도 188개 사업자에 대해 353건의 위반사항을 통보하고 총 1,201백만 원의 과징금 및 과태료 처분한 점 등을 고려할 때 점검사항 전체에 대해 미리 예견하고 조치하여 그 발생을 예방하기는 어려웠을 것으로 보인다.

상기 내용을 종합 판단해 보면 전문적인 법률 지식이 없는 전산부서 직원이 위치정보법 개정 이후 최초로 시행된 위치정보 처리방침 개정 과정에서 개정사항 중 하나의 조항이 우리 회에 해당하지 않는다고 오해할 수 있는 점이 충분히 인정되므로, 현저한 주의의무 위반에 해당하는 중대한 과실이라고 보기 어렵다.⁵⁹⁾

다. 결론

이와 같은 사실관계 등을 종합적으로 고려했을 때, 과태료 처분에 따라 회사에 재산적 피해가 발생한 점이 인정되더라도, ‘고의 또는 중대한 과실’을 범했다고 인정하기 어려우므로 동 과태료에 대한 변상책임은 없다고 판단된다.

징계요구 양정

동 사안은 위치정보사업자 실태점검 수검 과정에서 담당자의 부주의한 업무처리가 주된 원인이 되어 발생하였으나, 「위치정보법」 제26조가 8세 이하 아동 등을 대상으로 하여 일견 우리 회 위치정보사업과 관련이 없는 것으로 혼동할 가능성이 높은 것으로 보인다. 또한, 금번 실태점검이 「위치정보법」 개정 이후 최초로 시행된 점, 동 사안 이외에는 다른 행정처분이 발생하지 않도록 노력한

59) 감사원 변상 유무 판정 참고사례 : 2014년 감판 제 2호(청사취득 중 취득세 등 가산세 납부 관련 변상책임에 대한 무책판정)

점, 우리 회 손실금액이 비교적 크지 않은 점 등을 종합적으로 고려하면, 징계에 이를 정도는 아니라고 보이므로 “주의”, “경고” 처분함이 타당하다고 판단된다.

가. SA의 경우

SA은 위치정보처리방침 개정 시 관련 법률 내용을 철저히 확인하지 않는 등 업무를 부주의하게 처리하였다. 다만, 「위치정보법」 제26조가 8세 이하 아동 등을 대상으로 하여 미성년자는 이용이 불가능하다는 점에서 우리 회 위치정보사업과 관련이 없는 것으로 혼동할 가능성이 높은 것으로 보인다. 또한, 동 위반 건 외에는 다른 위반사항이 없도록 위치정보 업무를 관리한 점, 금번 실태점검이 [표 4]와 같이 대규모로 시행되어 다수 사업자에게 광범위한 행정처분이 내려진 점, 그에 반해 우리 회 과태료 처분금액이 비교적 크지 않은 점 등을 종합적으로 고려하면, 징계에 이를 정도는 아니라고 보이므로 “경고” 처분함이 타당하다고 판단된다.

나. SB의 경우

SB은 △△부 소관 업무를 철저히 관리감독 해야 함에도 불구하고 관리감독을 소홀히 하여 행정처분을 예방하지 못한 책임이 인정된다. 그러나 담당자가 결재를 받지 않고 단독으로 처리한 행위에 대해 쉽게 인지할 수 없었던 점, 비위행위를 직접 저지른 관련자에 대해 “경고” 처분을 요구하는 점을 고려할 때 실무 담당자에 비해 책임의 정도는 낮다고 보이므로 “주의” 처분함이 타당하다고 판단된다.

[표 4] 방통위 '22년 위치정보사업자 정기실태점검 관련 행정처분 개요

구 분	내 용
점검대상	개인위치정보사업자 등 총 1,287개 사업자
점검사항	'22년 「위치정보법」 개정 관련 사항 전반 (위치정보의 보호조치, 위치정보처리방침의 공개, 개인위치정보의 파기, 위치정보사업의 등록 등)
점검결과	총 353건 위반사항 적발
행정처분	188개 사업자 대상 과징금(856백만원) 및 과태료(345백만원) 처분

자료: 방통위 보도자료 재구성

조치할 사항

① GGG부는 「위치정보법」 제21조의2에 따른 위치정보 처리방침의 공개 업무를 소홀히 하여 우리 회에 행정 처분을 초래한 관련자에게 「취업규칙」 제3조를 위반한 책임을 물어 「감사규정」 제35조(감사결과 통보)에 따라 “경고”, “주의” 처분하시기 바랍니다.(경고) (주의)

② b부는 금번 방통위 행정처분과 같은 사례가 발생하지 않도록 우리 회 위치정보 관련 업무 전반에 대해 점검하고 위치정보사업자 실태점검 수검 및 위치정보 처리방침 개정 관련 프로세스를 마련하여 재발방지를 위한 조치를 시행하시기 바랍니다.(통보)

한 국 마 사 회 감 사 실

(개선·통보)

일련번호 2024-종합-12

분야 말산업

제목 말산업 자격시험의 장애인 응시자 등 권리 보호 노력 미흡

소관본부 KKK본부

소관부서 〇〇부

내용

1. 업무 개요

〇〇부는 [표 1]과 같이 「말산업육성법」 제12조 및 동 법 시행령 제14조 제1항 제3호에 따라 말산업 국가 자격시험의 실시 및 자격관리 업무를 수행하고 「자격기본법」 및 우리 회 「승마지도사 자격 인정 등에 관한 규정」에 따라 승마지도사 자격시험의 실시 및 자격관리 업무를 수행하고 있다.

[표 1] 〇〇부 말산업 자격시험 운영 개요

구 분		국가자격시험			민간자격시험
		말조련사	장제사	재활승마지도사	승마지도사
시행근거		「말산업육성법」 제12조 등			한국마사회 「승마지도사 자격 인정 등에 관한 규정」
시행주체		농림축산식품부장관 (시험주관 : 한국마사회)			한국마사회장
시험과목	필기시험	마학, 말보건관리, 미술학, 상식·법규	장제이론, 말 해부·생리, 상식·법규	재활승마이론, 마학, 미술학, 상식·법규	마학, 미술학, 말보건관리
	실기시험	(1차) 미술 (2차) 말조련, 관리실무	장제실무	(1차) 미술 (2차) 재활승마실무	마장미술(기본미술)
응시자격		만 17세 이상인 자			
결격사유		피성년후견인, 피한정후견인, 정신질환자, 마약중독자 등			
합격기준		전 과목 평균 60점 이상 (단, 40점 미만 과목 발생 시 불합격)			

자료: 〇〇부 제출자료 재구성

2. 관계법령(규정) 및 판단기준

「장애인복지법」 제46조의2 및 동 법 시행령 제28조에 따르면 「자격기본법」에 따른 국가자격시험 등에 대해 장애인 응시자가 비장애인 응시자와 동등한 조건에서 시험을 치를 수 있도록 편의를 제공하도록 규정하고 있다. 또한, 동 법 시행규칙 제37조의2 제2항에서는 동 법 시행령 제28조에 따른 시험 시행 시 편의제공 기준을 마련하여 시험 공고와 함께 게시하도록 규정하고 있다.

「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제4조에 따르면 장애인등은 인간으로서의 존엄과 가치 및 행복을 추구할 권리를 보장받기 위하여 장애인등이 아닌 사람들이 이용하는 시설과 설비를 동등하게 이용하고, 정보에 자유롭게 접근할 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있다.

우리 회 「인권경영실행지침」 제4조에 따르면 우리 회는 경영활동 과정에서 인간의 존엄과 가치를 보장하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 장애인 응시자 편의제공 기준 정립 및 게시 필요

「장애인복지법」 및 동 법 시행규칙에 따라 ○○부는 말산업 국가자격시험 시행 전에 장애인 응시자 시험 편의제공 기준을 마련하고 시험 공고와 함께 게시하였어야 한다.

그러나, ○○부에서 주관하는 말산업 자격시험의 시행내역을 검토한 결과, 2022년까지는 말산업 국가 자격시험 공고문에 장애인 응시자 시험편의 제공과

관련된 사항이 공고되어 있지 않은 것으로 확인되었으며, 2023년 승마지도사 시험에 장애인 응시자가 응시⁶⁰⁾한 이후에도 장애인 응시자 편의제공 기준을 마련하여 그 세부기준을 게시하지 않고 [표 2]와 같이 장애인 응시자에게 편의를 제공한다는 내용만 포함시켜 공고한 것으로 확인되었다.

[표 2] 말산업 자격시험 공고문 중 장애인 편의 제공 관련 내용

구분	내용
공고문 中 기타사항	아. 장애인 필기시험 응시자에게 편의지원을 제공합니다. ※ 편의제공 관련 자세한 사항은 02-509-XXXX로 연락바랍니다.

자료: ㉠부 제출자료 재구성

한편, 국가기술자격시험 등을 시행하는 다른 수탁기관의 경우를 살펴보면, ♣♣공단⁶¹⁾ 및 ♣♣⁶²⁾에서는 [그림 1]과 같이 장애유형별 편의 제공 기준을 사전에 게시하고 있는 것으로 확인되었다.

[그림 1] ♣♣공단 및 ♣♣ 장애인 편의 제공 기준 게시 내역

♣♣공단

홈 > 국가자격시험 > 문제지안내 > 장애유형별 편의제공안내

장애유형별편의제공안내

국가기술자격시험 장애유형별 편의 제공 내용

편의제공 대상	편의구분	필기 및 필답형 필기시험	적답형 필기시험
시각장애	시험시간	- 1.7배 연장	- 1.5배 연장
	문제인지 방법	- 음성지원센터 - 문제지 대독 - 집자 문제지 - 확대 문제지 - 컴퓨터지원센터 - 독서확대기 지원 허용 * 상기항목 중 택 1	- 문제지 대독
	답안작성 방법	- 답안 대필 - 확대 답안지 - 집자 답안지 - 컴퓨터지원센터 - 음성지원센터 지원 허용 * 상기항목 중 택 1	
	경증(장애의 정도가 심하지 않은 장애인)	- 시험시간 1.5배 연장	- 시험시간 1.3배 연장
청각장애	문제인지 방법	- 확대 문제지 - 독서확대기 지원 허용 * 상기항목 중 택 1	- 독서확대기 지원 허용

♣♣

장애유형별 시험시간 적용기준 (7/1 공지)

유형	장애	필기시간	실기시간	선택적외(*)	비고
시각	중증	2배	2배	- 원도우 돋보기 - 본인인갑 독서확대기 - 시험지 150% 확대 - 필기: 답안지 이기	원1~3급
	경증	1과 1/3배	1과 1/3배		원4~6급
보청기 지적장애	중증	1과 1/2배	1과 1/2배	- 필기: 답안지 이기	원1~3급
	경증	1과 1/3배	1과 1/3배	- 필기: 답안지 이기	원4~6급
상지지체	중증	1과 1/2배	1과 1/2배	- 필기: 답안지 이기 - 실기: 원도우 내장 확장 키보드 사용	원1~3급
	경증	1과 1/3배	1과 1/3배		원4~6급
청각	일반인과 동일			- 보청기 사용 가능 - 필기: 방송시나리오 제공 - 실기: APC대뉴얼, 방송시나리오, 진행요령 제공	부감독이 방송 진행 상황 안내
기타	일반인과 동일			- 장애로 긴급하게 과장실 이용 시 시험시간 제외	감독·요두·신장·심장 등 외기관장 인정 장애

자료: ♣♣, ♣♣ 자격평가사업단

60) ㉠부는 해당 장애인 응시자에 대해 공무원시험 및 우리 회 신입사원 채용시험 기준을 준용하여 필기시험 시간 1.5배 부여, 시험지·답안지 크기 확대 등 편의를 제공함

61) 기술사, 기사, 기능장 기능사, 변리사, 세무사, 감정평가사, 경영지도사, 관세사, 공인중개사 등 시험 주관

62) 컴퓨터활용능력, 워드프로세서, 한글속기, 전자상거래 관리사, 유통관리사 등 시험 주관

비록 말산업 자격시험의 특성⁶³⁾ 상 [표 3]과 같이 최근 3년간 우리 회에서 주관하는 말산업 자격시험에 장애인의 응시가 적은 것은 사실이나, 관련 법률을 준수하고 장애인의 기본권을 보호하기 위해 ㉠부에서는 장애인 응시자 편의 제공 기준을 제시하는 등 사전 안내를 강화할 필요가 있다고 판단된다.

[표 3] 최근 3년간 말산업 자격시험 장애인 응시 현황

(단위: 명)

구분		2021년	2022년	2023년	2024년
국가 자격시험	필기	-	-	-	-
	실기	-	-	-	-
승마지도사시험	필기	-	-	1	-
	실기	-	-	1	-

자료: ㉠부 제출자료

나. 시험장 승강기 설치 정보 제공 필요

국민권익위원회는 2024. 3. 고충민원에 따른 실태 점검 결과 ㉡공단 등 10개의 국가기술자격시험 수탁기관⁶⁴⁾에서 시험장별 승강기 설치 정보를 사전에 제공하지 않는 것을 확인하였다. 이에, 국민권익위원회는 2024. 6. 장애인 응시자의 편의 제고를 위해 국가기술자격시험장의 승강기 설치정보를 사전에 제공하는 방안을 마련하도록 고용노동부에 의견을 표명한 바 있다.

그런데, 우리 회에서 주관하는 말산업 자격시험의 시험장 승강기 설치 정보 제공여부를 점검한 결과, [표 4]와 같이 국가 자격시험의 경우 필기시험장 2개소, 승마지도사 시험의 경우 필기시험장 1개소를 운영하였음에도 시험장의 승강기 설치 정보는 사전에 제공하고 있지 않은 것으로 확인되었다. 장애인 응시자의 편의제고라는 국민권익위원회의 의견 표명 취지를 고려할 때 우리 회에서도

63) 생물인 말을 다루는 직무로서 고도의 육체적 힘과 기술 및 체력을 요함

64) (주식 삭제)

말산업 자격시험 시험장의 승강기 설치 정보를 제공할 필요가 있다고 판단된다.

[표 4] 최근 3년간 말산업 자격시험 관련 필기 시험장 운영 현황

구분	2021	2022	2023	2024
국가 자격시험	2개소(☎중, ##대)			2개소(☎중, ##대)
승마지도사 시험	1개소(☎중)			1개소(☎중)

자료: ○○부 제출자료 재구성

다. 피한정후견인 자격시험 응시자격 개선 필요

법제처는 2020. 8. 피후견인⁶⁵⁾의 기본권 보장 및 불합리한 차별을 방지하기 위해 피후견인을 직무수행 결격사유에서 제외하는 내용의 피후견인 결격조항 일괄정비 법안 106건을 국무회의에 올려 의결을 받았다. 이에 따라, 정부(농림축산식품부)는 2024. 7. 「말산업육성법」 제13조의 결격사유 중 ‘피한정후견인⁶⁶⁾’을 삭제하는 내용을 포함하여 10개 법률에 대한 일괄 정비 개정안을 제안하여 현재 국회 소관위에서 심사 중인 상황이다. 또한, ♪♪공단에서 시행하는 스포츠지도사⁶⁷⁾(승마) 자격증의 경우 2020. 12. 8. 「국민체육진흥법」 개정을 통해 결격사유에서 피한정후견인을 제외하였고 이에 따라, 피한정후견인도 스포츠지도사 자격시험에 응시할 수 있게 되었다.

그런데, 우리 회 「승마지도사 자격 인정 등에 관한 규정」 제6조에는 현재 까지도 피한정후견인에 대해 응시 결격사유로 규정하고 있고 승마지도사 자격시험 공고문에도 응시 제한사항으로 피한정후견인을 명시하고 있는 것으로 확인되었다. 유사한 자격증인 스포츠지도사 자격시험에서도 피한정후견인의 응시가 가

65) 질병, 장애, 노령, 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 부족하거나 결여된 사람으로서 가정법원으로부터 한정후견개시 또는 성년후견개시의 심판을 받은 사람을 말함

66) 피한정후견인은 원칙적으로 행위능력을 가지며 법원이 별도로 인정한 경우에만 행위능력이 제한됨

67) 전문스포츠지도사 1,2급, 생활스포츠지도사 1,2급, 장애인스포츠지도사 1,2급

능한 점이나 말산업 국가자격시험의 결격사유 중 ‘피한정후견인’을 삭제하는 내용의 「말산업육성법」 개정안이 발의되어 계류 중인 사실을 감안할 때, 피후견인의 기본권 보장이라는 사회적 기조에 맞춰 우리 회에서도 승마지도사 자격시험의 응시자격에 대해 선제적으로 규정을 정비할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항 ㉠㉡부는

- ① 말산업 자격시험 시행 시 장애인 응시자 편의 제공 기준을 마련하여 게시하는 등 사전 안내를 강화하시기 바랍니다.(통보)
- ② 피한정후견인의 기본권 보호를 위해 「승마지도사 자격 인정 등에 관한 규정」의 응시자격 조항에 대한 개정을 검토하시기 바랍니다.(개선)

한 국 마 사 회 감 사 실

(우수)

일련번호 2024-종합-13
분 야 우수사례
제 목 안전보건 정책상금 이행점검 기반 비용집행의 실효성 제고
소관본부 NNN본부
소관부서 ☞☞부
내 용

1. 업무 개요

우리 회는 「경마시행규정」 제92조부터 제100조까지에 따라 경마상금을 지급하고 있으며, 특히 경마 관계자의 안전보건 및 경마현장 재해예방을 목적으로 하는 ‘안전보건 정책상금’을 【표 1】과 같이 구성 및 집행하여 경마사업 시행의 안정성 확보를 위해 노력하고 있다.

【표 1】 안전보건 정책상금 구성항목

구 분	세부 내역
안전보건 정책상금	· 안전화 구입비, 산업재해 안전관리요원 운영비, 종합건강 검진비용, 작업환경 측정·특수건강 진단, 장구 단체구입, 재해위로기금, 폐CT, 관리자 단체보험 가입 및 조교사 건강보험 등

한편, 경마 관계자의 안전보건 환경개선을 목적으로 집행되는 정책상금이 당초의 운영목적에 부합하도록 적절히 활용되지 않을 경우 우리 회 안전보건 정책상금 집행의 누수, 말관리사 등 경마 관계자 안전보건 근로환경 저하라는 문

제점이 발생할 수 있는 상황이었다.

이러한 문제점을 개선하기 위하여, ○○ 경마상금을 집행하는 ≡≡부에서는 2024. 2월 ‘○○ 안전보건 정책상금 이행점검 계획’을 수립하여 시행하였다.

2. 성과분석

≡≡부는 ‘24. 3. 14부터 5. 31까지의 기간 중 ○○ 소속 조교사 총 29명을 대상으로 ‘23년 안전보건 정책상금 이행의 적정성 여부 점검을 위한 제반 자료 (구매 증빙서류, 세금계산서, 영수증 등)제출을 요청하였고 취합된 자료에 근거하여 ○○ 사업장 내 안전보건 정책상금 집행 세부현황을 분석하였다.

그 결과 ○○ 소속 일부 조교사 사업장에서 재해위로기금 적립·관리의 불명확성⁶⁸⁾에 대한 문제점이 확인되었고, ≡≡부에서는 확인된 문제점에 대한 대상 조교사 안내 및 개선조치를 요청하였다. 이에 따라 해당 조교사 사업장에서는 재해위로기금 전용 별도계좌를 신설 및 기금적립 조치를 이행하였고, ≡≡부에서는 당초 재해위로기금 적립 필요금액 약 54백만 원에 대한 조치완료 내역을 최종 확인하였다.

안전보건 정책상금 이행점검 조치가 시행되지 않았더라면 비용의 누수로 연결되었을 집행예산 약 54백만 원이 해당 부서의 적극적인 조치를 통해 당초 상금운영 취지와 목적에 부합하도록 활용될 수 있었으므로, 그 성과가 인정된다.

또한, ≡≡부가 동 제도를 최초로 도입하여 서울·제주 사업장에서도 확대 운영할 수 있는 모범 사례를 창출하였으며, 정책상금 운영의 취약 요인을 적극

68) 재해위로기금을 다른 비용내역과 같은 계좌에서 통합 관리함에 따른 세부 적립금액 확인불가

적으로 발굴하고 개선함으로써, 말관리사 등 경마 관계자의 실질적 안전보건 환경 조성 및 안정적 경마사업 시행에 크게 기여한 것으로 판단된다.

조치할 사항 감사실은 우수사례를 창출한 위 부서에 인센티브를 부여하시기 바랍니다.

한 국 마 사 회 감 사 실

(우수)

일련번호 2024-종합-14

분 야 우수사례

제 목 모래세척수 처리방법 개선으로 환경리스크 해소 및 예산 절감

소관본부 CCC본부

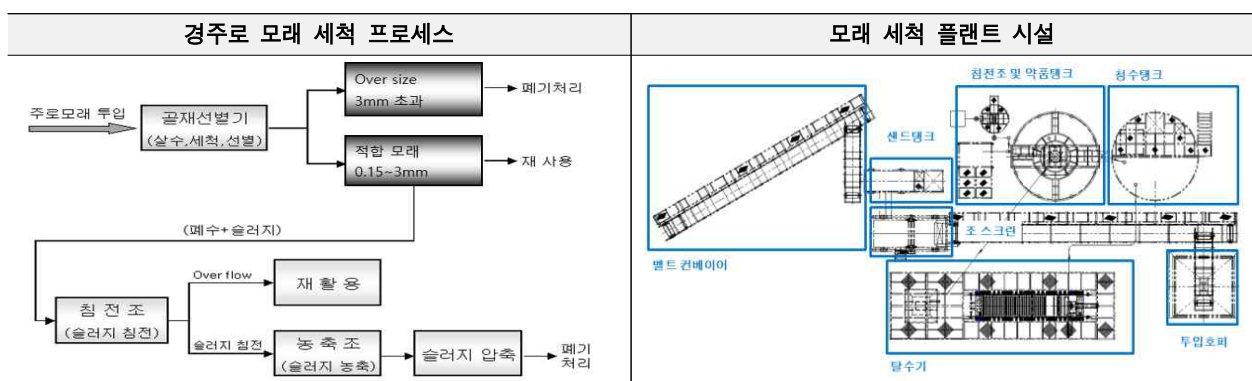
소관부서 ♣♣부

내 용

1. 업무 개요

♣♣부는 [표 1]과 같은 프로세스로 경주로에서 사용한 모래를 모래세척플랜트를 통해 세척한 후 적합한 모래⁶⁹⁾는 경주로에 재사용하고 굵은 모래와 폐기물인 슬러지⁷⁰⁾ 및 폐수는 폐기 처리하는 업무를 연중 수행하여 왔다.⁷¹⁾

[표 1] 모래 세척 프로세스 및 플랜트 현황



자료: ♣♣부 제출자료 재구성

69) 경주로에 적합한 모래는 입경 0.15~3mm이며, 입경 3mm 초과하는 굵은 모래는 경주로에 부적합함

70) 하수처리나 정수 과정에서 생기는 침전물

71) 경주마, 차량이 경주로를 장기간 이용 시 경주로 모래가 파쇄되면서 먼지로 변환됨에 따라 주기적으로 모래를 교체하고 이후 교체된 모래를 다량의 물로 세척한 후 발생하는 먼지를 응축시켜 슬러지로 배출

이 과정에서 발생한 폐기물인 슬러지와 폐수는 [표 2]와 같이 외부업체에 비용을 지급하고 위탁하여 처리하여 왔다.

[표 2] 경주로 모래 세척 폐기물 처리 현황

구 분	슬러지	폐 수
발생량(연평균)	1,300톤	133톤
처리방법	외부위탁처리	외부위탁처리
처리비용(연평균)	88백만 원	13백만 원

자료: ♣♣부 제출자료 재구성

2. 성과분석

♣♣부는 경주로 모래 세척 과정에서 발생하는 폐수에 대한 환경 리스크 해소 및 관련 처리 예산 절감을 위해 「물환경보전법」 상 폐수 배출기준을 면밀히 검토하고 모래 세척수 내 부유물을 응집시키는 고분자 응집제 사용량 확대 등 공정 개선을 통해 수질기준⁷²⁾ 달성을 추진하였다.

이와 관련하여 ♣♣부는 세척수를 대상으로 '23. 11. 특정수질유해물질⁷³⁾ 검사(32개 항목) 및 '24. 11. 광유류 검사 시행을 통해 수질 기준을 충족하였고 살수차를 이용하여 모래세척플랜트에서 하수처리시설로 일 20톤 이내로 배출토록 하여 폐수 배출시설 제외 요건을 모두 충족하였다.

이에 따라, 그 간 폐수처리비용 절감을 위해 세척수를 방류하지 않고⁷⁴⁾ 순환세척 방식으로 재사용해오던 것을 연중 수시 배출 및 보충 방식으로 전환하여

72) 폐수배출시설 제외 조건

관련근거	제외 조건
「물환경보전법」 시행규칙 제6조 및 별표4(폐수배출시설의 적용기준)	1. 특정수질유해물질이 포함되지 않은 폐수를 배출하는 시설 2. 1일 최대 폐수량이 20m ³ (20톤) 이하로써 3. 광유류가 포함되지 아니한 폐수를 4. 「하수도법」 제2조제9호 및 제13호에 따른 공공하수처리시설 및 개인 하수처리시설로 유입하는 경우

73) 「물환경보전법」 시행규칙 제35조의2 및 별표13의2(특정수질유해물질 폐수배출시설 적용기준)에서 규정

74) 폐수배출처리 시(연 1~2회)에만 배출

세척수의 질 제고를 통한 경주로 모래 품질 개선을 도모할 수 있게 되었다.

또한, 폐수 발생에 따른 환경 리스크를 해소하고 [표 3]과 같이 우리 회에서 폐수처리비용으로 지급해오던 비용(연평균 13백만 원)을 절감하여 전사적 재무성과 개선에도 기여할 것으로 판단된다.

[표 3] 모래 세척수 폐수 처리내역 및 비용 현황

(단위: 톤, 원)

연도	물량	금액	톤 당 처리단가
2013	60.10	9,916,500	165,000
2014	100.00	9,350,000	93,500
2015	109.42	9,990,046	91,300
	81.69	7,458,297	91,300
	106.63	9,735,319	91,300
2016	105.94	9,672,322	91,300
	45.90	4,190,670	91,300
2017	103.16	9,418,508	91,300
2018	100.00	9,130,000	91,300
	99.62	9,643,216	96,800
2019	44.06	4,361,940	99,000
2020	93.16	9,222,840	99,000
	79.87	7,907,130	99,000
2021	89.32	8,842,680	99,000
	32.54	3,221,460	99,000
2022	53.39	5,872,900	110,000
	89.00	9,790,000	110,000
2023	69.88	8,786,800	125,741
합계	1,463.68	146,510,628	-
연평균	133.06	13,319,148	101,952

자료: ♣♣부 제출자료 재구성

조치할 사항 감사실은 우수사례를 창출한 위 부서에 인센티브를 부여하시기 바랍니다.

한 국 마 사 회 감 사 실

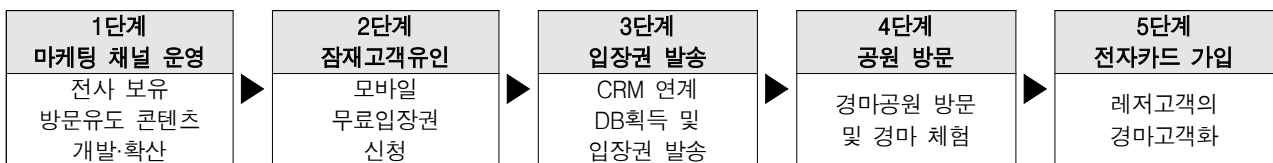
(우수)

일련번호 2024-종합-15
분 야 우수사례
제 목 데이터 분석 기반 인바운드 마케팅 업무개선을 통한 역대
최다 신규고객 창출
소관본부 BBB본부
소관부서 ~~마~~부
내 용

1. 업무 개요

~~마~~부는 디지털미디어를 활용하여 잠재 고객의 관심을 끌 수 있는 콘텐츠를 제작·배포하고, 이를 통해 고객들이 자발적으로 무료입장권을 신청해 공원을 방문하도록 유도하는 ‘콘텐츠 인바운드 마케팅’을 추진하고 있다.

【표 1】 콘텐츠 인바운드 마케팅 추진 개요



* 모바일 무료입장권 : 경마공원에 처음 방문하는 신규고객이 연 1회 신청·사용 가능하며, 신청 시 CRM마케팅 시스템을 통해 고객 DB를 획득한 후 문자로 입장권을 발송함

2017년부터 시행한 이 마케팅 전략은 2040세대 신규 고객을 지속적으로 창출하며 공원 방문객 증가에 기여해 왔으나, 현재 부서에서 운영 중인 디지털미디어(SNS 채널)로는 MZ세대를 포함한 더 넓은 고객층을 확보하는 데 한계가 있다는 점이 드러났다. 이에 따라, 마케팅 채널을 확장하여 신규 고객을 확보하는 동

시에, 경마고객으로의 전환을 통해 사업실적 향상으로 이어지는 순환 구조의 역할이 필요한 시점이라 판단하였다.

2. 성과분석

그래서, ○○부에서는 GA4(트래픽 분석 도구)⁷⁵⁾를 활용해 무료입장권 신청과 관련된 유입경로 데이터를 자체 분석하고, 이를 바탕으로 마케팅 채널 운영 전략을 지속적으로 개선하고자 노력하였다. 특히 '24년에는 ÷÷ 검색을 통한 유입 비중이 전체의 약 50%를 차지하는 것으로 확인⁷⁶⁾되었으며, 이를 적극적으로 활용할 경우, 입장권 신청자를 대폭 증가시킬 수 있다고 판단하였다.

이에, 최초로 '검색엔진(÷÷)'이라는 신규 마케팅 채널을 도입하여, AA·B B·CC경마공원에서 개최된 벚꽃축제 등 주요 행사 기간 동안 ÷÷ 검색광고⁷⁷⁾를 활용한 검색엔진 마케팅을 추진하여 무료입장권 신청 페이지의 트래픽이 극대화되었고, 5만 명 이상의 신규고객 창출이라는 역대 최다 기록을 달성하는 성과를 거두었다.

【그림 1】 ÷÷ 검색광고 시행 화면

AA 벚꽃축제 검색광고 시행	BB 워터페스티벌 검색광고 시행
(삭제)	(삭제)

75) GA4(Google Analytics 4) : ≤≤에서 제공하는 웹사이트 트래픽 추적 및 분석 도구로, 설정한 랜딩페이지로부터의 데이터를 수집함

76) '24년 전사 데이터 분석과제 우수사례 선정

77) 검색광고 : 검색엔진(÷÷) 이용자가 특정 키워드를 검색하면 검색결과 최상단에 마사회에서 선별한 콘텐츠 및 웹사이트 노출

【표 2】콘텐츠 인바운드 마케팅을 통한 신규고객 창출 실적

구 분	2017년	2018년	2019년	2022년	2023년	2024.11월
입장권 신청(명)	19,047	54,209	74,580	53,529	95,181	115,435
입장권 사용(명)	1,735	10,843	24,825	19,236	39,636	51,219
방문율	9.1%	20.0%	33.3%	35.9%	41.6%	44.4%

한편, ☞☞부는 매년 자체 고객 리서치를 통해 고객의 의견을 수렴하고, 이를 바탕으로 마케팅 전략에 활용하고 있다. 특히, '23년 시행한 야간경마 고객 리서치 결과, 경마와 베테이가 신규고객에게 큰 마케팅 소구력을 가진다는 점을 확인⁷⁸⁾할 수 있었고, 이를 통해 신규 레저고객을 대상으로 긍정적인 경마 경험을 유도하여 이들을 경마고객으로 전환하는 전략을 강화하고자 하였다.

이에, 서울 벚꽃 및 가을축제 기간 동안 경마체험 이벤트 부스를 운영하며, 무료입장권을 신청해 방문한 신규 고객에게 초보경마교실 방문을 안내하는 경마 관람 가이드와 이지레이스(오늘의 경주 초보자 버전)를 증정하여 경마체험을 유도하고, 자체 디지털미디어를 활용하여 콘텐츠를 연중 확산시키는 등 9,239명의 전자카드 신규 가입인원을 확보하였다.

【그림 2】경마체험 유도 이벤트 부스 운영



78) '23년 야간경마 고객리서치 결과 기간 중 방문한 신규고객 중 83%가 경마 관람 및 베테이 참여를 위해 방문했다고 응답

【표 3】 콘텐츠 인바운드 마케팅을 통한 매출 기여 추정

전자카드 가입자수	평균 베틱금액	매출실적 기여
9,239명	17,000원	약 1.6억 원

* 평균베틱금액 : '24년 봄 야간경마 고객리서치 결과 신규고객 평균 베틱금액

이와 같은 마케팅 활동을 통해 총 115,435명의 고객 DB를 확보하였으며, 이중 5만 명 이상의 신규 고객이 공원을 방문하였고, 약 1만 명이 경마고객으로 전환되어 약 1.6억 원의 매출증대 효과를 기대할 수 있었다. 이에, 지속적인 신규고객 창출을 통해 기관의 미래 성장 동력을 확보한 성과로 인정된다고 판단된다.

조치할 사항 감사실은 우수사례를 창출한 위 부서에 인센티브를 부여하시기 바랍니다.

한 국 마 사 회 감 사 실

(우수)

일련번호 2024-종합-16
분 야 우수사례
제 목 우수지 관리 고도화를 통한 친환경·안전 강화
소관본부 NNN본부
소관부서 부
내 용

1. 업무 개요

부는 ○○공원 경주로 등의 관리업무를 담당하고 있으며 해당 시설물의 유지 관리, 안전점검 등 업무를 수행하고 있다.

○○공원의 경우 다른 사업장과 달리 경주로 내부에 대규모 토목 배수 시설물인 우수지가 설치되어 있으며, 해당 우수지는 강우 시 빗물을 임시적으로 저장하여 주변 지역의 각종 재해 및 침수 피해를 예방하는 방재 기능을 수행하고 있다.

그런데 해당 우수지가 사용기간 과다 등으로 노후화되어 그 기능이 저하되고 있는 반면, 기후변화 영향으로 인해 오히려 강한 강우의 발생 빈도는 증가하여 경주로를 포함한 주변지역의 침수에 따른 경주 및 조교 시행 불가 등의 위험에 처해 있는 상황이었다.

이에 따라 부는 해당 우수지의 관리방식을 고도화하여 안정적인 경주

및 조교 시행의 기반을 마련하고 자연환경의 가치를 보전하기 위해 2024. 2. 연간 업무계획 내 유수지 정비계획을 수립하고 2024. 9.까지 해당 사업을 추진하였다.

2. 성과분석

☞부는 유수지의 시설물 관리 고도화를 위해 우선 기존 유수지 관리방식의 문제점을 분석하였으며, 그 결과 그간 유수지에 대한 구체적인 관리기준이 부재함에 따라 수문 등 제반 시설의 노후화가 더욱 심각해졌을 뿐만 아니라 수생식물 역시 과다하게 생육하고 있는 사실을 확인하였다.

이에 따라 ☞부는 %, ΓΓ 등 유수지 관리 관련 전문기관들의 관리기준을 습득하기 위해 2024. 5.부터 2024. 6.까지 [표 1] 과 같이 업무 협의를 진행하였으며 그 결과 §§나 ㉮㉮ 수준의 유수지 관리기준을 마련할 수 있었다.

[표] 관계 전문기관 업무 협의 내용 요약

구분	성격	협의 내용
%%	정부 기관	유수지 수생식물, 노후 시설물 관리 방안.
℃℃	공공기관	
%%	공공기관	
ΓΓ	지자체	§§ 습지 관리 현황, 전반적인 유수지 관리 방안
ΘΘ	지자체	㉮㉮ 관리 현황, 전반적인 유수지 관리 방안

자료 : ☞부 제출 자료 재구성

한편 [사진]과 같이 노후화된 제반 시설에 대해 2024. 6. 수문을 교체하고 경계 울타리를 정비하여 유수지의 방재기능을 향상시키고 각종 안전사고를 예방토록 하였으며, 2024. 8.부터 2024. 9.까지 수생식물을 정비하고 수차를 설치함으

로써 수질 개선 및 통수능력 제고, 주변경관의 향상에 기여하였다.

[사진] 세부 업무 추진 내용

관계 전문기관 협의	노후시설 정비 (수문)	
	전	후
(사진 생략)		
수생식물 정비	수차(수질 개선장치) 설치	
(사진 생략)		

자료 : ○○부 제출 자료 재구성

실제 이번 감사를 통해 ○○부의 해당 성과를 분석한 결과 우수지의 방재 기능 향상으로 2024. 9. 20.부터 21.까지 양일간 ○○지역에 내린 기록적 폭우(강수량 387.5mm, ○○지역 30년간 최대 규모 수준)에도 불구하고 아무런 침수 피해 없이 안정적인 경주 및 조교를 시행할 수 있었던 것으로 확인된다.

아울러 관리기준 고도화 및 수생식물 정비·수차 설치 등을 통해 수질을 개선하고 주변 경관을 향상시킴으로써 우수지의 생물종을 다양화하고 ○○공원을 친환경 명소로 홍보가 가능한 점에서 우리 회의 전략과제인 “안전 최우선 친환경 사업장 조성”에도 크게 기여한 것으로 판단된다.

조치할 사항 감사실은 우수사례를 창출한 위 부서에 인센티브를 부여하시
기 바랍니다.

한 국 마 사 회 감 사 실

(우수)

일련번호 2024-종합-17
분 야 우수사례
제 목 PPP본부 직장어린이집 설치 정부지원금 기타수익 창출
소관본부 PPP본부
소관부서 JJJ부
내 용

1. 업무 개요

JJJ부는 PPP본부 임직원들의 일가정양립 및 안정적 근무여건을 조성하고 출산장려 및 육아지원 등 정부정책에 적극 동참하고자 [표 1]과 같이 2024년 3월부터 「PPP본부 직장어린이집」(이하 ‘**㉠㉠** 어린이집’ 이라 한다.)을 설치하고 운영을 시작한 바 있다.

[표 1] ‘**㉠㉠** 어린이집’ 현황

(표 삭제)

자료: JJJ부 제출자료 재구성

이와 관련하여 JJJ부는 ㉔㉔ 어린이집 개설 후 직장어린이집 설치에 따른 정부지원금(공사비·교재교구비)을 신청하였으나, 신청일 기준 채원 아동 수가 2명에 불과하여, ㉔㉔공단 직장보육지원센터로부터 고용노동부 예규 제233호 ‘직장어린이집 등 설치·운영 규정’ 제30조(지원대상자 결정)⁷⁹⁾ 및 31조(지원우선순위)에 따른 지원금 지원이 불가하다는 구두 통보를 받아 정부지원금 수령이 불가능한 상황이었다.

2. 성과분석

이에 JJJ부는 자체적인 수요조사에 기반한 중장기 보육수요를(원아 수 추정) 산출하고 구체적인 향후 충원계획을 마련하였다. 그리고 이를 바탕으로 ㉔㉔공단 직장보육지원센터 대전 사무실을 직접 현장 방문하여 업무 협의를 진행하는 등 장애요인 해소를 위해 적극적으로 정부지원금 업무담당자 이해 설득 노력을 추진하였다.

JJJ부는 이러한 적극행정을 통해 [표 2]와 같이 정부지원금 최대한도인 3.5억원을 ㉔㉔공단으로부터 최종 승인받았으며, 2024. 9. 11. 동 금액을 최종 수령하여 기타수익 3.5억 원이라는 전사적 재무성과 개선에 기여하였다고 판단된다.

79) 제30조(지원대상자 결정) ① 공단은 제29조제1항에 따른 지원신청이 있는 경우에 다음 각호의 사항을 고려하여 심사하되 예산의 범위에서 지원대상자를 결정하여야 한다.

1. 신청자의 시설 설치 목적 및 설치 후 운영 능력
2. 투자계획 및 지원신청 내용의 적정성
3. 지원금액 및 소요자금 조달계획의 적정성

[표 2] 기타수익 창출 세부내역

(단위: 원)

(표 삭제)

자료: JJJ부 제출자료 재구성

조치할 사항 감사실은 우수사례를 창출한 위 부서에 인센티브를 부여하시기 바랍니다.